

सम्पत्तशुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) नविवरण ऐन २०६४

English title: Assets (Money) Laundering Prevention Act, 2008

सम्पत्तशुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) नविवरण ऐन, २०६४ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । २०६४ । ०१ । १४ । संशोधन गर्ने ऐन । १. सम्पत्तशुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) नविवरण । (पहिलो संशोधन) ऐन, २०६८ २०६८ । २ । १८ । २. सम्पत्तशुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) नविवरण । (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०७० २०७० । १२ । १२ । ३. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । ४. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । ५. सम्पत्तशुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) नविवरण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० २०८० । १२ । ३० । व्यवस्थापिका—संसदले बनाएको २०६४ सालको ऐन नं. २४ । सम्पत्तशुद्धीकरण गर्ने कार्यलाई नविवरण गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: अपराधजन्य कार्यबाट प्राप्त दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । सम्पत्तशुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी कृयाकलापमा वित्तीय लगानी गर्ने कार्यलाई नविवरण गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । व्यवस्थापिका—संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम, वित्तिार र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “सम्पत्तशुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) नविवरण ऐन, २०६४” रहेकोछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (२) यो ऐन नेपालभर लागू हुनेछ र सम्पत्तशुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसूर गर्ने नेपालभित्र वा नेपाल बाहिर जहाँसुकै रहे बसेको व्यक्तिसमेतलाई लागू हुनेछ । (३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । सम्पत्तशुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) नविवरण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा संशोधित । (क) “अनुसन्धान अधिकारी” भन्नाले दफा १५ बमोजिम अनुसन्धान गर्न अधिकारप्राप्त अधिकारी सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अनुसन्धानको लागि टोली गठन भएकोमा त्यस्तो टोलीलाई समेत जनाउनेछ । (ख) “अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको उच्चपदस्थ व्यक्ती” भन्नाले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको व्यवस्थापनको उच्च जिम्मेवारी पाएका सञ्चालक सदस्य, व्यवस्थापक, निर्देशक, उपनिर्देशक वा सो सरहको जिम्मेवारी भएको वा पाएको व्यक्तिसमझनु पर्छ । सम्पत्तशुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) नविवरण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा संशोधित । (ग) “आतङ्ककारी कार्य” भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम आतङ्ककारी कार्य सम्बन्धी कसूर मानिने कार्य सम्झनु पर्छ । (घ) “आतङ्ककारी व्यक्ती” भन्नाले देहायको कुनै कार्य गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिसमझनु पर्छ:- । (१) गैरकानूनी रुपले तथा जानीजानी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा जुनसुकै माध्यमबाट आतङ्ककारी कार्य गर्ने वा गर्न उद्योग गर्ने, । (२) आतङ्ककारी कार्य गर्न मतियारको रुपमा सहभागी हुने, । (३) आतङ्ककारी कार्य गर्न अरुलाई संगठित पार्ने वा निर्देशन दिने, वा । (४) आतङ्ककारी कार्य गर्ने सामूहिक उद्देश्य राख्ने समूहले आतङ्ककारी कार्य गर्छ वा गर्ने मनसाय राखेको छ भन्ने जानकारी हुँदा हुँदै वा आफूले गर्ने सहयोग वा योगदानले आतङ्ककारी कार्यलाई बढावा दिन्छ भन्ने जानकारी हुँदा हुँदै त्यस्तो समूहलाई आतङ्ककारी कार्य गर्न सहयोग गर्ने वा योगदान पुर्याउने ।

(ङ) “आतङ्ककारी संगठन” भन्नाले आतङ्ककारीहरुको देहायको कुनै संगठित वा असंगठित समूह वा संगठन सम्झनु पर्छ:- । (१) गैरकानूनी तथा जानीजानी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा जुनसुकै माध्यमबाट आतङ्ककारी कार्य गर्ने वा गर्न उद्योग गर्ने, । (२) आतङ्ककारी कार्य गर्न मतियारको रुपमा सहभागी हुने, । (३) आतङ्ककारी कार्य गर्न अरुलाई संगठित पार्ने वा निर्देशन दिने, वा । (४) आतङ्ककारी कार्य गर्ने सामूहिक उद्देश्य राख्ने समूहले आतङ्ककारी कार्य गर्छ वा गर्ने मनसाय राखेको छ भन्ने जानकारी हुँदा हुँदै वा आफूले गर्ने सहयोग वा योगदानले आतङ्ककारी कार्यलाई बढावा दिन्छ भन्ने जानकारी हुँदा हुँदै यस्तो समूहलाई आतङ्ककारी कार्य गर्नलाई सहयोग गर्ने वा योगदान पुर्याउने । सम्पत्तशुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) नविवरण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा थप । (ङ१) “आमवनिासका हातहतियार निर्माण तथा वित्तिारमा वित्तीय लगानी (प्रोलिफिरेसन फाइनान्सिङ्ग)” भन्नाले प्रचलित कानून विपरीत कुनै आणविक, रासायनिक, जैविक (जीवाणुयुक्त) वा विषालु हातहतियारको विकास, निर्माण, उत्पादन, खरिद वा बिक्री, वितरण, प्रयोग, कब्जा, स्वामित्व प्राप्त, हस्तान्तरण, भण्डारण, सञ्चय, ओसारपसार वा त्यसको व्यवस्थापन, निकासी वा पैठारी गर्ने, गराउने कार्यको लागि गरिने सम्पत्तशुद्धीकरणको कोषको लगानी सम्झनु पर्छ । (च) “उच्चपदस्थ व्यक्ती” भन्नाले स्वदेशी उच्चपदस्थ व्यक्ती, विदेशी उच्चपदस्थ व्यक्ती वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको उच्चपदस्थ व्यक्तिसमझनु पर्छ र सो शब्दले नेपाल सरकारले समन्वय समितिको सफिारसिमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको वर्गको व्यक्तिसमेतलाई जनाउँछ । (छ) “करेस्पण्डिङ्ग बैकडिङ्ग” भन्नाले कुनै एक वित्तीय संस्थाले आफ्नो ग्राहकलाई अर्को वित्तीय संस्था मार्फत बैकडिङ्ग सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था सम्झनु पर्छ । (ज) “कसूरबाट प्राप्त सम्पत्तशुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) नविवरण” भन्नाले सम्पत्तशुद्धीकरण सम्बन्धी कसूर वा सम्बद्ध कसूरबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा प्राप्त गरेको वा हासलि गरेको जुनसुकै प्रकारको सम्पत्तशुद्धीकरण सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तो सम्पत्तशुद्धीकरणबाट बढे बढाएको अन्य सम्पत्तशुद्धीकरण आर्थिक लाभ वा कुनै पनि तरिकाले आंशिक वा पूर्ण रुपमा हस्तान्तरण वा रुपान्तरण भएको

सम्पत्ति वा लाभ समेतलाई जनाउँछ । (झ) "कसूरसँग सम्बन्धित साधन" भन्नाले आंशिक वा पूर्ण रुपमा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसूर वा सम्बद्ध कसूर गर्न जुनसुकै प्रकारले प्रयोग भएको वा प्रयोग गर्न खोजिएको साधन, सम्पत्ति वा अन्य कुनै उपकरण सम्झनु पर्छ । (ज) "कारोबार" भन्नाले सम्पत्तिको खरिद, बिक्री, वितरण, हस्तान्तरण, लगानी, भोगचलन वा अन्य कुनै आर्थिक वा व्यावसायिक काम कारबाही गर्नका लागि गरिने सम्झौता वा देहायका कुनै कार्य सम्झनु पर्छ:- । (१) व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने, । (२) खाता खोल्ने, ।

(३) वदियुतीय वा जुनसुकै माध्यमबाट जुनसुकै प्रकारको मुद्रा वा उपकरण मार्फत गरिने नकिपेप वा रकम सङ्कलन, भुक्तानी, भुक्तानी आदेश, वनिमिय वा कोषको स्थानान्तरण गर्ने, । (४) जुनसुकै प्रकारको सेफ डिपोजिट (लकर) को प्रयोग गर्ने, । (५) हतिकारी (फडियूसरी) सम्बन्ध स्थापना गर्ने, । (६) कुनै कानूनी वा करारीय दायित्वका आधारमा पूर्ण वा आंशिक रुपमा भुक्तानी दनि वा लनि, । (७) चट्टा, बाजी वा संयोगका आधारमा हारजति हुने गरी खेलिएको खेलको आधारमा गरिने भुक्तानी दनि वा लनि, । (८) कानूनी व्यक्ती वा कानूनी प्रबन्धको संस्थापना वा दर्ता गर्ने, । (९) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको अन्य कुनै कार्य गर्ने । (ट) "कानूनी प्रबन्ध" भन्नाले गुठी (एक्सप्रेस ट्रस्ट) वा यस्तै प्रकृतिका अन्य कानूनी प्रबन्ध सम्झनु पर्छ । (ठ) "कानूनी व्यक्ती" भन्नाले कम्पनी, संस्थान, सहकारी संस्था वा अन्य कुनै संगठित संस्था सम्झनु पर्छ र सो शब्दले प्राइभेट फर्म, साझेदारी वा गैरसरकारी संस्था समेतलाई जनाउँछ । (ड) "कोष" भन्नाले जुनसुकै तरिकाले प्राप्त भएको वा सोबाट बढे बढाएको वित्तीय सम्पत्ति, आर्थिक साधन स्रोत वा मूर्त वा अमूर्त, चल वा अचल, भौतिक वा अभौतिक सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) नविवरण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा थप । वा प्राकृतिक, वदियुतीय वा डिजिटल कुनै पना प्रकारको सम्पत्ति, देहायको उपकरण वा साधन स्रोत सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तो सम्पत्ति वा उपकरण वा साधन स्रोत उपर वदियुतीय वा जुनसुकै प्रकारले हक भएको वा हति रहेको कानूनी कागजात, नसिसा, प्रमाणपूजा वा कुनै उपकरण समेतलाई जनाउँछ:- । (१) बैङ्क कर्जा, । (२) यातुर चेक, । (३) बैङ्क चेक, । (४) धनादेश, । (५) शेयर, । (६) धतिपत्र, । (७) ऋणपत्र (बण्ड), । (८) ड्राफ्ट, । (९) प्रतीपत्र, । (१०) अन्य कुनै आर्थिक वा वित्तीय साधन स्रोत । (ढ) "गैरवित्तीय पेशाकर्मी वा व्यवसायी" भन्नाले देहायको कुनै व्यावसायिक कार्य गर्ने पेशाकर्मी वा व्यवसायी सम्झनु पर्छ:- । (१) क्यासिनी वा इन्टरनेट क्यासिनी व्यवसायी, । (२) घरजग्गा खरिद वा बिक्री व्यवसायी, । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) नविवरण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा थप । (२क) सवारी साधन बिक्री गर्ने व्यवसायी वा त्यस्तो साधन खरिद गर्न कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवसायी, । (३) तोकिएको बहुमूल्य धातु वा वस्तुको कारोबार गर्ने व्यवसायी, । (४) आफ्नो ग्राहक वा पक्षको तर्फबाट देहायको कार्य गर्दा, सोको तयारी गर्दा वा सोमा संलग्न हुँदाका बखतको नोटरी पब्लिक, लेखापरीक्षक, लेखा व्यवसायी वा त्यस्तै प्रकृतिको कार्य गर्ने अन्य व्यवसायी:- । (क) घरजग्गा खरिद बिक्री, । (ख) ग्राहकको रकम, धतिपत्र वा अन्य सम्पत्तिको व्यवस्थापन, । (ग) बैङ्क, बचत तथा धतिपत्र सम्बन्धी कार्यको व्यवस्थापन, ।

(घ) कानूनी व्यक्तिको संस्थापना गर्दा वा सञ्चालन गर्दाका बखत गरिएको योगदान तथा लगानीको व्यवस्थापन, । (ङ) कानूनी व्यक्ती वा कानूनी प्रबन्धको सृजना, संस्थापना, दर्ता, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) नविवरण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा संशोधित । लेखा, राजस्व, वित्तीय वा व्यावसायिक राय परामर्श वा सञ्चालन, व्यवस्थापन, । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) नविवरण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा थप । (ड१) दफा ७ध. को प्रयोजनको लागि लेखापरीक्षण, वा । (च) कुनै व्यावसायिक संस्थाको खरिद वा बिक्री । (५) आफ्नो ग्राहक वा पक्षको तर्फबाट देहायको कार्य गर्दा वा सोको तयारी गर्दा वा सोमा संलग्न हुँदाका बखत व्यावसायिक रुपमा देहायको सेवा प्रदान गर्ने कम्पनी वा ट्रस्ट सेवा प्रदायक:- । (क) कानूनी व्यक्ती वा कानूनी प्रबन्धको संस्थापना, दर्ता वा व्यवस्थापनको लागि एजेन्ट भई काम गर्ने, । (ख) कानूनी व्यक्तिको साझेदार, सञ्चालक, सचिव वा त्यस्तै पदाधिकारी भई काम गर्ने वा अन्य व्यक्ती मार्फत गराउने, । (ग) कानूनी व्यक्ती वा कानूनी प्रबन्धलाई व्यावसायिक रुपमा रजिस्टर्ड कार्यालय, ठेगाना वा ठाउँ उपलब्ध गराउने वा सोको लागि पत्र व्यवहारको जमिमा लनि, । (घ) कानूनी प्रबन्ध वा यस्तै प्रकृतिका अन्य कानूनी प्रबन्धको ट्रस्ट भई काम गर्ने वा ट्रस्टको मनोनयन गर्ने वा अन्य व्यक्ती मार्फत गराउने, वा । (ङ) प्रचलित कानून बमोजिम कुनै व्यक्तिको तर्फबाट शेयर धनी नियुक्त भई वा अन्य कुनै व्यक्ती मार्फत कार्य गर्ने वा गराउने । (६) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको अन्य पेशाकर्मी वा व्यवसायी । (ण) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । (त) "धारक वनिमिय अधिकारपत्र" भन्नाले पूर्ण वा अपूर्ण रुपमा रहेको बेनामी, काल्पनिक नाम रहेको वा धारकले कसैको अख्तियारी बिना उपयोग गर्न सक्ने वा जसले प्राप्त गर्छ उसैले भुक्तानी लनि सक्ने यातुरचेक, चेक, प्रमिशरी नोट वा धनादेश समेतका वनिमिय अधिकारपत्र लगायतका मौद्रिक उपकरण सम्झनु पर्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) नविवरण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा थप । (त१) "नरिदेशक समिति" भन्नाले दफा ७ब. बमोजिमको नरिदेशक समिति सम्झनु पर्छ । (थ) "नयिमनकारी निकाय" भन्नाले सूचक संस्थाको नियमन वा सुपरीवेक्षण गर्न प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित संस्था

सम्झनु पर्छ र सो शब्दले दफा ७न. को उपदफा (२) बमोजमि नेपाल सरकारले तोकेको नयिमनकारी नकियाय समेतलाई जनाउँछ । (द) "मुद्रा" भन्नाले नेपाली मुद्रा वा वदिशी मुद्रा सम्झनु पर्छ । (ध) "राष्ट्र बैङ्क" भन्नाले प्रचलति कानून बमोजमि स्थापना भएको नेपाल राष्ट्र बैङ्क सम्झनु पर्छ । (न) "राष्ट्रसेवक" भन्नाले प्रचलति कानून बमोजमि राष्ट्रसेवक माननि व्यक्तिसिम्झनु पर्छ ।

(प) "वास्तविक धनी" भन्नाले ग्राहक, कारोबार, सम्पत्ति, कानूनी व्यक्ती वा कानूनी प्रबन्ध उपर प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा स्वामित्व हुने, नयिन्तरण राख्ने, निर्देशन दनि वा प्रभाव पार्न सक्ने अन्तमि हतिधिकारी वा धनीको रुपमा रहेको प्राकृतिक व्यक्तिसिम्झनु पर्छ । (फ) "वित्तीय जानकारी इकाई" भन्नाले दफा ९ बमोजमिको वित्तीय जानकारी इकाई सम्झनु पर्छ । (ब) "वित्तीय संस्था" भन्नाले व्यावसायिक रुपमा आफ्नो ग्राहकको लागि वा नजिको तर्फबाट देहायको कार्य गर्ने व्यक्तिसिम्झनु पर्छ:- । (१) नकिषेप स्वीकार गर्ने वा सर्वसाधारणबाट भुक्तानी गर्नु पर्ने गरी अन्य रकम लनि, । (२) प्राइभेट बैङ्कडि कार्य गर्ने, । (३) जुनसुकै कसिमिको कर्जा दनि, । (४) उपभोग्य वस्तु बाहेकको वित्तीय लजिडि सम्बन्धी कार्य गर्ने, । (५) भुक्तानी शर्ङ्खलामा माध्यम वा अन्य सहायक सेवा प्रदायकको रुपमा रही कार्य गर्ने बाहेक मुद्रा वा मूल्य स्थानान्तरण (भ्याल्यू ट्रान्सफर) गर्ने, । (६) चेक, ड्राफ्ट, धनादेश, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड लगायतका वदियुतीय वा अन्य जुनसुकै प्रकारका भुक्तानी उपकरण जारी वा व्यवस्थापन गर्ने, । (७) वित्तीय जमानत वा प्रतबिद्धता (कमिटिमेण्ट) दनि, । (८) देहायका उपकरणको व्यवसाय गर्ने:- । (क) चेक, बलिस, नकिषेप प्रमाणपत्र, डेरभिटभिस लगायतका मुद्रा बजार उपकरण, । (ख) वदिशी मुद्रा वनिमिय, । (ग) सटही, व्याजदर वा अन्य त्यस्तै मूल्य वा रकम भएको उपकरण, । (घ) हस्तान्तरणयोग्य धतिपत्र, वा । (ङ) वस्तु वनिमिय बजार (कमोडिटिजि मार्केट) सम्बन्धी उपकरण । (९) धतिपत्र नषिकासन वा सो सम्बन्धी वित्तीय सेवा दनि, । (१०) एकल वा सामूहिक पोर्टफोलियो व्यवस्थापन गर्ने, । (११) अन्य व्यक्तिको तर्फबाट नगद वा तरल सम्पत्ति व्यवस्थापन वा सेफ डिपोजिटि (लकर) को व्यवस्थापन गर्ने, । (१२) जीवन बमि र बमिसँग सम्बन्धति अन्य लगानीको प्रत्याभूति (अण्डरराइटिङ) तथा प्लेसमेण्ट गर्ने, । (१३) रकम वा मुद्रा सटही गर्ने, । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) नविवरण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा थप । (१३क) दफा ७ख., ७घ., ७त., ७ध. र १०क. को प्रयोजनको लागि इन्भेष्टमेण्ट कम्पनी, इक्वटी फण्ड वा यस्तै कार्य गर्ने, । (१४) उपखण्ड (१) देखि (१३) मा उल्लिखित कार्य बाहेक अन्य व्यक्तिको तर्फबाट रकम (फण्ड) लगानी गर्ने, सोको प्रशासन तथा व्यवस्थापन गर्ने, वा । (१५) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेदिएको कार्य गर्ने । (भ) "वदिशी उच्चपदस्थ व्यक्ती" भन्नाले वदिशी राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुख, उच्च राजनीतिज्ञ, राष्ट्रियस्तरको राजनीतिक दलको केन्द्रीय पदाधिकारी, उच्च प्रशासक, उच्च न्यायिक अधिकारी, उच्च सुरक्षा अधिकारी तथा राज्य नयिन्तरति संस्थाको उच्च पदाधिकारी वा त्यस्तो जमिमेवारी भएको वा पाएको व्यक्तिसमेत सम्झनु पर्छ । (म) "वभाग" भन्नाले दफा ११ बमोजमिको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान वभाग सम्झनु पर्छ ।

(य) "व्यक्ती" भन्नाले प्राकृतिक व्यक्ती वा कानूनी व्यक्तिसिम्झनु पर्छ । (र) "शंकास्पद कारोबार सम्बन्धी प्रतविदन" भन्नाले दफा ७घ. बमोजमिको प्रतविदन सम्झनु पर्छ । (ल) "शेल बैङ्क" भन्नाले संस्थापना भएको वा अनुमति प्राप्त गरेको मुलुकमा भौतिक रुपमा उपस्थिति नरहेको वा प्रभावकारी नयिमन तथा सुपरीवेक्षणको कुनै पनदियारामा नरहेको वित्तीय संस्था वा वित्तीय संस्थाको समूह सम्झनु पर्छ । स्पष्टीकरण: यस खण्डको प्रयोजनका लागि स्थानीय प्रतनिधि वा तल्लो तहको कर्मचारीको उपस्थिति भएको अवस्थालाई भौतिक रुपमा उपस्थिति नरहेको माननिछ । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) नविवरण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा थप । (ल१) "समन्वय समिति" भन्नाले दफा ७भ. बमोजमिको समन्वय समितिसिम्झनु पर्छ । (व) "सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कारी कार्यमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसूर" भन्नाले परिच्छेद- २ अन्तर्गतको कसूर सम्झनु पर्छ । (श) "सम्बद्ध कसूर (प्रेडिक्ट अफेन्स)" भन्नाले अनुसूचीमा उल्लिखित कसूर सम्झनु पर्छ । (प) "सम्पत्ति" भन्नाले भौतिक वा अभौतिक, चल वा अचल, मूर्त वा अमूर्त जुनसुकै प्रकारको सम्पत्ति, कोष वा कुनै मूल्य भएको वस्तु वा उपकरण सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सो उपर हक, हति, दाबी वा अधिकार स्थापति गर्ने कुनै पनप्रकारको कागजात, नसिसा, प्रमाणपूरजा वा वदियुतीय वा अन्य उपकरण समेतलाई जनाउँछ । (स) "सूचक संस्था" भन्नाले वित्तीय संस्था वा गैरवित्तीय पेशाकर्मी वा व्यवसायी सम्झनु पर्छ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । (ह) "स्वदेशी उच्चपदस्थ व्यक्ती" भन्नाले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, नेपाल सरकारका मन्त्री, प्रदेश सरकार मुख्य मन्त्री, संघीय संसदका सदस्य, संवैधानिक नकियाको पदाधिकारी, प्रदेश सभाका सभामुख, प्रदेश सरकारका मन्त्री, नेपाल सरकारका वशिष्ट श्रेणी वा सो सरह वा सोभन्दा माथिका पदाधिकारी, उच्च अदालतको न्यायाधीश वा सोभन्दा माथिल्लो तहको न्यायाधीश, प्रदेश सभाका उपसभामुख, प्रदेश सभाका सदस्य, राष्ट्रियस्तरको राजनीतिक दलको केन्द्रीय पदाधिकारी, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तथा उपप्रमुख, नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका संस्थाको उच्च पदाधिकारी वा त्यस्तो जमिमेवारी भएको वा पाएको व्यक्तिसिम्झनु पर्छ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । ##

परचिछेद - २ । सम्पत्तशुद्धीकरण तथा आतङ्कारी कार्यमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसूर । ३. सम्पत्तशुद्धीकरण गर्न नहुने: (१) कुनै व्यक्तिले देहायको कुनै कार्य गर्न वा गराउन हुँदैन:- । (क) सम्पत्तिको गैरकानूनी स्रोत (इलसिटि अरजिनि) लुकाउने वा छल्ने वा कसूरमा संलग्न व्यक्तिलाई कानूनी कारबाहीबाट बचाउन सहयोग गर्ने उद्देश्यले कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति हो भन्ने थाहा पाउँदा पाउँदै वा वशिवास गर्नु पर्ने मनासबि आधार हुँदाहुँदै त्यस्तो सम्पत्तिकुनै पनप्रकारले रूपान्तरण वा हस्तान्तरण गर्ने, ।

(ख) कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति हो भन्ने थाहा पाउँदा पाउँदै वा वशिवास गर्नु पर्ने मनासबि आधार हुँदाहुँदै त्यस्तो सम्पत्तिको सही प्रकृति, स्रोत, स्थान, । नसिर्ग (डिस्पोजिसन), कारोबार (मुभमेन्ट), स्वामित्व वा सो सम्पत्ति उपरको अधिकार लुकाउने, छल्ने वा बदल्ने, वा । (ग) कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति हो भन्ने जानी जानी वा वशिवास गर्नु पर्ने मनासबि आधार हुँदाहुँदै त्यस्तो सम्पत्ति प्राप्त गर्ने, प्रयोग गर्ने वा धारण गर्ने । (२) कुनै व्यक्तिले उपदफा (१) बमोजिमको कुनै कार्यको षड्यन्त्र, मददत, दुरतसाहन, सहजीकरण, मतसल्लाह वा उद्योग गर्न वा सम्बद्धता वा सहभागिता जनाउन वा मतयार हुन हुँदैन । (३) कसैले उपदफा (१) वा (२) मा उल्लिखित कुनै कार्य गरेमा त्यस्तो कार्य सम्पत्तशुद्धीकरण सम्बन्धी कसूर हुनेछ । ४. आतङ्कारी कार्यमा वित्तीय लगानी गर्न नहुने: (१) कुनै व्यक्तिले आतङ्कारी कार्यमा वा आतङ्कारी व्यक्ती वा सम्पत्तशुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) नविवरण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा संशोधित । आतङ्कारी सङ्गठन वा वदिशी आतङ्कारी लडाकुले पूर्ण वा आंशिक रुपमा प्रयोग गर्ने वा गर्न सक्ने कुरा थाहा पाउँदा पाउँदै गैरकानूनी मनसायले स्वेच्छापूर्वक कुनै पनभिध्यमबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा सम्पत्तशुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) नविवरण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा संशोधित । त्यस्तो व्यक्ती वा सङ्गठनलाई सम्पत्त वा कोष उपलब्ध गराउन वा सङ्कलन गर्न हुँदैन । (२) कुनै व्यक्तिले उपदफा (१) मा उल्लिखित कुनै कार्यको सम्पत्तशुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) नविवरण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा संशोधित । मतसल्लाह गर्न, सहजीकरण गर्न, दुरतसाहन दनि, मददत गर्न वा उद्योग गर्न हुँदैन । (३) कुनै व्यक्तिले आतङ्कारी कार्य गर्न लाग्दा आतङ्कारी व्यक्ती सम्पत्तशुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) नविवरण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा संशोधित । आतङ्कारी सङ्गठन वा वदिशी आतङ्कारी लडाकुलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा कुनै पनभिध्यमबाट भौतिक सहयोग वा साधन स्रोत उपलब्ध गराउन वा सोको षड्यन्त्र गर्न हुँदैन । (४) कुनै व्यक्तिले उपदफा (१), (२) वा (३) मा उल्लिखित कुनै कार्यको सम्बन्धमा देहायको कुनै कार्य गर्न हुँदैन:- । (क) त्यस्तो कार्य गर्न मतयारको रुपमा काम गर्ने, । (ख) त्यस्तो कार्य गर्न अन्य व्यक्तिलाई संगठित गर्ने वा नरिदेशन दनि, वा । (ग) त्यस्तो कार्य गर्ने वा त्यस्तो कार्य गर्ने सामूहिक उद्देश्य राख्ने व्यक्तीहरूको समूहलाई अपराधिक कार्यमा बढावा दनि वा त्यस्तो उद्देश्य हासिल गर्न जानी जानी योगदान दनि ।

(५) यस दफामा उल्लिखित कार्यका सम्बन्धमा देहायको अवस्था वदियमान भएमा समेत आतङ्कारी कार्यमा वित्तीय लगानी हुनेछ:- । (क) आतङ्कारी कार्य नभएमा वा सोको उद्योग नभएमा, । (ख) सम्पत्त वा कोष कुनै आतङ्कारी कार्य वा सोको उद्योगमा वास्तविक रुपमा प्रयोग नभएमा, । (ग) सम्पत्त वा कोष कुनै खास आतङ्कारी कार्यसँग सम्बन्धित भए वा नभएमा, । सम्पत्तशुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) नविवरण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा थप । (ग१) आतङ्कारी कार्यको तयारी गर्न, योजना गर्न, सहभागी हुन, आतङ्कारी कार्य गर्ने वा गराउने उद्देश्यले तालिम दनि वा लनि एक देश वा स्थानबाट अर्को देश वा स्थानमा जाने व्यक्तिलाई जानीजानी यात्रा वा अन्य त्यस्तै कार्यका लागि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष खर्चको लागि सम्पत्त वा कोष उपलब्ध गराइएको भएमा । (घ) आतङ्कारी कार्य वा आतङ्कारी कार्य गर्न खोजिएको कार्य सो कार्य भएको वा गर्न खोजिएको मुलुक वा भूभाग वा अन्यत्र जहाँसुकै भएमा वा हुने भएमा, । (ङ) सम्पत्तशुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) नविवरण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा संशोधित । आतङ्कारी व्यक्ती, आतङ्कारी सङ्गठन वा वदिशी आतङ्कारी लडाकु त्यस्तो कार्य गर्ने व्यक्ती रहेको मुलुक वा भूभागमा रहे वा नरहेमा वा अन्यत्र रहेमा, वा । (च) सम्पत्त वा कोष वैधानिक वा अवैधानिक जुनसुकै स्रोत वा माध्यमबाट सङ्कलन गरिएको वा उपलब्ध गराइएको भएमा । (६) कुनै व्यक्तिले उपदफा (१), (२), (३), (४) वा (५) मा उल्लिखित कार्य गरेमा त्यस्तो कार्य आतङ्कारी कार्यमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसूर हुनेछ । सम्पत्तशुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) नविवरण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा थप । ४क. कसूर गरेको माननि: यस ऐन बमोजिम जारी भएको कुनै मापदण्डको परिपालना गर्ने वा गराउने जमिमेवारी भएको व्यक्तिले दफा ३, ४ वा ५ बमोजिमको कसूर गर्ने वा गराउने उद्देश्यले त्यस्तो मापदण्ड उल्लङ्घन गरे वा गराएमा कसूर गरेको माननिछ । ५. वदिशमा गरेको कार्य कसूर हुने: दफा ३ वा ४ मा उल्लिखित कुनै कार्य वदिशी मुलुक वा भूभागमा भएको र त्यस्तो कार्य सो मुलुकको कानून बमोजिम पनकिसूर हुने रहेछ भने त्यस्तो कार्य नेपालमा भएको सम्पत्तशुद्धीकरण तथा आतङ्कारी कार्यमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसूर सरह हुनेछ । परचिछेद - ३ । ग्राहकको पहिचान तथा कारोबार सम्बन्धी व्यवस्था । ६. बेनामी वा काल्पनिक नाममा कारोबार गर्न नहुने: सूचक संस्थाले बेनामी वा काल्पनिक नाममा खाता खोल्न वा कुनै प्रकारको कारोबार गर्न वा गराउन हुँदैन । ७. शेल बैङ्क स्थापना वा सञ्चालन गर्न नहुने: (१) कसैले नेपालमा वा

नेपालको भूभाग मार्फत शेल बैङ्क स्थापना तथा सञ्चालन गर्न हुँदैन ।

(२) नेपालको कुनै वित्तीय संस्थाले शेल बैङ्क वा शेल बैङ्कलाई कारोबार गर्न दनि कुनै पन वित्तीय वा अन्य संस्थासँग व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापना गर्न वा त्यस्तो व्यावसायिक सम्बन्धलाई नरिन्तरता दनि हुँदैन । ७क. ग्राहकको पहिचान गर्नु पर्ने: (१) सूचक संस्थाले देहाय बमोजिमको कार्य गर्दा ग्राहकको सही रुपमा पहिचान तथा सोको सम्पुष्टि भरपर्दो स्रोतबाट प्राप्त कागजात, तथ्याङ्क वा जानकारीका आधारमा उपदफा (३) र (४) को अधीनमा रही गर्नु पर्नेछ:- । (क) व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापना गर्दा, । (ख) खाता खोल्दा, । (ग) तोकिएको रकमभन्दा बढीको आकस्मिक कारोबार गर्दा, । (घ) वित्तीय माध्यमबाट कोष स्थानान्तरण (वायर ट्रान्सफर) गर्दा, । (ङ) ग्राहकको पहिचानको लागि पहिले लिएको जानकारीको सत्यता वा पर्याप्ततामा शङ्का लाग्ने थप सम्पुष्टि गर्नु पर्दा, । (च) सम्पत्ति शुद्धीकरण वा आतङ्ककारी कार्य वित्तीय लगानी भएको शङ्का लाग्ने थप सम्पुष्टि गर्नु पर्दा, । (छ) उच्च जोखिमियुक्त ग्राहक वा उच्चपदस्थ व्यक्तिले प्रत्येक कारोबार गर्दा, वा । (ज) नियमनकारी निकायले तोकिएको अन्य कार्य गर्दा । (२) सूचक संस्थाले ग्राहकको पहिचान गर्दा ग्राहकसँग लानि पर्ने न्यूनतम कागजात तोकिए बमोजिम हुनेछ । (३) सूचक संस्थाले यस परिक्षेद बमोजिम ग्राहकको पहिचान गर्दा तथा पहिचानको सम्पुष्टि गर्दा स्वतन्त्र तथा भरपर्दो स्रोत सहितको कागजात, तथ्याङ्क वा जानकारी प्रयोग गर्नु पर्नेछ । (४) सूचक संस्थाले आफ्ना ग्राहकको सही रुपमा पहिचान तथा सोको सम्पुष्टि गर्नु देहाय बमोजिमका उपाय अपनाउनु पर्नेछ:- । (क) कारोबार वा व्यावसायिक सम्बन्ध तथा सोको उद्देश्य वा लक्ष्य प्रकृतिको बारेमा उपयुक्त सूचना तथा जानकारी लानि, । (ख) ग्राहक प्राकृतिक व्यक्तित्व भएमा उपदफा (२) बमोजिम तोकिएका कागजात समेतका आधारमा नजिको नाम, ठेगाना र जन्ममिति लगायतका विवरण प्राप्त गर्ने, । (ग) ग्राहक कानूनी व्यक्तित्व वा कानूनी प्रबन्ध भएमा उपदफा (२) बमोजिम तोकिएका कागजात समेतका आधारमा सोको स्वामित्व तथा नियन्त्रण पद्धतिको बारेमा सूचना तथा जानकारी लानि तथा सम्पुष्टि गर्ने, । (घ) अन्य व्यक्तिको तर्फबाट व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापना वा कारोबार गर्ने भए जसका तर्फबाट त्यस्तो सम्बन्ध वा कारोबार गर्न खोजिएको हो नजि तथा नजिको तर्फबाट काम गर्ने व्यक्तिको पहिचान तथा सम्पुष्टि गर्ने र अख्तियारनामा सहितको कागजात लानि, । (ङ) यस परिक्षेद बमोजिम दायित्व पूरा गर्न ग्राहक, कारोबार वा व्यवसायको प्रकार तथा प्रकृतिको सम्बन्धमा आवश्यक अन्य सूचना तथा जानकारी लानि, । (च) नियमनकारी निकायले तोकिएका अन्य उपाय अवलम्बन गर्ने । (५) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि गैरवित्तीय पेशाकर्मी वा व्यवसायीको रुपमा रहेका देहायका सूचक संस्थाले देहायका ग्राहकको पहिचान तथा सम्पुष्टि गर्नु अनिवार्य हुने छैन:- । (क) क्यासनीले एक दिनमा दुईलाख रुपैयाँ वा सोभन्दा कमको कारोबारमा संलग्न हुने ग्राहकको, ।

(ख) बहुमूल्य धातु तथा वस्तुको कारोबार गर्ने व्यवसायीले एक दिनमा दशलाख रुपैयाँ वा सोभन्दा कम रकमको कारोबार गर्ने ग्राहकको । (६) यस परिक्षेद बमोजिम आफ्नो ग्राहकको सही पहिचान तथा पहिचानको सम्पुष्टि गर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी सम्बन्धित सूचक संस्थाको हुनेछ । ७ख. उच्चपदस्थ व्यक्तिको पहिचान सम्बन्धी विशेष व्यवस्था: (१) सूचक संस्थाले आफ्नो ग्राहक वा वास्तविक धनी वा ग्राहक बन्न खोज्ने व्यक्तित्व उच्चपदस्थ व्यक्तित्व भए वा नभएको यकिन गर्न जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । (२) सूचक संस्थाले ग्राहक वा वास्तविक धनीको रुपमा रहेको विदेशी उच्चपदस्थ व्यक्तित्व व्यावसायिक कारणले उच्च जोखिमियुक्त देखिएको अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको उच्चपदस्थ व्यक्तित्व वा स्वदेशी उच्चपदस्थ व्यक्तिसँग व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापना गर्दा वा कारोबार गर्दा देहायको अतिरिक्त उपाय अपनाउनु पर्नेछ:- । (क) व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापना गर्नु अघि सूचक संस्थाको व्यवस्थापन हेर्ने उच्च अधिकारीको स्वीकृति लानि, । (ख) विद्यमान ग्राहक उच्चपदस्थ व्यक्तित्व भएको थाहा हुन आएमा तत्काल खण्ड (क) बमोजिमको स्वीकृति लानि, । (ग) ग्राहक वा वास्तविक धनीको सम्पत्ति तथा कोषको स्रोत पहिचान गर्न पर्याप्त उपाय अवलम्बन गर्ने, । (घ) ग्राहक तथा नजिसँगको व्यावसायिक सम्बन्ध वा कारोबारको सम्बन्धमा नरिन्तर रुपमा अनुगमन गर्ने, । (ङ) दफा ७ड. बमोजिम बृहत् ग्राहक पहिचान सम्बन्धी उपाय अवलम्बन गर्ने । (३) उपदफा (१) र (२) बमोजिमको व्यवस्था उच्चपदस्थ व्यक्तिको परिवारको सदस्य तथा सम्बन्धित व्यक्तिको हकमा समेत लागू हुनेछ । ७ग. वास्तविक धनीको पहिचान गर्नु पर्ने: (१) सूचक संस्थाले व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापना गर्दा वा कारोबार गर्दा वास्तविक धनीको पहिचान तथा सम्पुष्टि गर्नको लागि आवश्यक मनासबि उपायहरु अपनाउनु पर्नेछ । (२) सूचक संस्थाले कुनै व्यक्तिले अन्य कुनै व्यक्तिको तर्फबाट व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापना वा कारोबार सम्बन्धी काम कारबाही गरे वा नगरेको सम्बन्धमा यकिन गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम यकिन गर्दा कुनै व्यक्तिले अर्को व्यक्तिको तर्फबाट व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापना वा कारोबार गरेको देखिएमा सूचक संस्थाले त्यस्तो व्यक्तिको पहिचान तथा सोको सम्पुष्टि सम्बन्धमा दफा ७क. को उपदफा (४) को खण्ड (घ) बमोजिम उपाय अपनाउनु पर्नेछ । ७घ. जोखिमको पहिचान, मूल्याङ्कन तथा व्यवस्थापन गर्नु पर्ने: (१) सूचक संस्थाले आफ्नो देश, भौगोलिक क्षेत्र, व्यवसाय वा पेशा, कार्यक्षेत्र, ग्राहक, सेवा वा उत्पादन, कारोबार तथा वितरण माध्यम समेतका आधारमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी जोखिमको पहिचान तथा मूल्याङ्कन गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम जोखिमको पहिचान तथा मूल्याङ्कन गर्दा सूचक संस्थाले राष्ट्रिय जोखिम मूल्याङ्कन वा नियमनकारी निकायले गरेको जोखिम मूल्याङ्कन समेतलाई आधार बनाउनु पर्नेछ ।

(३) सूचक संस्थाले उपदफा (१) बमोजमि जोखमि मूल्याङ्कन गर्दा जोखमिसँग सम्बन्धित सबै पक्षहरूको विश्लेषण गरी जोखमिको स्तर निर्धारण गर्नु पर्नेछ । (४) सूचक संस्थाले यस दफा बमोजमि गरेको जोखमिको मूल्याङ्कन सम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण, सूचना तथा प्राप्त निष्कर्ष सम्बन्धी अभिलेख लिखित रुपमा राख्नु पर्नेछ । (५) सूचक संस्थाले उपदफा (१) बमोजमि गर्ने जोखमिको मूल्याङ्कन आवधिक रुपमा गरी त्यसलाई आवश्यकता अनुसार अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ । (६) सूचक संस्थाले उपदफा (४) बमोजमिको अभिलेख सम्बन्धित नियमनकारी निकायलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ र त्यस्तो अभिलेख अन्य सम्बद्ध निकायले माग गरेमा त्यस्तो निकायलाई समेत उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (७) सूचक संस्थाले यस दफा बमोजमि पहिचान भएको जोखमिको स्तर अनुरूप ग्राहक पहिचान, व्यवस्थापन तथा जोखमिको न्यूनिकरण गर्नका लागि आवश्यक पर्ने नीतिगत, कार्यवधिगत तथा नियन्त्रणात्मक व्यवस्था मिलाई त्यस्तो व्यवस्थालाई समय समयमा अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ । (८) सूचक संस्थाले उपदफा (७) बमोजमिको नीतिगत, कार्यवधिगत तथा जोखमि व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन भए नभएको सम्बन्धमा नियमित रुपमा अनुगमन गर्नु पर्नेछ । ७ड. बृहत् ग्राहक पहिचान सम्बन्धी व्यवस्था: (१) सूचक संस्थाले देहायका ग्राहकसँग व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापना गर्दा वा कारोबार गर्दा बृहत् ग्राहक पहिचान सम्बन्धी उपयुक्त उपायहरू अपनाउनु पर्नेछ:- । (क) दफा ७घ., ७प. र ३५ बमोजमि गरिएको जोखमि मूल्याङ्कनबाट उच्च जोखमियुक्त देखिएको ग्राहक, । (ख) आर्थिक वा कानूनी उद्देश्य स्पष्ट नदेखिने जटिल, ठूलो वा अस्वाभाविक प्रवृत्तिको कारोबार गर्ने ग्राहक, । (ग) सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पालना नगर्ने वा आंशिक रुपमा मात्र पालना गर्ने भनी अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पहिचान भएको मुलुकको ग्राहक, । (घ) उच्चपदस्थ व्यक्तिलाई त्यस्तो व्यक्तिको परिवारको सदस्य तथा नजिसँग सम्बद्ध व्यक्ति वा ग्राहक, । (ङ) दफा ७ड. को उपदफा (१) बमोजमिको कारोबार गर्ने ग्राहक, । (च) उच्च जोखमियुक्त नयाँ उपकरण (प्रोडक्ट) वा सेवा प्रयोग गर्ने ग्राहक, । (छ) सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसूर वा अन्य कुनै कसूरमा शङ्का लागेको ग्राहक, वा । (ज) नियमनकारी निकायले तोकदिएको अन्य ग्राहक । (२) सूचक संस्थाले उपदफा (१) बमोजमिका ग्राहकको बृहत् ग्राहक पहिचान गर्दा नियमनकारी निकायले निर्धारण गरेका थप उपायहरू समेत अपनाउनु पर्नेछ । (३) बृहत् ग्राहक पहिचान सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ७च. सरलीकृत ग्राहक पहिचान सम्बन्धी व्यवस्था: (१) सूचक संस्थाले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी जोखमि कम देखिएको ग्राहक वा कारोबारका सम्बन्धमा सरलीकृत ग्राहक पहिचान तथा सम्पुष्टि सम्बन्धी व्यवस्था अपनाउन सक्नेछ ।

(२) उच्च जोखमियुक्त ग्राहक, कारोबार वा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानीको आशंका देखिएको कारोबारको हकमा उपदफा (१) बमोजमिको सरलीकृत ग्राहक पहिचान तथा सम्पुष्टि सम्बन्धी व्यवस्था अपनाउन पाइने छैन । (३) सरलीकृत ग्राहक पहिचान तथा सम्पुष्टि सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ७छ. विद्यमान ग्राहकको पहिचान सम्बन्धी व्यवस्था: (१) सूचक संस्थाले यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत खाता सञ्चालन गरिरहेका वा व्यावसायिक सम्बन्ध कायम रहेका विद्यमान ग्राहक तथा वास्तविक धनीको सम्बन्धमा भएको ग्राहकको पहिचान तथा सम्पुष्टि र सोको पर्याप्तताको पुनरावलोकन गरी त्यस्ता ग्राहक तथा वास्तविक धनीको प्रकार र प्रकृति, व्यावसायिक सम्बन्ध, कारोबार, उत्पादन वा सेवा, देश वा भौगोलिक क्षेत्र वा वितरण प्रणालीको जोखमिका आधारमा यस परिच्छेद बमोजमि ग्राहकको पहिचान तथा सम्पुष्टि गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको ग्राहकको पहिचान तथा सम्पुष्टि गर्ने अवधि नियमनकारी निकायले तोकदिए बमोजमि हुनेछ । ७ज. ग्राहकको पहिचान गर्नु पर्ने समय: (१) सूचक संस्थाले खाता खोल्नु वा व्यावसायिक सम्बन्ध कायम गर्नु अगावै, व्यावसायिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा तथा आकस्मिक कारोबार (अकेजन्ल ट्रानजेक्सन) गर्दा ग्राहक तथा वास्तविक धनीको पहिचान तथा सोको सम्पुष्टि गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्था विद्यमान भएमा सूचक संस्थाले ग्राहकको पहिचानको सम्पुष्टि व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापना वा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा संशोधित । कारोबार गरेपछि बिडीमा तीन दिनभित्र यथासक्य छिटो गर्न सक्नेछ:- । (क) व्यावहारिक रुपमा कुनै पनि बखत पहिचानको सम्पुष्टि हुन सक्ने कुरामा सूचक संस्था विश्वस्त भएमा, । (ख) व्यावहारिक कारणले तत्काल ग्राहक पहिचानको सम्पुष्टि गर्न सम्भव नभएको तथा पहिचानको सम्पुष्टि गर्दा व्यवसायको नियमित सञ्चालनमा अवरोध सृजना हुन सक्ने र त्यस्तो अवरोध गर्नु आवश्यक नदेखिएमा, र । (ग) सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी जोखमिलाई प्रभावकारी रुपमा व्यवस्थित गर्न सकिने अवस्था विद्यमान भएमा । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सूचक संस्थाले देहायका ग्राहक तथा कारोबारका सम्बन्धमा उपदफा (१) बमोजमि ग्राहक तथा वास्तविक धनीको पहिचानको सम्पुष्टि गर्नु पर्नेछ:- । (क) ग्राहक जोखमियुक्त वा उच्चपदस्थ व्यक्तिलाई त्यस्तो व्यक्तिको परिवारको सदस्य तथा सम्बद्ध व्यक्ति भएको देखिएमा, वा । (ख) ग्राहकको काम कारबाही शंकास्पद देखिएमा । ७झ. निरन्तर अनुगमन गर्ने: सूचक संस्थाले देहायको कार्य गरी ग्राहक, वास्तविक धनी वा कारोबारका सम्बन्धमा निरन्तर अनुगमन (अनगोइड ड्यु डिलिजेन्स) गर्नु पर्नेछ:- ।

(क) ग्राहकका सम्बन्धमा आफूसँग प्राप्त जानकारी, नजिको व्यवसाय वा जोखिम सम्बन्धी वविरण अनुरूप कारोबार भए वा नभएको सुनिश्चिति गर्न नजिसँग व्यावसायिक सम्बन्ध कायम रहेसम्म सुक्ष्म परीक्षण गर्ने, । (ख) खण्ड (क) बमोजमि सुक्ष्म परीक्षण गर्न आवश्यक भए नजिसँग सम्पत्तिको स्रोत समेत माग गर्ने वा परीक्षण गर्ने, । (ग) उच्चपदस्थ व्यक्तिलाई उच्च जोखिमियुक्त लगायतका ग्राहक तथा नजिसँगको व्यावसायिक सम्बन्ध, कारोबार तथा वास्तविक धनीसँग सम्बन्धित कागजात तथा वविरण अद्यावधिक भएको सुनिश्चिति गर्न मौजुदा कागजात तथा वविरणको पुनरावलोकन गरी अद्यावधिक गर्ने, । (घ) सीमापार करेस्पन्डिङ्ग बैकडिङ्ग तथा वायर स्थानान्तरण सम्बन्धी कारोबार तथा ग्राहकका सम्बन्धमा नियमिति रुपमा अनुगमन गर्ने, । (ङ) नियमनकारी निकायले तोकदिए बमोजमिको अन्य कार्य गर्ने, र । (च) सूचक संस्था आफैले उपयुक्त ठानेका अन्य कार्य गर्ने । ७ज. तेस्रो पक्षबाट ग्राहक पहिचान तथा सम्पुष्टि गराउन सकिने: (१) देहायको अवस्थामा सूचक संस्थाले ग्राहक पहिचान तथा सम्पुष्टि सम्बन्धी केही कार्य तेस्रो पक्षबाट गराउन सक्नेछ:- । (क) ग्राहकको पहिचान तथा सम्पुष्टियस परछिँद बमोजमि हुने कुरामा सूचक संस्था वशिस्त्त भएमा, । (ख) यस परछिँद बमोजमि आवश्यक ग्राहकको पहिचान तथा सम्पुष्टि गर्न प्रयोग गरिएका सम्पूर्ण कागजात तथा वविरण सम्बन्धी जानकारी सूचक संस्थालाई तत्काल प्राप्त हुने भएमा, र । (ग) ग्राहक पहिचान तथा सम्पुष्टि गर्न प्रयोग गरिएका सम्पूर्ण कागजात, वविरण तथा जानकारी सूचक संस्थाले मागेका बखत वनि कुनै वलिम्ब प्राप्त हुने सुनिश्चिति भएमा । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको तेस्रो पक्षको रुपमा रहेको संस्थाबाट भएको ग्राहकको पहिचान तथा सम्पुष्टिलाई सूचक संस्थाले स्वीकार गर्न पाउने छैन:- । (क) त्यस्तो संस्था सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वतितीय लगानी नविरण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पालना नगर्ने वा आंशिक रुपमा मात्र पालना गर्ने भनी पहिचान भएको मुलुकको भएमा, । (ख) त्यस्तो संस्थामा ग्राहकको पहिचान तथा सम्पुष्टि सम्बन्धी यस परछिँद बमोजमिको व्यवस्था वदियमान नभएमा, वा । (ग) त्यस्तो संस्था सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वतितीय लगानी नविरण सम्बन्धी नियम, नरीक्षण, सुपरीवेक्षणको दायरा अन्तर्गतको नभएमा । (३) उपदफा (१) बमोजमि तेस्रो पक्षबाट ग्राहकको पहिचान तथा सम्पुष्टि गरिएको भए तापनियस परछिँद बमोजमि ग्राहक पहिचान तथा सम्पुष्टि सम्बन्धी अन्तमि दायित्व सूचक संस्थाको हुनेछ । ७ट. नयाँ प्रवधि वा आफै उपस्थिति नहुने ग्राहक वा कारोबार सम्बन्धी व्यवस्था: (१) सूचक संस्थाले प्रचलनमा आइसकेका वा नयाँ उपकरण तथा व्यापारिक अभ्यास, आफै उपस्थिति नहुने ग्राहक वा कारोबार, वविरण प्रणाली वा नवीन वा वकिसको क्रममा रहेको प्रवधिबाट सरिजना हुन सक्ने सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वतितीय लगानी सम्बन्धी जोखमिको पहिचान तथा सोको मूल्याङ्कन गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमि जोखमिको पहिचान तथा मूल्याङ्कन त्यस्तो उपकरण, व्यापारिक अभ्यास, वविरण प्रणाली वा प्रवधि प्रयोगमा ल्याउनु अगावै गर्नु पर्नेछ । (३) सूचक संस्थाले उपदफा (१) बमोजमि पहिचान तथा मूल्याङ्कन गरिएको जोखमिको व्यवस्थापन गर्न पर्याप्त उपाय अपनाउनु पर्नेछ । (४) आफै उपस्थिति नहुने ग्राहकसँग व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापना गर्दा वा कारोबार गर्दा हुन सक्ने सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वतितीय लगानी सम्बन्धी वशिष जोखमिलाई सम्बोधन गर्न सूचक संस्थाले ग्राहकको पहिचान तथा सम्पुष्टि सम्बन्धी नीति तथा कार्यवधि बिनाई लागू गर्नु पर्नेछ । ७ठ. वायर स्थानान्तरण (ट्रान्सफर) सम्बन्धी दायित्व: (१) वतितीय संस्थाले प्रचलति कानून बमोजमि जुनसुकै मुद्रा वा जतसुकै रकमको वायर स्थानान्तरण गर्नु अगावै देहाय बमोजमिको वविरण तथा जानकारी लई ग्राहकको सही पहिचान तथा सम्पुष्टि गर्नु पर्नेछ:- । (क) उत्पत्ति रित्ताको नाम, । (ख) उत्पत्ति रित्ताको खाता नम्बर र खाता नभएको अवस्थामा कारोबार पहिचान हुन सक्ने छुट्टै स्रोत नम्बर, । (ग) उत्पत्ति रित्ताको ठेगाना वा सो नभएको अवस्थामा नजिको जन्ममिति र जन्मस्थान वा नागरिकता नम्बर वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर वा ग्राहक पहिचान नम्बर, । (घ) हतिधकिारीको नाम तथा खाता नम्बर र खाता नभएको अवस्थामा कारोबार पहिचान हुन सक्ने छुट्टै स्रोत नम्बर, । (ङ) नियमनकारी निकायले तोकदिएको अन्य वविरण वा जानकारी । स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनका लागि "उत्पत्ति रित्ता" भन्नाले वायर ट्रान्सफर मार्फत रकम पठाउने वास्तविक धनी समेतलाई सम्झनु पर्छ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको व्यवस्था व्याच फायलमा जम्मा हुने वायर स्थानान्तरणको हकमा समेत लागू हुनेछ । (३) कारोबार भएको वयहोरा कार्डमा देखिने गरी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वा प्रपिट कार्ड मार्फत वस्तु वा सेवा खरीदको परिणाम स्वरुप भएको वायर स्थानान्तरणमा उपदफा (१) बमोजमिको व्यवस्था तथा वतितीय संस्थाहरुबीच आफैले आफ्नो खातामा वायर स्थानान्तरण गर्दा उपदफा (१) वा (२) को व्यवस्था लागू हुने छैन । (४) उत्पत्ति रित्ता वा हतिधकिारी आफ्नो वदियमान ग्राहक भएमा, नजिले गर्ने कारोबारबाट कसूरको जोखमि नहुने देखिएमा र नजिको सही पहिचान तथा सम्पुष्टि भएकोमा वतितीय संस्था सन्तुष्ट रहेमा वतितीय संस्थाले उपदफा (१) बमोजमि ग्राहक पहिचान तथा सम्पुष्टि निगर्न समेत सक्नेछ । (५) वतितीय संस्थाले ग्राहकको पचहत्तर हजार रुपैयाँ वा सोभन्दा कम मूल्यको वायर स्थानान्तरण गर्दा उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजमिको वविरण वा जानकारी नलनि सक्नेछ । (६) वतितीय संस्थाले उपदफा (१) बमोजमिका वविरणहरु भुक्तानी शर्ङ्खला अन्तर्गतका वा भुक्तानी दनि वतितीय संस्थालाई वायर स्थानान्तरणको भुक्तानी सन्देश (पेमेन्ट म्यासेज) का साथ संलग्न गर्नु पर्नेछ । (७) वायर स्थानान्तरण सम्बन्धी माध्यम (इन्टरमडियरी) को रुपमा काम गर्ने वा भुक्तानी दनि नेपालको कुनै वतितीय संस्थाले उपदफा (६) बमोजमिको वविरण प्राप्त भएको सुनिश्चिति गर्नु पर्नेछ । (८) उपदफा (७) बमोजमिको आवश्यक कागजात वा वविरण नभएको पाइएमा वतितीय संस्थाले रकम पठाउने वा भुक्तानी शर्ङ्खला अन्तर्गतको वतितीय संस्थासँग माग गर्नु पर्नेछ ।

(९) उपदफा (८) बमोजमि माग गरेको वविरण प्राप्त हुन नसकेमा भुक्तानी दनि वा माध्यमको रुपमा काम गर्ने नेपालको वत्तीय संस्थाले त्यस्तो वायर स्थानान्तरण उपदफा (१०) बमोजमिको नीति तथा कार्यवधिकि आधारमा नलिम्बन, अस्वीकार वा भुक्तानी गर्न सक्नेछ । (१०) प्रचलति कानून बमोजमि वायर स्थानान्तरण सम्बन्धी कारोबार गर्ने नेपालको वत्तीय संस्थाले वायर स्थानान्तरणको अनुगमन, सोधखोज, नलिम्बन, अस्वीकार, वास्तवकि धनी तथा हतिधकिारीको पहचान, भुक्तानी लगायतका वषियमा जोखमिमा आधारति नीति तथा कार्यवधि बनाई लागू गर्नु पर्नेछ । (११) वत्तीय संस्थाले वायर स्थानान्तरण सम्बन्धी कारोबार गर्दा उत्पत्तकिर्ता वा हतिधकिारीको यस दफा बमोजमिको वविरण भए नभएको यकनि गर्न आवश्यक अनुगमन गर्नु पर्नेछ । (१२) पचहत्तर हजार रूपैयाँ वा सोभन्दा बढी रकमको वायर स्थानान्तरण सम्बन्धी कार्य गर्ने वत्तीय संस्थाले उक्त रकमको भुक्तानी दँदा हतिधकिारी सही पहचान गर्नु पर्नेछ । (१३) वायर स्थानान्तरण मार्फत रकम वा मूल्य पठाउने, माध्यमको रुपमा काम गर्ने तथा भुक्तानी दनि वत्तीय संस्थाले वायर स्थानान्तरण सम्बन्धी सम्पूर्ण अभलिख तथा वविरण कारोबार भएको मतिलि कम्तीमा पाँच वर्षसम्म सुरक्षति राख्नु पर्नेछ । (१४) वायर स्थानान्तरण मार्फत रकम वा मूल्य पठाउने, माध्यमको रुपमा काम गर्ने वा भुक्तानी दनि वत्तीय संस्थाले परिच्छेद ६ख. बमोजमिको व्यक्ती, समूह वा संगठनको रकम तत्काल रोकका राख्नु पर्नेछ र कसैले कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । (१५) वायर स्थानान्तरण सम्बन्धी कारोबार गर्ने वत्तीय संस्थाले आफ्नो एजेन्टको सम्बन्धमा देहायको व्यवस्था गर्नु पर्नेछः- । (क) सम्पत्तशुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वत्तीय लगानी नविरण सम्बन्धी कार्यक्रम लागू गराउने र सोको पालना भए वा नभएको सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने, । (ख) एजेन्टको अद्यावधिक वविरण तयार गरी सार्वजनकि रुपमा वेबसाइटमा प्रकाशन गर्ने । (१६) वायर स्थानान्तरण सम्बन्धमा राष्ट्र बैङ्कले थप आवश्यक र उपयुक्त व्यवस्था गर्न सक्नेछ । ७ड. सीमापार करेस्पन्डिङ्ग बैङ्किङ्ग सम्बन्ध सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) वत्तीय संस्थाले प्रचलति कानून बमोजमि सीमापार करेस्पन्डिङ्ग बैङ्किङ्ग सम्बन्ध कायम गर्दा तथा कारोबार गर्दा देहाय बमोजमिको उपाय अपनाउनु पर्नेछः- । (क) रेस्पन्डेन्ट वत्तीय संस्थाको पहचान तथा सम्पुष्टि गर्ने, । (ख) रेस्पन्डेन्ट वत्तीय संस्थाले गर्ने काम कारबाहीको सम्बन्धमा पर्याप्त जानकारी हासलि गर्ने, । (ग) खण्ड (ख) बमोजमि प्राप्त जानकारी समेतका आधारमा रेस्पन्डेन्ट वत्तीय संस्थाले गर्ने व्यवसायको प्रकृति पूर्ण रुपमा थाहा पाउने, । (घ) सार्वजनकि रुपमा उपलब्ध सूचनाका आधारमा रेस्पन्डेन्ट वत्तीय संस्थाको प्रतष्ठा, सो उपर हुने सुपरीवेक्षणको गुणस्तर तथा सम्पत्तशुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वत्तीय लगानी सम्बन्धी अनुसन्धान वा नयिमन सम्बन्धी कारबाहीमा परे नपरेको समेतका सम्बन्धमा मूल्याङ्कन गर्ने, ।

(ड) रेस्पन्डेन्ट वत्तीय संस्थाको सम्पत्तशुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वत्तीय लगानी नयिन्त्रण प्रणाली तथा सोको पर्याप्तताको मूल्याङ्कन गर्ने, । (च) करेस्पन्डिङ्ग बैङ्किङ्ग सम्बन्ध कायम गर्नु पूर्व आफ्नो व्यवस्थापन हेर्ने उच्च अधिकारीको स्वीकृति लिने, । (छ) सम्पत्तशुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वत्तीय लगानी नविरण सम्बन्धमा आ-आफ्नो जिम्मेवारी स्पष्ट रुपमा थाहा पाउने, । (ज) भुक्तानी दनि खाता (पेएबल थ्रु एकाउन्ट) को प्रयोग गर्ने ग्राहकको सम्बन्धमा रेस्पन्डेन्ट वत्तीय संस्थाले यस परिच्छेद बमोजमिको ग्राहक पहचान तथा सोको सम्पुष्टि सम्बन्धी व्यवस्था पालना गरे वा नगरेको, त्यस्तो ग्राहक उपर नयिमति अनुगमन पद्धतिको कार्यान्वयन गरे वा नगरेको तथा माग गरेको बखत आफूलाई आवश्यक वविरण उपलब्ध गराउन सक्षम रहे वा नरहेको सुनिश्चति गर्ने, । स्पष्टीकरणः यस खण्डको प्रयोजनका लागि "भुक्तानी दनि खाता (पेएबल थ्रु एकाउन्ट)" भन्नाले कारोबारको सम्बन्ध रहेको तेस्रो पक्षले समेत प्रत्यक्ष रुपमा प्रयोग गर्ने करेस्पन्डेन्ट खाता सम्झनु पर्छ । (झ) सम्पत्तशुद्धीकरण (मनी लाउन्ड्रिङ्ग) नविरण तथा व्यावसायकि वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा थप । शेल बैङ्कसँग व्यावसायकि सम्बन्ध स्थापना वा कारोबार नगर्ने तथा गरिहेको भए नरिन्तरता नदनि कुराको सुनिश्चति गर्ने, र । (ज) रेस्पन्डेन्ट वत्तीय संस्थाले कुनै शेल बैङ्कलाई आफ्नो खाता प्रयोग गर्न अनुमति नदनि कुराको सुनिश्चति गर्ने । (२) वत्तीय संस्थाले आफैँ वा ग्राहकको तर्फबाट गरिदिएको सीमापार करेस्पन्डिङ्ग बैङ्किङ्ग सम्बन्धी व्यावसायकि सम्बन्ध वा कारोबार गर्दा उपदफा (१) बमोजमिको व्यवस्था पालना गर्नु पर्नेछ । ७ड. खास कारोबारमा विशेष ध्यान दनि पर्नेः (१) सूचक संस्थाले देहायका कारोबारका सम्बन्धमा विशेष ध्यान दनि पर्नेछः- । (क) आर्थकि वा कानूनी उद्देश्य स्पष्ट नदेखनि जटलि, ठूलो वा अस्वभावकि प्रवृत्ति सबै कारोबार, । (ख) सम्पत्तशुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वत्तीय लगानी नविरण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको पालना नगर्ने वा आंशकि रुपमा मात्र पालना गर्ने भनी पहचान भएको मुलुकको व्यक्ती, संस्था वा कानूनी प्रबन्धसँगको व्यावसायकि सम्बन्ध वा कारोबार, वा । (ग) नयिमनकारी नकियाले तोकिएको अन्य कारोबार । (२) सूचक संस्थाले उपदफा (१) मा उल्लिखित कारोबारको पृष्ठभूमि तथा उद्देश्यको सम्बन्धमा सकेसम्म बढी परीक्षण गर्ने र सोबाट प्राप्त निष्कर्षको लिखित रुपमा अभलिख राख्नु पर्नेछ । (३) सूचक संस्थाले उपदफा (२) बमोजमिको अभलिख कम्तीमा पाँच वर्षसम्म सुरक्षति राख्नु पर्नेछ र वत्तीय जानकारी इकाई, नयिमनकारी नकिया वा अधिकारप्राप्त अधिकारीले माग गरेका बखत तत्काल उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

७ण. कारोबार गर्न नहुनेः (१) सूचक संस्थाले देहायको ग्राहकको खाता खोल्न वा त्यस्तो ग्राहकसँग व्यावसायकि सम्बन्ध कायम गर्न वा कारोबार गर्न

हुँदैन:- । (क) यस परचिह्न बमोजमि ग्राहक पहिचान तथा सम्पुष्टिगर्न आवश्यक कागजात, वविरण तथा जानकारी उपलब्ध नगराउने, वा । (ख) यस परचिह्न बमोजमि उपलब्ध गराएको कागजात, वविरण तथा जानकारीका आधारमा ग्राहकको पहिचान तथा सम्पुष्टि हुन नसक्ने । (२) सूचक संस्थाले वदियमान ग्राहकका सम्बन्धमा उपदफा (१) बमोजमिको अवस्था वदियमान भएमा त्यस्तो ग्राहकसँगको व्यावसायिक सम्बन्ध अन्त्य गर्नुपर्नेछ र आवश्यक भए सोको जानकारी वत्तितीय जानकारी इकाईलाई समेत दनि पर्नेछ । ७त. सूचक संस्थाको दायत्वः (१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम वा जारी भएको नरिदेशिका वा दिएको नरिदेशनको कार्यान्वयनका लागि सूचक संस्थाले आफ्नो देश, भौगोलिक क्षेत्र, कार्यक्षेत्र, व्यवसायको आकार, ग्राहक, कारोबार तथा जोखमिका आधारमा सम्पत्तशुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वत्तितीय लगानी नविरण सम्बन्धी नीति तथा कार्यवधिबिनाई लागू गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको नीति तथा कार्यवधिमि देहायका वषियहरु समावेश गर्नु पर्नेछ:- । (क) ग्राहकको पहिचान, व्यावसायिक सम्बन्ध, अनुगमन, कारोबारको सूचना, अभिलेख लगायतका अन्य दायत्वका सम्बन्धमा आन्तरिक नीति, प्रकृया तथा नयिन्त्रण सम्बन्धी व्यवस्था, । (ख) नरिन्तर अनुगमन सम्बन्धी व्यवस्था, । (ग) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम वा जारी भएको नरिदेशिका वा नरिदेशनको पालना गर्ने वा गराउने व्यवस्था, । (घ) उच्च मर्यादा भएका कर्मचारी कायम गर्न कर्मचारी भर्ना लगायतका वषियमा कार्यवधिको पर्याप्त व्यवस्था, । (ङ) कर्मचारीलाई नयिमति रुपमा तालीम तथा पुनर्ताजगी सम्बन्धी व्यवस्था, । (च) काम कारबाहीको स्वतन्त्र रुपमा अनुगमन, नरीक्षण, लेखापरीक्षण गरी अभिलेख अद्यावधिक गर्ने प्रभावकारी व्यवस्था, । (छ) शंकास्पद कारोबारको पहिचान तथा जानकारी सम्बन्धी व्यवस्था, । सम्पत्तशुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) नविरण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा थप । (छ१) दफा ७ज., ७ठ. र ७ड. सँग सम्बन्धित काम वा कारोबारको सलिसलामा सम्बन्धित संस्थासँग सूचना आदानप्रदान गर्ने व्यवस्था, । सम्पत्तशुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) नविरण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा थप । (छ२) ग्राहकको पहिचानको सम्पुष्टि तथा व्यावसायिक सम्बन्धको प्रयोग र सर्तको पालनाको सम्बन्धमा जोखमि व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था, । (ज) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम वा जारी गरिएको नरिदेशिका वा दिएको नरिदेशन बमोजमिको दायत्व पूरा गर्न र सोको प्रभावकारिता मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक हुने अन्य व्यवस्था, र । (झ) नयिमनकारी नकियले तोकदिएका अन्य व्यवस्था ।

(३) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम वा जारी गरिएको नरिदेशिका वा दिएको नरिदेशन बमोजमिको दायत्व नरिन्तर रुपमा पूरा गर्न सूचक संस्थाले व्यवस्थापन स्तरको कार्यान्वयन अधिकारी (कम्प्लायन्स अफसिर) नयिक्त गर्नु पर्नेछ । (४) सूचक संस्थाले उपदफा (३) बमोजमिको कार्यान्वयन अधिकारीलाई देहायको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सोका लागि आवश्यक साधन स्रोत उपलब्ध हुने सुनिश्चित गर्नु पर्नेछ:- । (क) आफ्नो कार्य सम्पादनको सलिसलामा आवश्यक कुनै पनि अभिलेख, हिसाब कतिब र लेखा सम्बन्धी कागजातहरु उपर पहुँच प्राप्त गर्ने, । (ख) सूचक संस्थाको सम्बन्धित कर्मचारीसँग कुनै सूचना, जानकारी, वविरण वा कागजात माग गर्ने र प्राप्त गर्ने, । (ग) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिमावली वा जारी गरिएको नरिदेशिका वा नरिदेशनको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक अन्य कार्य गर्ने, र । (घ) नयिमनकारी नकियले तोकेको अन्य कार्य गर्ने । सम्पत्तशुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) नविरण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा थप । (५) सूचक संस्थाले प्रचलित कानूनमा भएको परिवर्तन, जोखमि मूल्याङ्कन, व्यवसाय र प्रवधिमि भएको परिवर्तन, कसूर गर्ने तरिका तथा प्रवृत्तमि आएको परिवर्तन समेतको आधारमा वार्षिक रुपमा कम्तीमा एक पटक र आवश्यकता अनुसार एक पटकभन्दा बढी जोखमिमि आधारित संस्थागत नीति, कार्यवधि तथा कार्ययोजना अद्यावधिक गरी नयिमनकारी नकियमा पेश गर्नु पर्नेछ । सम्पत्तशुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) नविरण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा थप । (६) सूचक संस्थाले यस ऐन बमोजमि गर्नु पर्ने ग्राहकको पहिचान, कारोबारको अनुगमन, नरिधारित सीमाभन्दा बढीको कारोबार वा शंकास्पद कारोबारको पहिचान तथा सोको आधार, जोखमि मूल्याङ्कन तथा व्यवस्थापन, नीति तथा कार्यवधिको कार्यान्वयन तथा यस ऐन बमोजमि गर्नु पर्ने अन्य कामकारबाही वदियुतीय माध्यमबाट समेत गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । तर नयिमनकारी नकियले जोखमि मूल्याङ्कनको आधारमा कम जोखमि देखिएको क्षेत्रको सूचक संस्थाको यस उपदफा बमोजमिको कुनै कामकारबाही वदियुतीय माध्यमबाट गर्न नपर्ने गरी छुट दनि सक्नेछ । ७त. शाखा कार्यालय वा सहायक कम्पनीको दायत्वः (१) एकै समूह अन्तर्गत नेपाल वा वदिशमा सञ्चालित सूचक संस्था वा वदिशमा शाखा कार्यालय वा अधिकांश स्वामित्व रहने गरी संस्था स्थापना गर्ने सूचक संस्थाले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम वा जारी भएको नरिदेशिका वा दिएको नरिदेशन बमोजमि सम्पत्तशुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वत्तितीय लगानी नविरण सम्बन्धी व्यवस्थाको पालना समूहगत रुपमा गर्नु पर्नेछ । स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनका लागि "अधिकांश स्वामित्व" भन्नाले पचास प्रतिशत वा सोभन्दा बढीको स्वामित्व समूहनु पर्छ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमिको सूचक संस्थाले सम्पत्तशुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वत्तितीय लगानी नविरण सम्बन्धमा देहायका वषियहरु समेत समावेश गरी समूहगत नीति तथा कार्यवधिबिनाई लागू गर्नु पर्नेछ:- । (क) ग्राहकको पहिचान तथा सम्पुष्टि र सम्पत्तशुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी

कार्यमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धी सूचना आदान प्रदान गर्ने, । (ख) नयिमनकारी नकियले तोकदिए बमोजमि ग्राहक, कारोबार, खाता, लेखा परीक्षण, समूहगत परपालना र सम्पत्तशुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी नविरण सम्बन्धी कार्यक्रम समेतको जानकारी समूहगत रुपमा आदान प्रदान गर्ने, र । (ग) खण्ड (क) वा (ख) बमोजमि आदान प्रदान गरिएका सूचनाको प्रयोग तथा गोपनीयताको सुरक्षा गर्ने पर्याप्त व्यवस्था । (३) उपदफा (१) र (२) बमोजमिको व्यवस्था पालना गर्न सम्बन्धित मुलुकको कानूनको कारणले कठिनाई हुने भएमा एकै समूह अन्तर्गत सञ्चालित सूचक संस्था वा वदिशमा शाखा कार्यालय वा अधिकांश स्वामित्व रहने गरी संस्था स्थापना गर्ने सूचक संस्थाले नयिमनकारी नकियालाई जानकारी दनुि पर्नेछ र त्यस्तो संस्थाले सम्पत्तशुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी जोखिम व्यवस्थापन गर्न अतिरिक्त उपाय अपनाउनु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि अवलम्बन गरिएका अतिरिक्त उपायहरु सम्पत्तशुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी जोखिम व्यवस्थापन गर्न पर्याप्त नहुने देखेमा वदिशमा खोलेको शाखा कार्यालय वा अधिकांश स्वामित्व रहने गरी स्थापना गरेको संस्थालाई नयिमनकारी नकियाले दफा ७फ. बमोजमिको कारबाही गर्न वा त्यस्तो शाखा वा संस्था बन्द गराउन सक्नेछ । ७द. अभिलेख सुरक्षित राख्नु पर्ने: (१) सूचक संस्थाले देहाय बमोजमिका कागजात, वविरण तथा अभिलेख व्यावसायिक सम्बन्ध समाप्त भएको वा कारोबार भएको वा आकस्मिक कारोबार भएको मतिलि कम्तीमा पाँच वर्षसम्म दुरुस्त रुपले व्यवस्थिति तथा सुरक्षित राख्नु पर्नेछ:- । (क) ग्राहक तथा वास्तविक धनीको पहिचान तथा सम्पुष्टिसम्बन्धी अभिलेख, । (ख) ग्राहक, वास्तविक धनी र कारोबारका सम्बन्धमा गरिएको विश्लेषणको नषिकर्ष तथा प्रतविदन सम्बन्धी सबै कागजात, वविरण तथा अभिलेख, । (ग) सूचक संस्थाको लेखा तथा व्यावसायिक कागजात, वविरण तथा अभिलेख, । (घ) स्वदेशी वा वैदेशिक रुपमा गरिएका कारोबारसँग सम्बन्धित आवश्यक सबै कागजात, वविरण तथा अभिलेख, । (ङ) कारोबार गर्न गरेको प्रयासको कागजात, वविरण तथा अभिलेख, र । (च) नयिमनकारी नकियाले तोकदिए बमोजमिका अन्य कागजात, वविरण तथा अभिलेख । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सूचक संस्थाले तोकिएका कागजात, वविरण तथा अभिलेख पाँच वर्षभन्दा घटी नहुने गरी तोकिएको थप अवधिसम्म सुरक्षित राख्नु पर्नेछ । (३) सूचक संस्थाले उपदफा (१) वा (२) बमोजमि कागजात, वविरण तथा अभिलेख राख्दा प्रत्येक कारोबार स्पष्ट देखिने र कानूनी कारबाहीको सलिसलामा प्रमाणको रुपमा प्रयोग गर्न सकिने गरी राख्नु पर्नेछ ।

(४) यस दफा बमोजमि राखिएका कागजात, वविरण तथा अभिलेख अधिकार प्राप्त अधिकारीले माग गरेका बखत तत्कालै उपलब्ध हुन सक्ने गरी राख्नु पर्नेछ । (५) सूचक संस्थाले शंकास्पद कारोबार सम्बन्धी प्रतविदन पाँच वर्षसम्म सुरक्षित राख्नु पर्नेछ । सम्पत्तशुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) नविरण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा थप । (५क) यस ऐन वा प्रचलित कानून बमोजमि सूचक संस्थाले ग्राहकबाट लिएको सूचना तथा वविरण प्रचलित कानून बमोजमि प्रकट गर्नु पर्ने अवस्थामा बाहेक गोप्य राख्नु पर्नेछ । कसैले त्यस्तो गोपनीयता भङ्ग गरेमा नयिमनकारी नकियाले त्यस्तो सूचक संस्थालाई दफा ७फ. बमोजमि कारबाही गर्न सक्नेछ । (६) सूचक संस्थाले कागजात, वविरण तथा अभिलेख सुरक्षित राख्ने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ७ध. शंकास्पद कारोबार सम्बन्धी प्रतविदन दनुि पर्ने: (१) सूचक संस्थाले ग्राहक, कारोबार वा सम्पत्तिको सम्बन्धमा देहायको अवस्था वदिमान भएमा सम्पत्तशुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) नविरण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा संशोधित । सोको जाँचबुझ गरी तत्काल वित्तीय जानकारी इकाईलाई शंकास्पद कारोबार सम्बन्धी प्रतविदन दनुि पर्नेछ:- । (क) कुनै सम्पत्तशुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) नविरण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा संशोधित । सम्पत्तशुद्धीकरण, आतङ्ककारी कार्य वा आमवनिाशका हातहतयार नरिमाण तथा वसितारमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसूर वा अन्य कसूरसँग सम्बन्धित भएको शङ्का लागेमा वा शङ्का गर्नु पर्ने मनासबि आधार भएमा, वा । (ख) कुनै सम्पत्तशुद्धीकरण आतङ्ककारी कार्य, आतङ्ककारी व्यक्ती वा आतङ्ककारी संगठन वा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानीसँग सम्बन्धित वा जोडिएको वा त्यस्तो कार्यमा वा त्यस्तो व्यक्ती वा संगठनबाट प्रयोग हुन सक्ने शङ्का लागेमा वा शङ्का गर्नु पर्ने मनासबि आधार भएमा । (२) सूचक संस्थाले उपदफा (१) बमोजमिको शंकास्पद कारोबार सम्बन्धी प्रतविदन ग्राहकले कुनै कारोबार गर्ने प्रयास मात्र गरेमा समेत दनुि पर्नेछ । सम्पत्तशुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) नविरण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा थप । (२क) उपदफा (१) वा (२) बमोजमि शंकास्पद कारोबार देखिएको ग्राहकको पहिचान, सम्पुष्टि वा त्यस्तै अन्य कुनै कार्य गर्दा सोको जानकारी ग्राहकले पाउन सक्छ भन्ने । सूचक संस्थालाई लागेमा शङ्कास्पद कारोबार सम्बन्धी प्रतविदन पेश गरेपछि ग्राहक पहिचान वा सम्पुष्टि अध्यावधिक गर्नु पर्नेछ । (३) शंकास्पद कारोबार पहिचान गर्ने थप आधार, शंकास्पद कारोबार सम्बन्धी प्रतविदनको ढाँचा, पद्धतितथा कार्यवधिवित्तीय जानकारी इकाईले तोकदिए बमोजमि हुनेछ । सम्पत्तशुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) नविरण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा थप ।

७घ१. यस परिच्छेदको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नु पर्ने: सूचक संस्थाले आमवनिासका हातहतयार नरिमाण तथा वसितारमा वित्तीय लगानीका सन्दर्भमा

समेत यस परचिछेद बमोजमिको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । ## परचिछेद - ३क. । सूचक संस्थाको नयिमन तथा सुपरीवेक्षण सम्बन्धी व्यवस्था । ७न. सूचक संस्थाको नयिमन तथा सुपरीवेक्षण: (१) यस ऐन बमोजमि सूचक संस्थाले काम कारबाही गरे वा नगरेको सम्बन्धमा प्रचलति कानून बमोजमि स्थापति नयिमनकारी नकियाबाट नयिमन तथा सुपरीवेक्षण हुनेछ । (२) कुनै सूचक संस्थाको नयिमनकारी नकियाको सम्बन्धमा प्रचलति कानूनमा कुनै व्यवस्था रहेनछ भने त्यस्तो सूचक संस्थाको नयिमनकारी नकियाको रुपमा कार्य गर्न नेपाल सरकारले समन्वय समितिको परामर्शमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी कुनै नकिया वा नयिमनकारी नकियाको रुपमा रहेको कुनै संस्थालाई तोक्न सक्नेछ । (३) सूचक संस्थाको नयिमन तथा सुपरीवेक्षण गर्ने सम्बन्धमा नयिमनकारी नकियाले प्रचलति कानूनमा उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त यस ऐन बमोजमिको काम, कर्तव्य र अधिकार समेत पालना र प्रयोग गर्नु पर्नेछ । ७प. नयिमनकारी नकियाको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) यस ऐनको प्रयोजनको लागि नयिमनकारी नकियाको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) आवधिक रुपमा वा आवश्यकता अनुसार आफ्नो कार्यक्षेत्र तथा आफूले नयिमन सुपरीवेक्षण गर्नु पर्ने सूचक संस्थाको जोखिमको पहिचान, मूल्याङ्कन तथा अनुगमन गर्ने तथा जोखिम व्यवस्थापन गर्न पर्याप्त तथा प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्ने, । (ख) आफूले सुपरीवेक्षण गर्नु पर्ने सूचक संस्थालाई आवधिक रुपमा वा आवश्यकता अनुसार जोखिमको पहिचान, मूल्याङ्कन, अनुगमन तथा जोखिम व्यवस्थापन गर्न पर्याप्त तथा प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गराउने, । (ग) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम वा जारी गरिएको निर्देशिका वा दिएको निर्देशनको पालना गर्ने वा गराउने, । (घ) सूचक संस्थाले गर्ने कुनै व्यवसाय वा पेशा दर्ता गर्दा वा व्यवसायको लागि अनुमतपत्र वा इजाजतपत्र द्वाि पेशा वा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यक्तिले यस ऐन बमोजमिको काम कारबाही तथा दायित्व पूरा गर्नु पर्ने शर्त तोक्ने, । (ङ) सूचक संस्था दर्ता गर्दा वा व्यवसायको लागि अनुमतपत्र वा इजाजतपत्र द्वाि र त्यस्तो संस्थाको संस्थापना, स्थापना, सञ्चालन, व्यवस्थापन वा काम कारबाहीमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा स्वामित्व हुने, नियन्त्रण गर्ने वा सहभागी हुने वा सोको वास्तविकि धनी वा हितधिकारी व्यक्तिको सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) नविरण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा संशोधति । वित्तीय, गैरकानूनी आर्जन वा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा अपराधिक संलग्नता लगायत अन्य योग्यताको उपयुक्तता मापन सम्बन्धी मापदण्ड बनाई लागू गर्ने वा गराउने, ।

(च) सूचक संस्थाको व्यवसायगत सुपरीवेक्षण (पुडेन्सियल सुपरभजिन) सम्बन्धी आधारभूत मान्यतामा अन्तरनहिति सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कारी कार्यमा वित्तीय लगानी नविरण सम्बन्धी व्यवस्थाको परिपालना गराउने, । (छ) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम वा जारी गरिएको निर्देशिका वा दिएको निर्देशन वा आदेशको व्यवस्था पालना भए नभएको सम्बन्धमा सूचक संस्थाको आवश्यकता अनुसार स्थलगत नरीक्षण (अनसाइट इन्स्पेक्सन), गैरस्थलगत सुपरीवेक्षण (अफसाइट सुपरभजिन) वा अनुगमन गर्ने, । (ज) सूचक संस्थालाई परचिछेद-३ बमोजमिको दायित्व नरिवाह गर्न उपदफा (२) बमोजमि निर्देशन जारी गरी आवश्यक थप उपाय निर्धारण गर्ने वा गर्न लगाउने, । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) नविरण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा संशोधति । (झ) सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतङ्कारी कार्य वा आमवनासका हातहतियार निर्माण वा वसितारमा वित्तीय लगानी नविरण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पालना नगर्ने वा आंशिक रुपमा मात्र पालना गर्ने भनी अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पहिचान भएको मुलुकको ग्राहक, ग्राहक पहिचान, कारोबार, सो सम्बन्धमा सूचक संस्थाले गर्नु पर्ने जोखिम मूल्याङ्कन सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन वा मापदण्ड जारी गर्ने र सोको पालना भए वा नभएको अनुगमन गर्ने, । (ञ) सूचक संस्थाले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम वा जारी गरिएको निर्देशिका वा दिएको निर्देशन बमोजमिको दायित्व परिपालना गराउन सूचक संस्थामा रहेको जुनसुकै प्रकारको सूचना, जानकारी तथा कागजात उपलब्ध गराउन आदेश दिने, । (ट) कसूरको अनुसन्धान सम्बन्धी कार्यमा आवश्यक सहयोग पुर्याउने, । (ठ) सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतङ्कारी कार्यमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसूर वा अन्य कुनै कसूरको शङ्का लागेको वा शङ्का गर्नु पर्ने मनासबि आधार भएमा सूचक संस्थाले दफा ७थ. बमोजमि शंकास्पद कारोबार पहिचान, मूल्याङ्कन, प्रतविदन दिने व्यवस्था गरी सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरे नगरेको वशिष मूल्याङ्कन गर्ने, । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) नविरण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा संशोधति । (ड) सूचक संस्थाले शङ्कास्पद कारोबार सम्बन्धी प्रतविदन पेश नगरेको वा सूचक संस्थामा शङ्कास्पद कारोबार वा कार्य भएको देखिएमा सोको जानकारी वित्तीय जानकारी इकाईलाई दिने र कसूरजन्य कार्य भएको देखिएमा अनुसन्धानको लागि अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष लेखी पठाउने, । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) नविरण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा थप । (ड१) सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतङ्कारी कार्य वा आमवनासका हातहतियार निर्माण वा वसितारमा वित्तीय लगानी नविरण समेतका वषियको पालनाको सन्दर्भमा सम्बन्धित अन्तरसरकारी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले सार्वजनिक गरेको वर्गीकरणको बारेमा नयिमति रुपमा आफ्नो वेबसाइटमा सूचना प्रकाशन गर्ने, ।

(ढ) सूचक संस्थालाई सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कारी कार्यमा वित्तीय लगानी नविरण सम्बन्धमा तालीमको व्यवस्था गर्ने वा गराउने, र । (ण) तोकिए बमोजमिका अन्य कार्य गर्ने । (२) सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कारी कार्य नविरण गर्न र सोसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजमि

कार्य गर्न वा गराउन नियमनकारी निकायले आवश्यकता अनुसार सूचक संस्थालाई आदेश वा निर्देशन जारी गर्न वा मापदण्ड बनाई लागू गराउन सक्नेछ । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा थप । (२क) नियमनकारी निकायले आमवनासका हातहतथार नरुमाण तथा वसुतारमा वतुतीय लगानी नवारण गर्ने सम्बन्धमा उपदफा (१) वा (२) बमोजमिको काम, कर्तव्य र अधकारको समेत प्रयोग गर्नेछ । (३) वतुतीय संसुथाको नयिमन तथा सुपरीवेक्षण गर्ने नयिमनकारी नकायले एकै समूह अन्तर्गत रही एकै वा फरक फरक प्रकृतिको व्यवसाय गर्ने सूचक संसुथाको स्वदेशी वा वदेशी नयिमनकारी नकायसँग मल्लैर संयुक्त रुपमा नयिमन तथा सुपरीवेक्षण गर्न वा त्यसुता सूचक संसुथाको नयिमन तथा सुपरीवेक्षण सम्बन्धी सूचना तथा जानकारी आदान प्रदान गर्न सक्नेछ । (४) नयिमनकारी नकायले अन्य मुलुकको समान प्रकृतिको काम गर्ने नकायसँग सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वतुतीय लगानी गर्ने सम्बन्धमा नयिमन तथा सुपरीवेक्षण सम्बन्धी व्यवसुथा, सूचना वा जानकारी लगायतका अन्य वषियमा आपसी सहयोग आदान प्रदान गर्न आवश्यक व्यवसुथा गर्न सक्नेछ । (५) नयिमनकारी नकायले सहयोग आदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी अन्य व्यवसुथा तोकएि बमोजमि हुनेछ । ७फ. सूचक संसुथालाई कारबाही गर्न सक्ने: (१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम वा जारी गरएिको नरुदेशिका वा दफा ७प. को उपदफा (२) बमोजमि दएिको आदेश वा नरुदेशन वा जारी गरेको मापदण्ड पालना नगर्ने सूचक संसुथालाई नयिमनकारी नकायले देहाय बमोजमिको कुनै वा सबै कारबाही तथा सजाय गर्न सक्नेछ:- । (क) लखिति रुपमा सचेत गराउने, । (ख) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम वा जारी गरएिको नरुदेशिका वा दडिऐको आदेश वा नरुदेशनको उल्लङ्घन गरेमा सोको गाम्भीर्यका आधारमा कयासनी व्यवसायी तथा वतुतीय संसुथालाई दश लाखदेखि पाँच करोड रुपैयाँसम्म र अन्य सूचक संसुथालाई एक लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म जरविाना गर्ने, । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा थप । (ख१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिमावली वा जारी गरेको नरुदेशिका वा दएिको आदेश वा नरुदेशनको पटक पटक उल्लङ्घन गरेमा त्यसुतो उल्लङ्घनको गम्भीरता, जोखमि तथा सूचक संसुथाको पुँजी वा वार्षकि कारोबारको आधारमा प्रत्येक उल्लङ्घन बापत खण्ड (ख) बमोजमिको अधिकितम जरविाना गर्ने, । (ग) कारोबार, पेशा वा व्यवसाय गर्न आंशकि वा पूरण रुपमा रोक लगाउने, ।

(घ) अनुमतपित्तर, इजाजतपत्तर वा दर्ता नलिम्बन गर्ने, वा । (ङ) अनुमतपित्तर, इजाजतपत्तर वा दर्ता खारेज गर्ने । (२) सूचक संसुथालाई यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम वा जारी गरएिको नरुदेशिका वा दएिको नरुदेशन वा आदेशको उल्लङ्घनका सम्बन्धमा सजाय गर्न उपदफा (१) मा उल्लखिति सजाय पर्याप्त नहुने देखिएमा नयिमनकारी नकायले प्रचलति कानून बमोजमिको उपयुक्त सजाय गर्न सक्नेछ । (३) नयिमनकारी नकायले सूचक संसुथालाई उपदफा (१) वा (२) बमोजमि सजाय गर्दा त्यसुतो सजाय प्रभावकारी, अनुपातिक तथा नरुिधातुमक हुने गरी गर्नु पर्नेछ । (४) नयिमनकारी नकायले सूचक संसुथालाई यस दफा बमोजमि कारबाही वा सजाय गरेमा र त्यसुतो सजाय सूचक संसुथाको कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारीको काम कारबाहीको कारणले भएको देखिएमा त्यसुतो पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई सूचक संसुथाले प्रचलति कानून तथा त्यसुतो सूचक संसुथाको कानून बमोजमि आवश्यक कारबाही गर्नु पर्नेछ । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा थप । (४क) उपदफा (४) बमोजमि सूचक संसुथाले कारबाही नगरेमा नयिमनकारी नकायले सूचक संसुथाको अधिकार प्रयोग गरी त्यसुतो पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई आवश्यक कारबाही गरी त्यसरी कारबाही नगर्ने सूचक संसुथाको सञ्चालक वा सम्बन्धति पदाधिकारीलाई परपालनाको अवसुथा, वषियको गम्भीरता र सूचक संसुथाको प्रकृति अनुसार उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजमिको जरविाना गर्न वा पदबाट हटाउन वा दुवै कारबाही गर्न सक्नेछ । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा संशोधति । (५) नयिमनकारी नकायले यस दफा बमोजमि कारबाही तथा सजाय गर्दा सूचक संसुथा वा त्यसुतो संसुथाको पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई सफाइ पेश गर्ने मनासबि मौका दनुि पर्नेछ । (६) नयिमनकारी नकायले यस दफा बमोजमि गरेको कारबाही वा सजायमा चतित नबुझ्ने सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा संशोधति । सूचक संसुथा वा त्यसुतो संसुथाको कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारी पैतीस दनिभतिर सम्बन्धति केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न ऐन, २०७२ द्वारा संशोधति । उच्च अदालत समक्ष पुनरावेदन दनि सक्नेछ । परचिछेद-३ख. । नरुदेशक समतिति तथा समन्वय समतिति सम्बन्धी व्यवसुथा । ७ब. नरुदेशक समति: (१) सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतङ्ककारी कार्य वा आमवनासका हातहतथार नरुमाण तथा वसुतारमा वतुतीय लगानी नवारण सम्बन्धी कामकारबाहीको प्रभावकारतिकाे अनुगमन तथा समीक्षा गर्न देहाय बमोजमिको नरुदेशक समति रहनेछ:- । (क) नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्री - अध्यक्ष । (ख) नेपाल सरकारको कानून मन्त्री - सदस्य । (ग) महान्यायाधविकुता - सदस्य । (घ) मुख्य सचवि, नेपाल सरकार - सदस्य । (ङ) गभर्नर, राष्ट्र बैङ्क - सदस्य । (च) समन्वय समतिको संयोजक - सदस्य । (छ) सचवि, कानून, न्याय तथा संसदीय मामलि मन्त्रालय - सदस्य । (ज) सचवि, अर्थ मन्त्रालय - सदस्य-सचवि । (२) नरुदेशक समतिको बैठक कम्तीमा तीन महनिमा एक पटक बस्नेछ ।

(३) नरुदेशक समतिको बैठक सो समतिको अध्यक्षले तोकैको मति, समय र स्थानमा बस्नेछ । (४) नरुदेशक समतिको बैठकको कार्यवधि सो समति

आफैले नरिधारण गरे बमोजमि हुनेछ । (५) नरिदेशक समतिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) सम्पत्तशुद्धीकरण, आतङ्ककारी कार्य वा आमवनासका हातहतयार नरिमाण तथा वसितारमा वत्तीय लगानी नवारण सम्बन्धी समन्वय समतिबाट प्राप्त राष्ट्रिय नीतितथा कार्यक्रमको मस्यौदा पुनरावलोकन गरी स्वीकृतिको लागि नेपाल सरकार समक्ष सफारिसि गर्ने, । (ख) सम्पत्तशुद्धीकरण, आतङ्ककारी कार्य वा आमवनासका हातहतयार नरिमाण तथा वसितारमा वत्तीय लगानी नवारण सम्बन्धी राष्ट्रिय नीतितथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गराउने र सोको पुनरावलोकन गर्ने, । (ग) सम्पत्तशुद्धीकरण, आतङ्ककारी कार्य वा आमवनासका हातहतयार नरिमाण तथा वसितारमा वत्तीय लगानी नवारणमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले सम्पादन गर्नु पर्ने कार्यको नरिधारण तथा समन्वय गर्ने र सोको लागि आवश्यक संयन्त्र नरिमाण गर्ने, । (घ) सम्पत्तशुद्धीकरण, आतङ्ककारी कार्य वा आमवनासका हातहतयार नरिमाण तथा वसितारमा वत्तीय लगानी नवारणमा यस ऐन बमोजमिको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न वा गराउन सम्बन्धति नकायलाई आवश्यक नरिदेशन दनि, । (ङ) सम्पत्तशुद्धीकरण, आतङ्ककारी कार्य वा आमवनासका हातहतयार नरिमाण तथा वसितारमा वत्तीय लगानी नवारण सम्बन्धी समन्वय समतिबाट प्राप्त राष्ट्रिय जोखमि मूल्याङ्कन प्रतविदन स्वीकृत गर्ने, । (च) वर्षभरिमा गरेको कामको वार्षिक प्रतविदन तयार गरी नेपाल सरकारमा पेश गर्ने । ७३. समन्वय समतिः (१) सम्पत्तशुद्धीकरण, आतङ्ककारी कार्य वा आमवनासका हातहतयार नरिमाण तथा वसितारमा वत्तीय लगानी नवारण सम्बन्धी कार्यमा संलग्न नकायको कार्य प्रभावकारति अभिवृद्धिगर्नको लागि कार्यात्मक समन्वय कायम गर्न वा गराउन देहाय बमोजमिको समन्वय समति रहनेछ:- । (क) सचिव (कानून), प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रपरिषदको - संयोजक । (ख) सचिव, अर्थ मन्त्रालय - सदस्य । (ग) सचिव, कानून न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्रालय - सदस्य । (घ) सचिव, गृह मन्त्रालय - सदस्य । (ङ) सचिव, परराष्ट्र मन्त्रालय - सदस्य । (च) सचिव, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरबि नवारण मन्त्रालय - सदस्य । (छ) सचिव अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग - सदस्य । (ज) नायब महान्यायाधिवक्ता, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय - सदस्य । (झ) डेपुटी गभर्नर, राष्ट्र बैङ्क - सदस्य । (ञ) प्रहरी महानरीक्षक, नेपाल प्रहरी - सदस्य । (ट) प्रमुख, सम्पत्तशुद्धीकरण अनुसन्धान वभाग - सदस्य । (ठ) प्रमुख, वत्तीय जानकारी इकाई - सदस्य-सचिव । (२) समन्वय समतिलि सम्बद्ध नकायको पदाधिकारी वा वज्जलाई आवश्यकता अनुसार बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । (३) समन्वय समतिको बैठक सम्बन्धी कार्यवधि सो समति आफैले नरिधारण गरे बमोजमि हुनेछ ।

(४) समन्वय समतिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) सम्पत्तशुद्धीकरण, आतङ्ककारी कार्य वा आमवनासका हातहतयार नरिमाण तथा वसितारमा वत्तीय लगानी नवारण सम्बन्धी राष्ट्रिय नीतितथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी नरिदेशक समतिसमक्ष पेश गर्ने, । (ख) कषेत्रगत तथा राष्ट्रिय जोखमि मूल्याङ्कन गरी, गराई सोको एकीकृत प्रतविदन नरिदेशक समतिसमक्ष पेश गर्ने, । (ग) जोखमि मूल्याङ्कनको आधारमा सम्बन्धति नकाय वा संस्थालाई कार्ययोजना तथा मार्गदर्शन बनाई कार्यान्वयन गर्न लगाउने र त्यस्तो कार्ययोजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए वा नभएको सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने, । (घ) सम्बद्ध नकाय बीच कार्यात्मक समन्वय कायम गर्न आवश्यक सुझाव वा नरिदेशन दनि, । (ङ) नरिदेशक समतिलि गरेको नरिणय कार्यान्वयन गर्ने वा गराउने, । (च) यस ऐन बमोजमि राख्नु पर्ने ववरण वा सूचनाको सुरक्षा, गोपनीयता तथा प्रयोगको सम्बन्धमा आवश्यक मार्गदर्शन जारी गर्ने, । (छ) वत्तीय अपराध नवारणका सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने, गराउने वा सोको नयिन्त्रणका लागि सम्बन्धति नकायलाई सुझाव दनि, र । (ज) समन्वय सम्बन्धी अन्य कार्य गर्ने वा गराउने । परिच्छेद-४ । वत्तीय जानकारी इकाईसम्बन्धी व्यवस्था । सम्पत्तशुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) नवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा झकिपिको । ८ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ८क. । सम्पत्तशुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) नवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा संशोधति । ९. वत्तीय जानकारी इकाईः (१) सम्पत्तशुद्धीकरण, आतङ्ककारी कार्य वा आमवनासका हातहतयार नरिमाण तथा वसितारमा वत्तीय लगानी वा सम्बद्ध कसूर सम्बन्धी शङ्कास्पद कारोबार सम्बन्धी प्रतविदन वा सूचना प्राप्त गर्न, सोको विश्लेषण गर्न तथा विश्लेषणको नषिकर्ष प्रवाह गर्न स्वायत्त नकायको रुपमा वत्तीय जानकारी इकाई रहनेछ । (२) गभर्नरले समन्वय समतिको परामर्शमा राष्ट्र बैङ्कमा कार्यरत कम्तीमा प्रथम श्रेणीका अधिकृतमध्येबाट तोकिए बमोजमिको योग्यता तथा अनुभव भएको अधिकृतलाई वत्तीय जानकारी इकाईको प्रमुखको रुपमा नयुक्त गर्नेछ र वत्तीय जानकारी इकाई प्रमुख समन्वय समतिप्रति जिवाफदेही हुनेछ । (३) वत्तीय जानकारी इकाईको कार्यालय काठमाडौं उपत्यकामा रहनेछ र वत्तीय जानकारी इकाईले नेपाल सरकारको स्वीकृत लिई आवश्यकता अनुसार शाखा कार्यालय खोल्न सक्नेछ । (४) वत्तीय जानकारी इकाईको छाप र सङ्गठन संरचना नेपाल सरकारले स्वीकृत गरे बमोजमि हुनेछ । (५) वत्तीय जानकारी इकाईमा आवश्यकता अनुसार नयिमनकारी नकाय, अनुसन्धान गर्ने नकाय तथा अन्य सम्बद्ध सरकारी संस्थाका कर्मचारी रहनेछन् र त्यस्ता कर्मचारी सम्बन्धति नकायले उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

(६) वत्तीय जानकारी इकाईमा खटनि कर्मचारीको पारशिरमकि तथा सुवधि त्यस्तो कर्मचारीको सेवाका सर्त सम्बन्धी कानून बमोजमि हुनेछ । (७) वत्तीय जानकारी इकाईमा खटएका कर्मचारीको कार्यसम्पादनको गुणस्तर सम्बन्धमा सो इकाईको प्रमुखले सम्बन्धति अख्तियारवाला समक्ष लेखी पठाउन

सक्नेछ र सम्बन्धित अख्तियारवालाको तयस्वो कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा सो कुराको आधारमा समेत मूल्याङ्कन गर्नु पर्नेछ । (८) वित्तीय जानकारी इकाईलाई आवश्यक पर्ने बजेट, स्रोत तथा साधन राष्ट्र बैङ्कले उपलब्ध गराउनेछ । (९) वित्तीय जानकारी इकाईमा खटाइने कर्मचारीमा हुनु पर्ने योग्यता तथा अनुभव, कर्मचारी परिचालन, जवाफदेहिता, प्रोत्साहन तथा अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । (१०) वित्तीय जानकारी इकाई सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था निर्देशक समितिले निर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । १०. वित्तीय जानकारी इकाईको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) यस ऐनमा अन्यत्र लेखिएको काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त वित्तीय जानकारी इकाईको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) यस ऐन बमोजमि निर्धारण गरिएको सीमा वा सो भन्दा बढीको कारोबारको विवरण प्राप्त गर्ने, । (ख) यस ऐन बमोजमि शंकास्पद कारोबार सम्बन्धी प्रतविदन प्राप्त गर्ने, । (ग) यस ऐन बमोजमि मुद्रा तथा धारक विनियम अधिकारपत्र सम्बन्धी विवरण प्राप्त गर्ने, । (घ) यस ऐन बमोजमि अन्य सूचना, कागजात तथा विवरण प्राप्त गर्ने, । (ङ) शंकास्पद कारोबार प्रतविदन लगायत यस ऐन बमोजमि प्राप्त अन्य प्रतविदन तथा जानकारीको विश्लेषण गर्ने, । (च) खण्ड (ङ) बमोजमि विश्लेषण गर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसूर वा अन्य कसूर सम्बन्धी शङ्का लागेमा विश्लेषणको निष्कर्ष सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा संशोधित । आफैं, अनुसन्धान अधिकारी वा अन्य सम्बन्धित निकायको अनुरोधमा तयस्वो अधिकारी वा निकायमा प्रवाह गर्ने, । (छ) यस ऐन बमोजमिको सूचना दनि दायित्व भएका सूचक संस्था, सम्बद्ध निकाय, नियमनकारी निकाय तथा आफ्ना कर्मचारीलाई आवश्यकता अनुसार तालीमको व्यवस्था गर्ने, । (ज) शंकास्पद कारोबारको पहिचान, शंकास्पद कारोबार सम्बन्धी प्रतविदन तथा जानकारी समेतका सम्बन्धमा सूचक संस्था वा सम्बद्ध निकायलाई आवश्यक पृष्ठपोषण तथा मार्गदर्शन गर्ने, । (झ) सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसूरको प्रकार, कसूर गर्ने प्रवृत्ति, पद्धति तथा प्रवृत्ति समेतका विवरण संलग्न गरी आफ्नो काम कारबाही सम्बन्धी वार्षिक प्रतविदन सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा थप । तथा रणनीतिक विश्लेषण प्रतविदन राष्ट्र बैङ्क मार्फत नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने, ।

(ज) शंकास्पद कारोबार पहिचान, मूल्याङ्कन, प्रतविदन प्रणाली तथा सोको प्रभावकारिता सम्बन्धमा नियमनकारी निकायलाई आवश्यकता अनुसार सूचक संस्थाको निरीक्षण गर्न सहयोग गर्ने वा निरीक्षण सुपरीवेक्षणको प्रतविदन अध्ययन गरी पृष्ठपोषण दनि, । (ट) समान प्रकृतिको काम गर्ने विदेशी निकायसँग पारस्परिकताको आधारमा सहयोग आदान प्रदान सम्बन्धी समझदारी कायम गर्ने, र । (ठ) तोकिए बमोजमिका अन्य कार्यहरु गर्ने । (२) वित्तीय जानकारी इकाईले समान प्रकृतिको काम गर्ने कुनै मुलुकको निकायसँग आवश्यक सूचना वा सहयोग माग गर्न वा आफैं वा कुनै मुलुकको समान प्रकृतिको काम गर्ने निकायको अनुरोधमा सूचना दनि वा अन्य सहयोग प्रदान गर्न सक्नेछ । (३) वित्तीय जानकारी इकाईले उपदफा (२) बमोजमि आफूलाई प्राप्त सहयोग तथा सूचनाको प्रयोग गर्दा तयस्वो सूचना वा सहयोग प्रदान गर्ने निकायले तोकदिएका सर्तहरु पालना गर्नु पर्नेछ । (४) वित्तीय जानकारी इकाईले उपदफा (२) बमोजमि कुनै मुलुकको समान प्रकृतिको काम गर्ने निकायलाई सूचना तथा सहयोग प्रदान गर्दा तयस्वो सूचना वा सहयोगको प्रयोगको सम्बन्धमा तोकिए बमोजमिका सर्तहरु समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ । (५) उपदफा (२) बमोजमि समान प्रकृतिको काम गर्ने कुनै मुलुकको निकायबाट प्राप्त सूचनाको सम्बन्धमा समेत दफा १०ख. बमोजमिको गोपनीयता सम्बन्धी व्यवस्था लागू हुनेछ । (६) यस दफा बमोजमिको काम, कर्तव्य र अधिकार पूरा गर्ने क्रममा वित्तीय जानकारी इकाईले देहाय बमोजमि गर्न सक्नेछ:- । (क) सूचक संस्थाबाट आवश्यक थप कागजात, अभिलेख, विवरण, सूचना तथा जानकारी माग गर्ने तथा प्राप्त गर्ने, वा । (ख) कुनै व्यावसायिक तथ्याङ्क वा सम्बद्ध निकाय, नियमनकारी निकाय, सार्वजनिक संस्थामा रहेको प्रशासनिक, वित्तीय वा कानून कार्यान्वयन सम्बन्धी सूचना, कागजात वा विवरणमा पहुँच प्राप्त गर्ने र तयस्वो सूचना, कागजात वा विवरण माग गर्ने तथा प्राप्त गर्ने । (७) शंकास्पद कारोबार सम्बन्धी प्रतविदन नदनि वा यस ऐन बमोजमि दिएको आदेश तथा तोकदिएको सर्त पालना नगर्ने वा पेश गर्न आदेश दिएको कागजात वा जानकारी उपलब्ध नगराउने सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा संशोधित । वा दफा १०क. बमोजमिको कारोबार सम्बन्धी जानकारी नदनि, सो सम्बन्धी सूचनाको गोपनीयता भङ्ग गर्ने वा तोकिएको समयमा सूचना वा जानकारी उपलब्ध नगराउने सूचक संस्था वा तयस्वो संस्थाको पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई वित्तीय जानकारी इकाईले एक करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । (८) वित्तीय जानकारी इकाईले उपदफा (७) बमोजमि सूचक संस्थालाई जरिवाना गर्दा सम्बन्धित सूचक संस्थालाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मनासबि मौका दनु पर्नेछ । (९) वित्तीय जानकारी इकाईले उपदफा (७) बमोजमि गरेको जरिवानामा चर्चित नबुझ्ने सूचक संस्थाले पैँतीस दिनभित्र सम्बन्धित केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । उच्च अदालत समक्ष पुनरावेदन दनि सक्नेछ । (१०) वित्तीय जानकारी इकाईले कुनै सूचक संस्थालाई उपदफा (७) बमोजमि जरिवाना गरेमा सात दिनभित्र सोको जानकारी नियमनकारी निकायलाई दनु पर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप ।

१०क.कारोबार सम्बन्धी सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने

ऐन, २०८० द्वारा संशोधित । जानकारी दनुि पर्ने: (१) कुनै व्यक्तिले एकमुष्ट वा पटक पटक गरी राष्ट्र बैङ्कले तोकेको अवधिभित्र सोही बैङ्कले तोकिएको सीमाभन्दा बढी रकमको कारोबार गरेमा सूचक संस्था तथा सरकारी निकायले त्यस्तो कारोबार भएको मतिले पन्ध्र दिनभित्र वित्तीय जानकारी इकाईलाई सो सम्बन्धी जानकारी उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । स्पष्टीकरण: यस उपदफाको प्रयोजनका लागि “सरकारी निकाय” भन्नाले मालपोत कार्यालय, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय तथा नेपाल सरकारले तोकेको अन्य सरकारी निकाय सम्झनु पर्छ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको जानकारी उपलब्ध गराउने सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) नविवरण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रबर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा झकिएको । ढाँचा, पद्धति तथा कार्यवधि वित्तीय जानकारी इकाईले तोकिएको बमोजिम हुनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । १०ख. सूचनाको गोपनीयता कायम गर्नु पर्ने: (१) वित्तीय जानकारी इकाईमा प्राप्त दफा १०क. बमोजिमको कारोबार सम्बन्धी प्रतविदन, शंकास्पद कारोबार सम्बन्धी प्रतविदन तथा सूचना, कागजात, विवरण गोप्य रहने छन् र त्यस्तो सूचनाको विश्लेषणबाट प्राप्त नष्कर्ष कसूरको अनुसन्धान गर्दा सूचनाको स्रोत (इन्टेलिजेन्स) वा सो नष्कर्ष प्रवाह गर्दा तोकिएको शर्तको अधीनमा रही प्रयोग गर्नु पर्नेछ । (२) यस ऐनमा अन्यथा लेखिएकोमा वा अदालतले आदेश दिएकोमा बाहेक वित्तीय जानकारी इकाईमा बहाल रहेको वा बहाल टुटेको कुनै पत्रिचरमचारीले आफ्नो कामको सलिसलामा थाहा पाएको जानकारी आफू वित्तीय जानकारी इकाईमा नरहेको अवस्थामा समेत गोप्य राख्नु पर्नेछ । (३) वित्तीय जानकारी इकाईले यस ऐन बमोजिम प्राप्त सूचना, कागजात, विवरण सोको प्रयोग, विश्लेषण, प्रवाह, समान प्रकृतिको कार्य गर्ने वित्तीय निकायसँग आदान प्रदान गर्ने, सो उपर पहुँच कायम गर्ने तथा त्यस्ता सूचना, कागजात वा विवरण गोप्य, सुरक्षित र व्यवस्थित राख्ने माध्यम विकास तथा प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कार्यवधि बनाई लागू गर्नु पर्नेछ । (४) यस ऐन बमोजिम सूचक संस्था तथा अन्य सम्बद्ध निकायले वित्तीय जानकारी इकाईलाई दनुि पर्ने प्रतविदन, सूचना वा जानकारीको ढाँचा, माध्यम, समय तथा कार्यवधि सम्बन्धमा वित्तीय जानकारी इकाईले आवश्यक निर्देशिका जारी गर्न सक्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिम जारी गरिएको निर्देशिका वित्तीय जानकारी इकाईको वेबसाइटमा समेत प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद-५ । विभागको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था । ११. विभागको स्थापना: (१) सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसूरको अनुसन्धान गर्न नेपाल सरकारले एक सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको स्थापना गर्नेछ । (२) विभागको प्रमुखको रुपमा नजामती सेवाको पहिलो संशोधनद्वारा थप । कम्तीमा प्रथम श्रेणीको अधिकृत रहनेछ ।

(३) विभागको सङ्गठनात्मक स्वरुप र विभागलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारीको दरबन्दी नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ । (४) दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । नेपाल सरकारले विभागलाई आवश्यक पर्ने विशेषज्ञ कर्मचारी सम्बन्धित निकाय तथा सार्वजनिक संस्थाबाट माग गरी उपलब्ध गराइ दिन सक्नेछ । १२. अनुसन्धान सम्बन्धी सहयोग आदान प्रदान गर्न सक्ने: (१) कुनै मुलुकको समान प्रकृतिको काम गर्ने निकायले माग गरेमा वा विभाग आफैले आवश्यक ठानेमा पारस्परिकताका आधारमा विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसूरको सम्बन्धमा गरेको अनुसन्धान सम्बन्धी सूचना आदान प्रदान गर्न सक्नेछ । (२) विभागले आवश्यक ठानेमा कुनै मुलुकको समान प्रकृतिको काम गर्ने निकायसँग मल्लि सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसूरको संयुक्त रुपमा अनुसन्धान गर्न वा गराउन सक्नेछ । (३) विभागले उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको सहयोग आदान प्रदान गर्ने विधि, शर्त तथा प्रकृया निर्धारण गर्न समान प्रकृतिको काम गर्ने वित्तीय निकायसँग आवश्यकता अनुसार आपसी समझदारी कायम गर्न सक्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजिम समान प्रकृतिको काम गर्ने कुनै मुलुकको निकायबाट प्राप्त सूचनाको सम्बन्धमा समेत दफा २६ बमोजिमको गोपनीयताभंग गर्न नहुने सम्बन्धी व्यवस्था समान रुपले लागू हुनेछ । (५) अनुसन्धान सम्बन्धी सहयोग आदान प्रदान सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । परिच्छेद-६ । अनुसन्धान सम्बन्धी व्यवस्था । १३. उजुरी गर्न सकिने: सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) नविवरण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रबर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा संशोधित । (१) देहायको कसूर कसैले गरेको, गर्न लागेको वा गरिहेको कुरा थाहा पाउने कुनै पत्रिव्यक्तिले यथाशीघ्र देहायको कार्यालयमा लखिति वा मौखिक रुपमा वा वित्तीय माध्यमबाट उजुरी वा सूचना दनुि पर्नेछ:- । (क) आतङ्ककारी कार्य वा आमवनिशका हातहतियार निर्माण र वसितारमा वित्तीय लगानीसँग सम्बन्धित कसूर भएमा प्रहरी कार्यालयमा, । (ख) सम्बद्ध कसूरसँग सम्बन्धित सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसूर भएमा प्रचलित कानून बमोजिम सम्बद्ध कसूरमा अनुसन्धान गर्ने कार्यालयमा, । (ग) सम्बद्ध कसूरसँग सम्बन्धित नभएको सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी विषय भए विभागमा । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) नविवरण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रबर्द्धन सम्बन्धी केही ऐन, २०८० द्वारा थप । (१क) उपदफा (१) बमोजिमको उजुरी वा सूचना अनुसन्धान गर्न अधिकारप्राप्त कार्यालय वा निकायभन्दा अन्य निकाय वा कार्यालयमा प्राप्त हुन आएमा त्यस्तो कार्यालय वा निकायले त्यस्तो उजुरी वा सूचना दर्ता गरी आवश्यक कारबाहीको लागि तत्काल सम्बन्धित कार्यालय वा निकायमा पठाउनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको उजुरी, नविदन, जानकारी वा सूचना लखिति रुपमा प्राप्त भएमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) नविवरण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रबर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा संशोधित । अनुसन्धान गर्ने कार्यालयले त्यस्तो सूचना दर्ता गर्नु

पर्नेछ र मौखिक रुपमा प्राप्त भएकोमा त्यस्तो उजुरी, सूचना वा जानकारीलाई लिखित रुप दिई दर्ता गर्नु पर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । तर आफ्नो नाम, ठेगाना गोप्य राख्ने गरी कसैले उजुरी दिएकोमा उजुरी दर्ता गर्दा उजुरीकर्ताको नाम ठेगानाको सट्टा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) नविवरण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रबर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा संशोधित । उजुरी परेको कार्यालयको प्रमुखले तोकदिए बमोजमिको सङ्केत राखी त्यस्तो उजुरी दर्ता गर्नु पर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (३) उपदफा (१) वा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन कसैले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसूर गरेको, गर्न लागेको वा गरिरहेको कुरा वभिग वा वभिगको कुनै कर्मचारीलाई कुनै व्यहोराले थाहा हुन आएमा त्यस्तो व्यहोरालाई उजुरीको रुपमा दर्ता गर्नु पर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (४) उपदफा (१) वा (२) बमोजमि प्राप्त भएको उजुरीको औचित्यता हेरी उजुरी सनाखत गराउनु पर्ने देखिएमा सम्बन्धित उजुरीकर्तालाई झकियाई सनाखत गराउन सकिनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (५) उपदफा (४) बमोजमि सनाखत गर्ने व्यक्तिले आफ्नो नाम, ठेगाना गोप्य राख्न चाहेमा नजिको नाम, ठेगाना गोप्य राख्नु पर्नेछ । १४. प्रारम्भिक जाँचबुझ गर्ने: (१) दफा १३ बमोजमि उजुरी वा दफा १० बमोजमि वित्तीय जानकारी इकाईबाट विश्लेषणको नषिकर्ष सहितको जानकारी प्राप्त भएमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) नविवरण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रबर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा संशोधित । उजुरी परेको कार्यालयको प्रमुखले त्यस्तो उजुरी वा सूचना सम्बन्धमा प्रारम्भिक जाँचबुझ गर्नु वा गराउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि प्रारम्भिक जाँचबुझ गराउन सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) नविवरण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रबर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा संशोधित । उजुरी परेको कार्यालयको प्रमुखले त्यस्तो उजुरी वा जानकारीको प्रकृति हेरी उपयुक्त समय दिई मातहतको कुनै अधिकृतलाई खटाउन सक्नेछ । (३) प्रारम्भिक जाँचबुझ गर्दा जाँचबुझ अधिकृतले यस ऐन अन्तर्गत अनुसन्धान अधिकृतलाई भए सरहको अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछ । १४क. सम्बद्ध कसूरमा अनुसन्धान गर्न लेखी पठाउने वा टोली गठन गर्न सक्ने: (१) दफा १३ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजमि पर्न आएको उजुरी उपर वभिगले जाँचबुझ गर्दा त्यस्तो उजुरीमा सम्बद्ध कसूर भए वा नभएको सम्बन्धमा समेत जाँचबुझ गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमि जाँचबुझ गर्दा सम्बद्ध कसूर भएको देखिएमा त्यस्तो कसूरको अनुसन्धान गर्ने नकियमा अनुसन्धानको लागि लेखी पठाउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि जाँचबुझ गर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसूरको अतिरिक्त दुई वा सोभन्दा बढी सम्बद्ध कसूरमा अनुसन्धान गर्नु पर्ने देखिएको र कसूर गम्भीर वा जटिल प्रकृतिको देखिएको वा त्यस्तो सम्बद्ध कसूरको अनुसन्धान अधिकारी फरक फरक नकिय रहेको वा कसूरको प्रकृतिको आधारमा दुई वा सोभन्दा बढी नकिय वा सार्वजनिक संस्था समेतको सहभागितामा अनुसन्धान गर्नु पर्ने देखिएमा वभिगको प्रमुखले आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित नकिय वा सार्वजनिक संस्थाको प्रमुखसँग परामर्श गरी वभिग, त्यस्तो नकिय वा संस्थाको प्रतिनिधि रहने गरी संयुक्त अनुसन्धान टोली गठन गर्न सक्नेछ । (४) उपदफा (२) बमोजमि वभिगबाट अनुसन्धानको लागि लेखी आएको नकियले र उपदफा (३) बमोजमि गठित संयुक्त अनुसन्धान टोलीले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसूरमा अनुसन्धान गर्दा यस ऐन बमोजमि अनुसन्धान अधिकारीलाई प्राप्त सम्पूर्ण अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछ । (५) उपदफा (३) बमोजमि गठन भएको संयुक्त अनुसन्धान टोलीले अनुसन्धान पूरा गरेपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसूर र सम्बद्ध कसूरको एकीकृत अनुसन्धान प्रतिविदन तयार गरी मुद्दा दायर गर्ने प्रयोजनको लागि सम्बद्ध कसूरमा अनुसन्धान गर्ने नकियमा पठाउनु पर्नेछ । (६) उपदफा (२) बमोजमि सम्बन्धित नकियले अनुसन्धान पूरा गरेपछि दफा २२ को उपदफा (१) बमोजमि अनुसन्धान प्रतिविदन तयार गरी सम्बन्धित सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ । (७) उपदफा (३) बमोजमि गठन हुने संयुक्त अनुसन्धान टोली सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) नविवरण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा संशोधित । १५. सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसूरमा समेत अनुसन्धान गर्ने: (१) अनुसन्धान अधिकारीले सम्बद्ध कसूरमा अनुसन्धान गर्दा अनुसन्धान गरिएको व्यक्तिले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसूर गरेको देखेमा सोको जानकारी यथाशीघ्र वभिगलाई दनु पर्नेछ । तर प्रचलित कानून बमोजमि सम्बद्ध कसूरमा अनुसन्धान गर्न अधिकारप्राप्त संवैधानिक नकियले यस ऐन बमोजमि सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान गर्दा वा दफा १४क. को उपदफा (२) बमोजमि लेखी आएको नकियले सो वषियमा अनुसन्धान गर्दा त्यस्तो जानकारी वभिगलाई दनि आवश्यक हुने छैन ।

(२) उपदफा (१) बमोजमि जानकारी प्राप्त हुन आएमा वभिगले त्यस्तो जानकारी प्राप्त भएको मतिले पन्ध्र दिनभित्र दफा १४क. को उपदफा (३) बमोजमिको अवस्था देखिएमा अनुसन्धान टोली गठन गर्न, सम्बद्ध कसूरको अनुसन्धान गर्ने अधिकारीसँग समन्वय गरी सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसूरमा अनुसन्धान गर्न वभिगको कुनै अधिकृतलाई अनुसन्धान अधिकारी नियुक्त गरी अनुसन्धान गर्न वा सम्बद्ध कसूरको अनुसन्धान गर्ने कार्यालयलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसूरसँग सम्बन्धित कुनै वषियमा थप अनुसन्धान गर्न वा अनुसन्धान प्रभावकारी बनाउनको लागि आवश्यक सुझाव दनि सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि अनुसन्धान टोली गठन गरेकोमा वभिगले सोको जानकारी सम्बन्धित अनुसन्धान गर्ने नकियलाई दनु पर्नेछ । (४) उपदफा (२) बमोजमि अनुसन्धान टोली गठन भएकोमा सो टोलीले दफा १४क. को उपदफा (५) बमोजमिको एकीकृत प्रतिविदन तयार गर्नु पर्नेछ । (५) उपदफा

(४) बमोजमिको एकीकृत अनुसन्धान प्रतविदन मुद्दा दायर गर्ने प्रयोजनको लागि सम्बद्ध कसूरमा अनुसन्धान गर्ने सम्बन्धति नकियमा पठाउनु पर्नेछ ।
(६) अन्य मुलुकसँग सहयोग आदानप्रदान वा समन्वय गरी अनुसन्धान गर्नु पर्ने वा गम्भीर प्रकृतिको सम्बद्ध कसूर जोडिएको कसूर बाहेक यस ऐन बमोजमिको अन्य सम्पत्तशुद्धीकरण सम्बन्धी कसूरको अनुसन्धान सुरु भएको मतिलि एक वर्षभित्र पूरा गर्नु पर्नेछ । सम्पत्तशुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) नविवरण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा थप । १५क. यस ऐन बमोजमि अनुसन्धान गर्न सक्ने: अन्य प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनियस ऐन बमोजमिको अनुसन्धान अधिकारीले सम्पत्तशुद्धीकरण सम्बन्धी कसूरमा अनुसन्धान गरी मुद्दा दर्ता गर्नु पर्ने भएमा सो कसूरसँग सम्बन्धित सम्बद्ध कसूरको हकमा समेत यस ऐन बमोजमिको अधिकार र कार्यवधिको अवलम्बन गर्न सक्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । १६. अनुसन्धान अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) सम्पत्तशुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) नविवरण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा संशोधति । अनुसन्धान गर्ने कार्यालयको प्रमुखको सामान्य निर्देशन र नियन्त्रणमा रही यस ऐनको प्रयोजनका लागि अनुसन्धान अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) कुनै सरकारी नकिय, नियमनकारी नकिय, सूचक संस्था वा सम्बन्धित व्यक्तिसँग रहेको सम्पत्तशुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसूरसँग सम्बन्धित कागजात, अभिलेख, वविवरण, सूचना वा जानकारी पेश गर्न आदेश दनि, ।

(ख) सम्पत्तशुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसूरसँग सम्बन्धित कुनै कागजात, लिखित, दशी, प्रमाण वा कसूरसँग सम्बन्धित साधन रहे भएको देखिएमा वा विश्वास गर्नु पर्ने मनासबि आधार भएमा तोकिए बमोजमिको सूचना दिई कुनै सरकारी नकिय, नियमनकारी नकिय, सूचक संस्था, व्यक्त वा अन्य जुनसुकै स्थानको खानतलासी लनि तथा सम्बन्धित व्यक्त वा पदाधिकारीलाई भ्रपाइ दिई त्यस्तो कागजात, लिखित, दशी, प्रमाण वा कसूरसँग सम्बन्धित साधन वा कसूरबाट प्राप्त सम्पत्तबिरामद गरी नियन्त्रणमा लनि, । (ग) सम्पत्तशुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसूर गरेको आरोप लागेको वा कसूरमा संलग्न भएको वा सोको शंका गर्नु पर्ने मनासबि आधार भएको व्यक्तफिरार हुने वा कुनै प्रमाण लोप वा नाश गर्न सक्ने वा अनुसन्धानको कारबाहीमा बाधा अवरोध गर्ने वा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने मनासबि आधार भएमा नजिलाई पक्राउ गरी प्रचलित कानून बमोजमि थुनामा राख्ने, । (घ) सम्पत्तशुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसूरका सम्बन्धमा जानकारी भएको वा हुन सक्ने मनासबि आधार भएको व्यक्तसँग जानकारी, बयान वा ततमिबा बयान लनि, । (ङ) खण्ड (घ) बमोजमि जानकारी, बयान वा ततमिबा बयान लौंदा त्यस्तो व्यक्तसँग थप जानकारी लनि पर्ने देखिएमा खोजेका बखत हाजरि हुने गरी कागज गराई छाड्ने वा जमानत माग गर्ने र जमानत नदिएमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अनुमतलिई थुनामा राख्ने, । (च) दफा १८ बमोजमि कसूरबाट प्राप्त सम्पत्त वा कसूरसँग सम्बन्धित साधन रोक्का राख्न वा नियन्त्रणमा लनि त्यस्तो सम्पत्त वा साधनको पूरण तथा प्रभावकारी पहिचान गर्ने, पत्ता लगाउने तथा मूल्याङ्कन गर्ने, । (छ) वदिशी वित्तीय जानकारी इकाईसँग कुनै सूचना हुन सक्ने लागेमा वित्तीय जानकारी इकाईमा लेखी पठाउने, र । (ज) तोकिएको अन्य कार्य गर्ने । (२) सम्पत्तशुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसूरको अनुसन्धानको क्रममा दिएको आदेश पालना नगर्ने व्यक्तलाई अनुसन्धान अधिकृतको प्रतविदनका आधारमा सम्पत्तशुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) नविवरण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा संशोधति । अनुसन्धान गर्ने कार्यालयको प्रमुखले पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनिकसैले सम्पत्तशुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसूर गर्न मद्दत गर्ने उद्देश्यले सम्पत्त वा साधन रोक्का राख्न दफा १८ बमोजमि जारी गरेको आदेश पालना नगरेको देखिएमा त्यस्तो व्यक्त विरुद्ध सम्पत्तशुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसूरमा अनुसन्धान गर्न तथा मुद्दा चलाउन बाधा पर्ने छैन । १७. अनुसन्धानका लागि थुनामा राख्ने: दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति ।

(१) सम्पत्तशुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसूरको आरोप लागेको वा कसूरमा संलग्न भएको वा सोको शंका गर्नु पर्ने मनासबि आधार भएको व्यक्तलाई थुनामा राख्दा प्रचलित कानून बमोजमि थुवा पुरजी दनि पर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । (२) कुनै व्यक्तलाई सम्पत्तशुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसूरको अनुसन्धानको लागि थुनामा राख्दा बाटोको म्याद बाहेक चौबीस घण्टाभित्र अनुसन्धान अधिकृतले मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थति गराई त्यस्तो अधिकारीको अनुमतलिई थुनामा राख्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि थुनामा राख्ने अनुमतको लागि पेश गर्दा दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । अनुसन्धान अधिकृतले मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष पक्राउ वा थुनामा परेको व्यक्तलाई लागेको अभियोग, त्यसको कारण तथा आधार, नजिको बयान भएको भए बयानको व्यहोरा तथा नजिलाई थुनामै राखी अनुसन्धान गर्नु पर्ने कारण स्पष्टरुपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि थुनामै राखी अनुसन्धान गर्न माग गरिएकोमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले सम्बन्धित कागजात हेरी अनुसन्धान सन्तोषजनक रुपमा भए वा नभएको वचिर गरी अनुसन्धान सन्तोषजनक रुपमा भइरहेको देखिएमा एकैपटक वा पटक पटक गरी तीस दिनमा नबढ्ने गरी नब्बे दिनसम्म थुनामा राख्न अनुमतदिन सक्नेछ । (५) उपदफा (२) बमोजमि थुनामा राख्न अनुमतभाग गरिएकोमा थुनामा रहेको व्यक्तलि थुनामा

रहन नपर्ने कारण र आधार खुलाई मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष नविदन दनि सक्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (६) यस दफा बमोजमि अनुसन्धान अधिकृतले कसैलाई पक्राउ गर्नु पर्दा, थुनामा राख्नु पर्दा वा म्याद थप गर्नु मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थिति गराउँदा सो गर्नु अगावै सोको जानकारी सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) नविारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा संशोधति । आफ्नो कार्यालयको प्रमुखलाई दनि पर्नेछ । तर कुनै व्यक्तिलाई तत्काल पक्राउ गर्नु पर्ने भएमा अनुसन्धान अधिकृतले त्यस्तो व्यक्तिलाई तत्काल पक्राउ गरी सोको जानकारी यथाशीघ्र सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) नविारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा संशोधति । आफ्नो कार्यालयको प्रमुखलाई दनि पर्नेछ । १८. रोकका राख्ने वा नयिन्त्रणमा लनि: (१) अनुसन्धान अधिकृतले अनुसन्धानको सलिसलामा देहायको सम्पत्ति वा साधन र सोसँग सम्बन्धति भएको शङ्का गर्नु पर्ने मनासबि आधार भएको सम्पत्ति वा साधन जो सुकैको नाम, भोग, स्वामित्व वा कुनै पनप्रकारको हति रहे भएको भए तापनि रोकका राख्न वा नयिन्त्रणमा लनि सक्नेछ:- । (क) शुद्धीकरण गरिएको सम्पत्ति, । (ख) सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसूर गर्न प्रयोग गरिएको वा प्रयोग गर्न खोजिएको कसूर सम्बन्धति साधन, । (ग) आतङ्ककारी कार्यमा वत्तीय लगानी सम्बन्धी कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति, । (घ) आतङ्ककारी कार्यमा वत्तीय लगानीको लागि वा आतङ्ककारी कार्य वा आतङ्ककारी व्यक्ती, आतङ्ककारी संगठनले प्रयोग गरेको वा प्रयोग गर्न छुट्याइएको वा प्रयोग गर्न खोजिएको सम्पत्ति वा कोष, वा ।

(ङ) आतङ्ककारी कार्यमा वत्तीय लगानी सम्बन्धी कसूर गर्न प्रयोग गरिएको वा प्रयोग गर्न खोजिएको कसूरसँग सम्बन्धति साधन । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) नविारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा थप । (१क) उपदफा (१) बमोजमि कुनै सम्पत्ति वा साधन एक वर्षभन्दा बढी रोकका राख्नु वा नयिन्त्रणमा लनि परेमा अदालतको अनुमतिलिनि पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा उल्लिखित सम्पत्ति वा साधन लुकाएको, उपभोग गरेको, नसिर्ग गरेको वा अन्य कुनै कारणले रोकका राख्न वा नयिन्त्रणमा लनि नसकनि भएमा अनुसन्धान अधिकृतले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वत्तीय लगानी सम्बन्धी कसूरको शंका लागेको व्यक्तिको सोही मूल्य बराबर हुन सक्ने अन्य सम्पत्ति रोकका राख्नु वा नयिन्त्रणमा लनि पर्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजमि सम्पत्ति वा साधन रोकका राख्ने वा नयिन्त्रणमा लनि सम्बन्धमा अनुसन्धान अधिकृतले देहाय बमोजमि गर्न सक्नेछ:- । (क) त्यस्तो सम्पत्ति वा साधन आफैले नयिन्त्रणमा लनि वा सम्बन्धति सरकारी निकाय मार्फत नयिन्त्रणमा लनि आदेश जारी गर्ने, वा । (ख) त्यस्तो सम्पत्ति वा साधन सम्बन्धति व्यक्तिलाई कुनै सूचना नदाई एकतर्फी रुपमा रोकका राख्न आदेश जारी गरी सम्बन्धति निकायलाई लेखि पठाउने । (४) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अनुसन्धान अधिकृतले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वत्तीय लगानी सम्बन्धी कसूरको अनुसन्धानको क्रममा उपस्थिति हुन दिएको सूचना बमोजमिको म्यादभित्र वा दफा ४० बमोजमि तामेल भएको म्यादभित्र उपस्थिति नहुने व्यक्तिको सम्पत्ति निजि अनुसन्धान अधिकृत समक्ष उपस्थिति नभएसम्मको लागि रोकका राख्न आदेश दनि सक्नेछ । (५) उपदफा (३) को खण्ड (ख) वा उपदफा (४) बमोजमि कुनै सम्पत्ति वा साधन रोकका राख्न लेखी पठाएकोमा त्यस्तो सम्पत्ति वा साधन जमिमा लनि वा नयिन्त्रणमा राख्ने व्यक्ती, निकाय वा संस्थाले सो सम्पत्ति वा साधन कसैले हस्तान्तरण गर्न, धति वा बन्धक दनि, बकिरी वा वतिरण गर्न वा अन्य कुनै कारोबार गर्न वा अन्य लाभ लनि नपाउने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । (६) अनुसन्धान अधिकृतले उपदफा (३) वा (४) बमोजमि सम्पत्ति वा साधन रोकका राख्नु वा नयिन्त्रणमा लनि अगावै सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) नविारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा संशोधति । अनुसन्धान गर्ने कार्यालयको प्रमुखलाई जानकारी दनि पर्नेछ । तर अनुसन्धानको सलिसलामा कुनै सम्पत्ति वा साधन तत्काल रोकका राख्नु वा नयिन्त्रणमा लनि पर्ने भएमा त्यस्तो सम्पत्ति वा साधन तत्काल रोकका राख्ने आदेश जारी गरी वा नयिन्त्रणमा लई यथाशीघ्र सोको जानकारी सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) नविारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा संशोधति । अनुसन्धान गर्ने कार्यालयको प्रमुखलाई दनि पर्नेछ ।

(७) यस दफा बमोजमि सम्पत्ति वा साधन रोकका राखेमा वा नयिन्त्रणमा लएमा अनुसन्धान अधिकृतले तीन दिनभित्र सोको लिखित जानकारी सम्बन्धति व्यक्तिलाई दनि पर्नेछ । (८) यस दफा बमोजमि सम्पत्ति वा साधन रोकका राखेको वा नयिन्त्रणमा लएको वषियमा चित्त नबुझेमा सम्बन्धति व्यक्तिले दफा २२ को उपदफा (२) बमोजमि तोकिएको अदालत समक्ष रोकका भएको सम्पत्ति वा साधन फुकुवा गर्न नविदन गर्न सक्नेछ । (९) उपदफा (८) बमोजमि नविदन परेमा र उपदफा (१) वा (४) बमोजमि नयिन्त्रण वा रोकका रहेको सम्पत्ति वा साधन नविदकको सम्पत्ति भएको देखिएमा तथा देहायको अवस्था वदियमान भएमा अदालतले रोकका राखेको वा नयिन्त्रणमा लइएको सम्पत्ति वा साधन फुकुवा गरदिन सक्नेछ:- । (क) नविदक सम्पत्ति शुद्धीकरण वा आतङ्ककारी कार्यमा वत्तीय लगानी सम्बन्धी कुनै कसूरमा संलग्न भएको नदेखिएमा, । (ख) त्यस्तो सम्पत्ति वा साधन सम्पत्ति शुद्धीकरण वा आतङ्ककारी कार्यमा वत्तीय लगानी सम्बन्धी कुनै कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति वा साधन भएको वा त्यस्तो शंका गर्नु पर्ने मनासबि आधार नभएमा, र । (ग) त्यस्तो सम्पत्ति वा साधन नविदकले गरेको अन्य कुनै कसूरसँग सम्बन्धति भएको नदेखिएमा । (१०) कसैले दफा ३४ बमोजमि जफत हुन सक्ने सम्पत्ति वा

साधनको जफतमा प्रतकूल असर पर्ने गरी कुनै करारीय वा अन्य दायित्व सन्निधान गर्न खोजेको देखिएमा त्यस्तो कार्य रोक्न वा गरसिकेको भए त्यस्तो कार्य बदर गराउन अनुसन्धान अधिकृतलाई आवश्यक कारबाही चलाउने अधिकार हुनेछ । (११) अनुसन्धान अधिकृतले यस दफा बमोजमि सम्पत्ति वा साधन नयिन्त्रणमा लिएमा वा रोक्का राखेमा सो गरेको मतिलि सातदिन भित्रि सो कुराको प्रतविदन मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष दनि पर्नेछ । (१२) उपदफा (११) बमोजमि प्रतविदन प्राप्त भएमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले सो सम्बन्धमा आवश्यक र उपयुक्त आदेश दनि सक्नेछ । (१३) यस दफा बमोजमि सम्पत्ति वा साधन रोक्का राख्ने वा नयिन्त्रणमा लनि सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । १९. सम्बन्धति मुलुकलाई अनुरोध गर्ने: (१) सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसूरको अनुसन्धान गर्दा दफा १८ बमोजमि रोक्का राख्नु वा नयिन्त्रणमा लनि पर्ने देखिएको कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति वा कसूरसँग सम्बन्धति साधन वदिशमा रहे भएको देखिएमा वभागले त्यस्तो व्यक्तिको सम्पत्ति रोक्का राख्नु वा नयिन्त्रणमा लनि सम्बन्धति मुलुकमा प्रचलति कानून बमोजमि तत्काल लेखी पठाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि लेखी पठाउँदा वभागले त्यस्तो व्यक्ति र नजिको सम्पत्ति वा साधन रहे भएको स्थान वा बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको जानकारी उपलब्ध भएमा सो समेत खुलाउनु पर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । १९क. कारोबारको नयिमति अनुगमन गर्न सक्ने: (१) अनुसन्धान अधिकृतले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसूरको अनुसन्धान भैरहेको कुनै व्यक्तिको कारोबारको नयिमति रुपमा अनुगमन गरी प्रतविदन पेश गर्न सूचक संस्थालाई नरिन्तर अनुगमन आदेश (कन्ट्रिब्यू मोनिटरिङ अर्डर) दनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको आदेश द्वाि सामान्यतया तीन महिनाभन्दा बढी नहुने गरी दनि पर्नेछ ।

(३) यस दफा बमोजमि आदेश भएमा सूचक संस्थाले सम्बन्धति व्यक्तिको कारोबारको नयिमति रुपमा अनुगमन गरी त्यस्तो व्यक्तिको कारोबार सम्बन्धी प्रतविदन वभागले तोके बमोजमि पठाउनु पर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । १९ख. राहदानी वा ट्राभल डकुमेन्ट रोक्का राख्न सक्ने: (१) प्रचलति कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अनुसन्धान अधिकृतले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसूरमा अनुसन्धान भैरहेको कुनै व्यक्तिको नाममा राहदानी वा ट्राभलर डकुमेन्ट जारी नगर्न वा जारी भइसकेको भए रोक्का राख्न सम्बन्धति नकियालाई लेखी पठाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि लेखी आएमा सम्बन्धति नकियाले त्यस्तो व्यक्तिलाई जारी नभइसकेको भए नजिको नाममा राहदानी वा ट्राभलर डकुमेन्ट जारी गर्न हुँदैन र जारी भइसकेको भए त्यस्तो व्यक्तिको राहदानी वा ट्राभलर डकुमेन्ट रोक्का राख्नु पर्नेछ । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) नविवरण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा संशोधति । १९ग. वशिष अनुसन्धान वधि अवलम्बन गर्न सक्ने: (१) अनुसन्धान अधिकारीले अनुसन्धान गर्ने कार्यालयको कम्तीमा राजपत्राङ्कति द्वितीय श्रेणी वा सो सरहको अधिकृतको प्रत्यक्ष नगिरानीमा सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतङ्ककारी कार्य वा आमवनिासका हातहतियार निर्माण तथा वसितारमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसूर वा सम्बद्ध कसूरको अनुसन्धान गर्दा वशिष अनुसन्धानका देहायका कुनै वा सबै वधि अवलम्बन गर्न सक्नेछ:- । (क) नयिन्त्रति अनुसन्धान प्रवधि (कन्ट्रोल डेलभिरी), । (ख) सुराकी परचालन, । (ग) गुप्त अनुसन्धान कारबाही (अण्डर कभर अपरेशन), । (घ) टेलिफोन वा सञ्चार माध्यमको वविवरण प्राप्त गर्ने (इन्टरसेप्सन), । (ङ) थप प्रमाण तथा सूचना हासलि गर्ने उद्देश्यले तत्काल पक्राउ नगर्ने (अरेस्ट वेभर), । (च) कम्प्युटर वा अन्य वदियुतीय साधनको संरचना वा प्रणालीमा पहुँच, । (छ) तोकिए बमोजमिका अन्य वशिष अनुसन्धान वधि । (२) उपदफा (१) को खण्ड (घ) वा (च) बमोजमिको वधि अवलम्बन गर्दा अदालतको पूर्वअनुमतिलिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमिको अनुसन्धानको क्रममा प्राप्त वविवरण सोही कसूरको अनुसन्धान र अभियोजन बाहेक अन्य कार्यमा प्रयोग गर्न वा सार्वजनिक गर्न पाइने छैन । (४) यस दफा बमोजमिको वशिष अनुसन्धान वधि अवलम्बन सम्बन्धी अन्य प्रक्रिया तोकिए बमोजमि हुनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । २०. सुरक्षति राख्नु पर्ने: सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसूरको अनुसन्धानको क्रममा अनुसन्धान अधिकृतले यस परिच्छेद बमोजमि नयिन्त्रणमा लिएको सम्पत्ति, साधन तथा सोसँग सम्बन्धति लिखित सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) नविवरण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा झकिएको । सुरक्षति राख्नु पर्नेछ ।

२१. सम्बन्धति नकियाको सहयोग लनि सक्ने: (१) सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसूरको अनुसन्धानको सलिलसलामा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) नविवरण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा संशोधति । अनुसन्धान गर्ने कार्यालयले आवश्यकता अनुसार कुनै नकिया वा सार्वजनिक संस्थाको सहयोग माग गर्न सक्नेछ र । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) नविवरण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा संशोधति । अनुसन्धान गर्ने कार्यालयले यसरी सहयोग मागेका बखत सहयोग गर्नु त्यस्तो नकिया वा संस्थाको कर्तव्य हुनेछ । (२) सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) नविवरण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा संशोधति । अनुसन्धान गर्ने कार्यालयले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसूरमा अनुसन्धान गर्ने सलिलसलामा नेपाल प्रहरीको समेत सहयोग माग्न सक्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण

(मनी लाउण्डरिङ्ग) नविवरण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा संशोधित । अनुसन्धान गर्ने कार्यालयले यसरी सहयोग मागेमा सहयोग गर्नु सम्बन्धित प्रहरी अधिकृत वा कर्मचारीको कर्तव्य हुनेछ । (३) सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) नविवरण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा संशोधित । अनुसन्धान गर्ने कार्यालयले अनुसन्धान गर्न लागेको कसूरको प्रकृतिबाट कुनै नकियमा कार्यरत कुनै विशेषज्ञसँग परामर्श गर्नु पर्ने वा त्यस्तो विशेषज्ञलाई समेत अनुसन्धानमा संलग्न गराउनु पर्ने देखेमा नजिलाई केही अवधिको लागि काजमा पठाइदिने सम्बन्धित नकियसँग अनुरोध गर्न सक्नेछ र यसरी अनुरोध भई आएमा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो नकियले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) नविवरण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा संशोधित । अनुसन्धान गर्ने कार्यालयलाई सम्बन्धित विशेषज्ञ उपलब्ध गराई दिनु पर्नेछ । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) नविवरण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा संशोधित । २२. मुद्दा दायर गर्ने: (१) सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसूर सम्बन्धमा अनुसन्धान पूरा भएपछि अनुसन्धान अधिकारीले प्रचलित कानून बमोजिमको ढाँचामा अनुसन्धान प्रतविदन तयार गरी सम्बन्धित सरकारी वकील कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ । तर प्रचलित कानून बमोजिम सम्बद्ध कसूरमा अनुसन्धान गर्न अधिकारप्राप्त संवैधानिक नकियले कानून बमोजिम अधिकारप्राप्त अदालतमा मुद्दा दायर गर्न वा गराउन बाधा पर्ने छैन । (२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त प्रतविदन तथा मसिलि अध्ययन गर्दा सङ्कलित सबुत प्रमाणबाट मुद्दा चल्ने पर्याप्त आधार देखिएमा सरकारी वकीलले सम्बद्ध कसूरको मुद्दा हेर्ने अदालतमा मुद्दा दायर गर्नेछ ।

(३) कुनै कानूनी व्यक्ती वा प्रबन्धको प्रयोग गरी यस ऐन बमोजिमको कसूर गरेको अवस्था देखिएमा त्यस्तो कानूनी व्यक्ती वा प्रबन्ध र सोलाई माध्यम बनाई कसूर गर्ने वा गराउने सम्बद्ध प्राकृतिक व्यक्ती विरुद्ध फरक फरक सजाय र जफतको मागदाबी लई मुद्दा दायर सकिनेछ । (४) यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत विभागमा विचाराधीन रहेका उजुरी, निविदन, जानकारी वा सूचनाको सम्बन्धमा विभागले यस ऐन बमोजिमको अनुसन्धान अधिकारीको रुपमा अनुसन्धान गरी यस दफा बमोजिम मुद्दा दायर गर्न सक्नेछ । २३. हदम्याद: सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसूर सम्बन्धी मुद्दा दायर गर्न हदम्याद लाग्ने छैन । २४. सरकारवादी हुने: सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसूर सम्बन्धी मुद्दा नेपाल सरकारवादी हुनेछ । २५. प्रचलित कानून बमोजिम मुद्दा चलाउन बाधा नपर्ने: (१) सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसूर मानिने कार्य प्रचलित अन्य कानून बमोजिम समेत दण्डनीय हुने रहेछ भने त्यस्तो कानून बमोजिम समेत मुद्दा दायर गर्न सकिनेछ । (२) सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) नविवरण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा झकिएको । (३) दोस्रो संशोधनद्वारा थप । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) नविवरण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा खारेज गरिएको । २५क. । २६. गोपनीयता भङ्ग गर्न नहुने: अनुसन्धान अधिकृत वा अनुसन्धानको काममा संलग्न कर्मचारी वा व्यक्तीले यस ऐन बमोजिम अनुसन्धानको सलिसलामा वा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) नविवरण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा संशोधित । आफ्नो कर्तव्य पालन गर्दा नजिलाई ज्ञात हुन आएको कुनै कुरा वा दाखला भएको कुनै लिखितको गोपनीयता प्रचलित कानूनले बाध्य गरेको अवस्था बाहेक अन्य अवस्थामा भङ्ग गर्नु हुँदैन । २७. स्वतः नलिम्बन हुने: दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित संगठित संस्थाको कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारी वा कुनै राष्ट्र सेवक यस ऐन बमोजिम थुनामा रहेकमा त्यसरी थुनामा रहेको अवधिभर र नजि उपर दफा २२ बमोजिम मुद्दा दायर भएकोमा सो मुद्दाको कनिरा नभएसम्म त्यस्तो कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्र सेवक स्वतः नलिम्बन भएको मानिनेछ । २८. सम्पत्तिको स्रोत खुलाउनु पर्ने: सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) नविवरण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा संशोधित ।

(१) दफा १३ बमोजिम प्राप्त उजुरी वा विभागलाई अन्य कुनै माध्यमबाट प्राप्त जानकारीको आधारमा कुनै व्यक्ती उपर सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसूरको अनुसन्धानको सलिसलामा दफा १४क. को उपदफा (१) बमोजिम सम्बद्ध कसूर भए वा नभएको सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्दा सम्बद्ध कसूर भएको नदेखिएका तर त्यस्तो व्यक्तीको सम्पत्ति निजिको आयस्रोत वा आर्थिक अवस्थाको तुलनामा अस्वाभाविक देखिएमा वा नजिले अस्वाभाविक उच्च जीवनस्तर यापन गरेको देखिएमा वा आफ्नो हैसियतभन्दा बढी कसैलाई दान, दातव्य, उपहार, सापटी, चन्दा वा बकस दिएको वा कारोबार गरेको देखिएमा नजिसँग त्यस्तो सम्पत्तिको स्रोत माग गर्नु पर्नेछ । (२) यस ऐन बमोजिम कुनै व्यक्तीको विरुद्धमा परेको उजुरीको सम्बन्धमा अनुसन्धान अधिकारीले अनुसन्धान गर्दा प्राप्त प्रमाणबाट नजि उपर कुनै कसूरमा मुद्दा चल्न सक्ने अवस्था नभएको तर त्यस्तो व्यक्तीको सम्पत्ति निजिको आयस्रोत वा आर्थिक अवस्थाको तुलनामा अस्वाभाविक देखिएको वा नजिले अस्वाभाविक उच्च जीवनस्तर यापन गरेको वा आफ्नो हैसियतभन्दा बढी दान, दातव्य, उपहार, सापटी, चन्दा वा बकस दिएको वा कारोबार गरेको वा नजिसँग ठूलो परिमाणमा नगद वा अन्य चल सम्पत्ति फेला परेको र सो परिमाणमा सम्पत्ति आय

हुने वा कमाउन सक्ने कुनै व्यापार, व्यवसाय वा नियमिति आम्दानीको स्रोत भएको नपाइएमा अनुसन्धान अधिकारीले आफ्नो राय सहित सो उजुरी सम्बन्धी मसिलि कागजात आवश्यक कारबाहीको लागि विभागमा पठाउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजमि अनुसन्धान गरिएको व्यक्तिलाई त्यस्तो सम्पत्ति कस्तो स्रोतबाट आर्जन गरेको हो भन्ने कुरा विभागले खुलाउन लगाउनु पर्नेछ । (४) सम्बद्ध कसूरमा प्रचलति कानून बमोजमि अनुसन्धान गरिएको व्यक्ती उपर सम्बद्ध कसूर वा यस ऐन बमोजमि सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसूरमा मुद्दा चल्ने अवस्था देखिएको र त्यस्तो व्यक्तिको सम्पत्तिकिसूरबाट आर्जन गरेको सम्पत्तिभन्दा बढी देखिएकामा कसूरबाट प्राप्त सम्पत्तिको हकमा अभियोग सहित सजाय तथा जफतको मागदाबी र सो बाहेक कसूरबाट प्राप्त भएको सम्पत्तिभन्दा बढी देखिएको स्रोत खुलाउन नसकेको सम्पत्तिको हकमा जफतको मागदाबी लई मुद्दा दायर गर्नु पर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमि स्रोत खुलाउन नसकेको सम्पत्ति जफत हुनेछ । (६) उपदफा (२) बमोजमि लेखी आएको वा विभाग आफैले अनुसन्धान गरेको विषयमा उपदफा (३) बमोजमि सम्पत्तिको स्रोत खुलाउन लगाउँदा त्यस्तो स्रोत खुलाउन नसकेको र अनुसन्धान गरिएको व्यक्ती उपर यस ऐन वा प्रचलति कानून बमोजमिको कसूरमा मुद्दा चल्ने अवस्था नदेखिएका अवस्थामा स्रोत खुलाउन नसकेको सम्पत्तिको हदसम्म कर निर्धारण तथा असुलीको लागि आन्तरिक राजस्व विभागमा लेखी पठाउनु पर्नेछ ।

(७) उपदफा (६) बमोजमि लेखी आएमा आन्तरिक राजस्व विभागले कर सम्बन्धी कसूर गरे वा नगरेको यकिन गरी त्यस्तो कसूर गरेको नपाइएमा त्यस्तो व्यक्तिले नजिले कुनै कसूर गरी सम्पत्ति प्राप्त गरेको होइन भनी स्वघोषणा समेत गरेमा नजिको सम्पत्तिलाई चालू आयवर्षको आय मानी प्रचलति कानून बमोजमि अधिकतम कर निर्धारण गरी असुल गर्नु पर्नेछ । तर कर सम्बन्धी कसूर गरेको देखिएमा सो विभागले सो कसूरमा आफूले अनुसन्धान गर्नु पर्ने भए आफै अनुसन्धान गर्न र अनुसन्धान गर्ने निकाय अर्को रहेछ भने अनुसन्धानको लागि त्यस्तो निकायमा लेखी पठाउनु पर्नेछ । (८) उपदफा (७) बमोजमि कर असुल गरिएको व्यक्तिको नाम, थर र ठेगाना विभागको वेबसाइटमा राखी नजिको आय तथा राजस्व सम्बन्धी विवरण विभाग र वित्तीय जानकारी इकाईमा पठाउनु पर्नेछ । (९) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (७) बमोजमि कर असुल गरिएको वा जफत गरिएको सम्पत्तिकुनै कसूरबाट प्राप्त भएको देखिएमा प्रचलति कानून बमोजमि कारबाही गर्न वा मुद्दा चलाउन बाधा पर्ने छैन । (१०) कर अधिकृतले कर निर्धारण र कर परीक्षण गर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतङ्ककारी कार्य वा आमवनिासका हातहतियार निर्माण तथा वसितारमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी यस ऐन बमोजमि पालना गर्नु पर्ने शर्तको विषयमा आन्तरिक राजस्व विभागले मार्गदर्शन बनाई लागू गर्नेछ । २९. मुद्दा चलाउन र सजाय गर्न बाधा नपर्ने: (१) यस ऐनमा अन्यत्र लेखिएको कुनै कुराले यस ऐन बमोजमि परेको उजुरीको अनुसन्धान गर्दा प्राप्त प्रमाणका आधारमा सम्बद्ध कसूर वा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसूरमध्ये कुनै एक वा दुवै कसूरमा मुद्दा चलाउन बाधा पर्ने छैन । (२) उपदफा (१) बमोजमि सम्बद्ध कसूरमा मुद्दा नचलेको वा चलेको भए पनि त्यस्तो मुद्दाको कनिरा नभएको आधारमा मात्र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसूरमा मुद्दा चलाउन र सजाय गर्न बाधा पर्ने छैन । परिच्छेद - ६क । मुद्रा तथा धारक विनियमि अधिकारपत्रको उद्घोष सम्बन्धी व्यवस्था । २९क. उद्घोष गर्नु पर्ने: (१) आफ्नो साथमा वा कार्गो, कुरियर, हुलाक वा अन्य माध्यम मार्फत राष्ट्र बैङ्कले तोकेको भन्दा बढी मूल्यको नेपाली वा सो बराबरको विदेशी मुद्रा वा धारक विनियमि अधिकारपत्र नेपालबाट विदेश लैजाने वा विदेशबाट नेपालमा ल्याउने व्यक्तिले तोकिए बमोजमि लिखित रुपमा त्यस्तो मुद्रा वा धारक विनियमि अधिकारपत्रको सही रुपमा उद्घोष गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि उद्घोष गर्दा त्यस्तो मुद्रा वा धारक विनियमि अधिकारपत्र आफ्नो साथमा ल्याउने वा लैजाने भए सम्बन्धति भन्सार अधिकृत समक्ष र कार्गो, कुरियर, हुलाक वा अन्य माध्यम मार्फत ल्याउने वा लैजाने भए सम्बन्धति कार्गो, कुरियर वा हुलाक समक्ष सो कुराको उद्घोष गर्नु पर्नेछ । (३) कार्गो, कुरियर, हुलाक वा अन्य त्यस्तै सेवा सञ्चालकले उपदफा (२) बमोजमि उद्घोष गरेको मुद्रा तथा धारक विनियमि अधिकारपत्र सम्बन्धी विवरण तोकिएको ढाँचामा सम्बन्धति भन्सार अधिकृत समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (१) वा (२) बमोजमि उद्घोष गरेको वा उपदफा (३) बमोजमि पेश गरेको विवरण झूटो वा गलत भएको शङ्का लागेमा भन्सार अधिकृतले त्यस्तो व्यक्तिलाई आफूसँग रहेको मुद्रा वा धारक विनियमि अधिकारपत्र देखाउन लगाउने वा शङ्का लागेको कार्गो, पार्सल वा पुलनिदा खोल्न सक्नेछ । (५) मुद्रा तथा धारक विनियमि अधिकारपत्रको उद्घोष सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । २९ख. सोधपुछ, जफत तथा सजाय गर्न सक्ने: (१) भन्सार अधिकृतले देहायको अवस्थामा नेपालबाट विदेश लैजान वा विदेशबाट नेपालमा ल्याउन खोजेको मुद्रा वा धारक विनियमि अधिकारपत्रको स्रोत तथा प्रयोग गर्न खोजेको उद्देश्यका सम्बन्धमा सोधपुछ गर्न सक्नेछ:- । (क) मुद्रा वा धारक विनियमि अधिकारपत्रको गलत उद्घोष गरेको वा उद्घोष नगरेको शङ्का लागेमा, वा । (ख) कुनै सम्बद्ध कसूरसँग सम्बन्धति भएको शङ्का गर्ने मनासबि आधार भएमा । (२) उपदफा (१) बमोजमि सोधपुछ गर्दा त्यस्तो मुद्रा वा धारक विनियमि अधिकारपत्र उद्घोष नगरेको वा झूटो वा गलत उद्घोष गरेको वा कुनै कसूरसँग सम्बन्धति भएको प्रमाणति भएमा भन्सार अधिकृतले सबै मुद्रा वा धारक विनियमि अधिकारपत्र जफत गरी बगिो बमोजमि जरिवाना गर्नेछ । (३) भन्सार अधिकृतले उपदफा (२) बमोजमि जफत गर्दा सोको कारण सहितको जानकारी सम्बन्धति व्यक्तिलाई दनि पर्नेछ । २९ग. सूचना दनि पर्ने: (१) भन्सार अधिकृतले दफा २९ख. बमोजमिशङ्का लागेको मुद्रा वा धारक विनियमि

अधिकारपत्रको वविरणको जानकारी ववित्तीय जानकारी इकाई तथा कसूरको अनुसन्धान तहककात गर्ने सम्बन्धति नकाय वा अधिकारीलाई तत्काल दनु पर्नेछ । (२) भन्सार ववभागले दफा २९ख. बमोजमि उदघोष गरेको मुद्रा वा धारक ववनिमय अधिकारपत्र सम्बन्धी ववविरण प्रत्येक महनि ववित्तीय जानकारी इकाईलाई पठाउनु पर्नेछ । २९घ. भन्सार ऐन बमोजमिको मालवस्तु माननि: (१) यस परचिछेदको प्रयोजनका लागि मुद्रा तथा धारक ववनिमय अधिकारपत्रलाई भन्सार सम्बन्धी प्रचलति कानून बमोजमिको मालवस्तु माननिछ । (२) यस परचिछेद बमोजमि उदघोष गर्नु पर्ने मुद्रा तथा धारक ववनिमय अधिकारपत्रको जाँचबुझ, खानतलासी, रोकका, जफत, पुनरावेदन तथा कारबाही सम्बन्धी अन्य व्यवस्था भन्सार सम्बन्धी प्रचलति कानून बमोजमि हुनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । ## परचिछेद - ६ख. । सम्पत्तितथा कोष रोकका सम्बन्धी ववशिष व्यवस्था । २९ङ. आतङ्ककारी व्यक्ती, समूह वा संगठन सम्बन्धी सूचनाको प्रवाह: (१) आतङ्ककारी कार्यमा संलग्न व्यक्ती, समूह वा संगठन वा सम्पत्तिशुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) नविरण तथा व्यावसायिकि वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा संशोधति ।

आमवनिासका हातहतयार नरिमाण तथा ववसितारमा ववित्तीय लगानी गर्ने व्यक्ती, समूह वा संगठनको सम्पत्तितथा कोष रोकका राख्ने सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषदबाट पारति नरिणय बमोजमि सूचीकृत भएका व्यक्ती, समूह वा संगठनको अद्यावधकि सूची परराष्ट्र मन्त्रालयले अवलिम्ब आफ्नो वेबसाइटमा राखी सोको जानकारी ववदियुतीय माध्यम मार्फत गृह मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ । (२) गृह मन्त्रालयले उपदफा (१) बमोजमिको सूचीमा रहेको सम्पत्तिशुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) नविरण तथा व्यावसायिकि वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा झकिपिको । व्यक्ती, समूह वा संगठनको सम्पत्तितथा कोष यस परचिछेद बमोजमि तत्काल रोकका राख्ने आदेश जारी गर्नु पर्नेछ । (३) गृह मन्त्रालयले उपदफा (२) र दफा २९च. बमोजमि जारी गरेको आदेश सहतिको सूची अवलिम्ब आफ्नो वेबसाइटमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । (४) प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रपरिषदको कार्यालय, नयिमनकारी नकाय, सम्बन्धति नकाय, ववित्तीय जानकारी इकाई, सूचक संस्था, कानूनी व्यक्तीतथा प्राकृतिकि व्यक्तिले यस परचिछेदको प्रयोजनको लागि उपदफा (१) र (३) बमोजमि प्रकाशति सूची नयिमति रुपमा वेबसाइट हेरी त्यस्तो सूचीमा उल्लिखित व्यक्ती, समूह वा संगठनको बारेमा अद्यावधकि जानकारी हासलि गर्नु गराउनु पर्नेछ । २९च. आतङ्ककारी व्यक्ती, समूह वा संगठनको रुपमा सूचीकृत गर्ने: (१) सम्पत्तिशुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) नविरण तथा व्यावसायिकि वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा संशोधति । आतङ्ककारी कार्य वा आमवनिासका हातहतयार नरिमाण तथा ववसितारमा ववित्तीय लगानीसँग सम्बन्धति भएको वा सोको शङ्का गर्नु पर्ने मनासबि आधार भएको भनी कुनै व्यक्ती, समूह वा संगठनको सम्पत्ति रोकका राखदिनि कुनै मुलुकबाट नेपाल सरकारलाई अनुरोध भई आएमा परराष्ट्र मन्त्रालयले सोको जानकारी अवलिम्ब गृह मन्त्रालयलाई दनु पर्नेछ । (२) नेपाली वा ववदेशी नागरिकि वा अन्य कुनै व्यक्ती, समूह वा संगठनले नेपाल वा नेपाल बाहिर कुनै मुलुकमा सम्पत्तिशुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) नविरण तथा व्यावसायिकि वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा संशोधति । आतङ्ककारी कार्य वा आमवनिासका हातहतयार नरिमाण तथा ववसितारमा ववित्तीय लगानी गर्ने कार्यमा संलग्न भएको वा संलग्न हुन सक्ने मनासबि आधार भएमा आफैले वा उपदफा (१) बमोजमि कुनै मुलुकबाट अनुरोध भई आएमा त्यस्तो व्यक्ती, समूह वा संगठनको सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयले आवश्यक सम्पत्तिशुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) नविरण तथा व्यावसायिकि वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा संशोधति । जाँचबुझ गर्नु पर्नेछ ।

(३) कुनै व्यक्ती, समूह वा संगठन नेपाल वा नेपाल बाहिर कुनै मुलुकमा उपदफा (२) वा दफा ४ बमोजमिको कार्यमा संलग्न भएको देखिएमा वा प्रचलति कानून बमोजमि सम्पत्तिशुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) नविरण तथा व्यावसायिकि वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा संशोधति । आतङ्ककारी कार्य वा आमवनिासका हातहतयार नरिमाण तथा ववसितारमा गरेको ववित्तीय लगानी माननि कुनै कार्यसँग सम्बन्धति व्यक्ती, समूह वा संगठन भएको देखिएमा नेपाल सरकारले त्यस्तो व्यक्ती, समूह वा संगठनलाई सम्पत्तिशुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) नविरण तथा व्यावसायिकि वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा संशोधति । आतङ्ककारी कार्य वा आमवनिासका हातहतयार नरिमाण तथा ववसितारमा गरेको ववित्तीय लगानीसँग सम्बन्धति व्यक्ती, समूह वा संगठनको सूचीमा सूचीकृत गरी त्यस्ता व्यक्ती, समूह वा संगठनको सम्पत्तितथा कोष रोकका राख्ने आदेश जारी गर्न सक्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमिको सूचीमा सूचीकृत व्यक्ती, समूह वा संगठनलाई सूचीकृत गरिख्ने आधार नभएमा नेपाल सरकारले त्यस्तो व्यक्ती, समूह वा संगठनको नाम त्यस्तो सूचीबाट हटाउन सक्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमि सूचीकृत व्यक्ती, समूह वा संगठनको नाम त्यस्तो सूचीबाट हटाइएमा सोको जानकारी गृह मन्त्रालयले अवलिम्ब आफ्नो वेबसाइटमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । २९छ. सम्पत्तितथा कोष अवलिम्ब रोकका राख्नु पर्ने: (१) प्राकृतिकि व्यक्ती, कानूनी व्यक्ती, सम्बन्धति नकाय वा सूचक संस्थाले दफा २९ङ. र २९च. बमोजमिको सूचीमा उल्लिखित सम्पत्तिशुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) नविरण तथा व्यावसायिकि वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा संशोधति । आतङ्ककारी कार्य वा आमवनिासका हातहतयार नरिमाण तथा ववसितारमा ववित्तीय लगानी गर्ने कार्यमा संलग्न व्यक्ती, समूह वा संगठनको सम्पत्तितथा कोष वनिा पूर्व सूचना तत्काल रोकका राख्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि रोकका राख्दा आफूसँग रहेको देहाय बमोजमिको सम्पत्तितथा कोष अवलिम्ब रोकका राख्नु

पर्नेछः- । (क) त्यस्तो व्यक्ति, समूह वा संगठनको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपले एकल वा संयुक्त स्वामित्व, भोग वा नियन्त्रणमा रहेको सबै सम्पत्ति वा कोष, । (ख) खण्ड (क) बमोजिमको सम्पत्ति वा कोषबाट बढे वा बढाएको सम्पत्ति वा कोष, । (ग) त्यस्तो व्यक्ति, समूह वा संगठनको तर्फबाट वा निर्देशनमा रही काम गर्ने जुनसुकै व्यक्ति, समूह वा संगठनको सम्पत्ति वा कोष । (३) यस दफा बमोजिम सम्पत्ति वा कोष रोकका राख्दा त्यस्तो सम्पत्ति वा कोष यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा उल्लिखित प्रकृया र अवस्था बाहेक कसैलाई हस्तान्तरण गर्न, धत्ति वा बन्धक लनि वा दनि, बकिरी वतिरण गर्न वा कारोबार गर्न नहुने गरी रोकका राख्नु पर्नेछ । (४) प्राकृतिक व्यक्ति, कानूनी व्यक्ति, सम्बन्धित निकाय तथा सूचक संस्थाले उपदफा (१) र (२) बमोजिम रोकका राखेको सम्पत्ति तथा कोष, आर्थिक साधन स्रोत, वित्तीय वा अन्य सम्बद्ध सुविधा दफा २९डः र २९चः मा उल्लिखित व्यक्ति, समूह वा संगठनलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा एकल वा संयुक्त रुपमा प्रयोग गर्न वा लाभ प्राप्त गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।

(५) उपदफा (१) र (२) बमोजिम सम्पत्ति वा कोष रोकका राखेको वतिरण सो कार्य गरेको मितिले तीन दिनभित्र प्राकृतिक व्यक्ति, कानूनी व्यक्ति र सम्बन्धित निकायले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रपरिषद्को कार्यालयमा र सूचक संस्थाले आफ्नो नियमकारी निकायमा पठाउनु पर्नेछ । (६) नियमकारी निकायले उपदफा (५) बमोजिम सूचक संस्थाबाट प्राप्त वतिरण तीन दिनभित्र केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रपरिषद्को कार्यालय मा पठाउनु पर्नेछ । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा थप । (६क) यस परिच्छेद बमोजिम रोकका रहेको सम्पत्ति वा कोषको एकीकृत अभिलेख, व्यवस्थापन तथा संरक्षण प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागले गर्नेछ । (७) यस परिच्छेद बमोजिमको सम्पत्ति वा कोष रोकका सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । २९जः नाम हटाउने वा सम्पत्ति तथा कोष फुकुवा गर्नेः (१) दफा २९डः वा २९चः बमोजिमको सूचीमा नाम समावेश भएको व्यक्ति, समूह वा संगठनले दफा २९डः बमोजिमको सूचीको हकमा परराष्ट्र मन्त्रालयमा र दफा २९चः बमोजिमको सूचीको हकमा गृह मन्त्रालयमा नविदन दनि सक्नेछ । (२) दफा २९छः बमोजिम सम्पत्ति वा कोष रोकका राखेकोमा त्यस्तो सम्पत्ति वा कोष फुकुवा गर्न वा आफूलाई परेको अन्य असरका सम्बन्धमा दफा २९डः बमोजिमको सूचीसँग सम्बन्धित व्यक्ति, समूह वा संगठनले परराष्ट्र मन्त्रालयमा र दफा २९चः बमोजिमको सूचीसँग सम्बन्धित व्यक्ति, समूह वा संगठनले गृह मन्त्रालयमा नविदन दनि सक्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम नविदन प्राप्त भएमा सम्बन्धित मन्त्रालयले आवश्यक छानवीन गरी वा गराई सो नविदन दफा २९डः बमोजिम प्रकाशित सूचीमा उल्लिखित व्यक्ति, समूह वा संगठनसँग सम्बन्धित देखिएमा परराष्ट्र मन्त्रालयले संयुक्त राष्ट्र संघमा र दफा २९चः बमोजिम प्रकाशित व्यक्ति, समूह वा संगठनसँग सम्बन्धित देखिएमा गृह मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत सम्बन्धित मुलुकमा पठाउनु पर्नेछ । (४) उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको नविदन दफा २९चः बमोजिम नेपाल सरकार आफैले प्रकाशित गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा संशोधित । आतङ्ककारी कार्य वा आमविकासका हातहतियार निर्माण तथा वसितारमा वित्तीय लगानी गर्ने व्यक्ति, समूह वा संगठनको सूचीसँग सम्बन्धित देखिएमा गृह मन्त्रालयले आवश्यक छानवीन गरी गराई त्यस्तो व्यक्ति, समूह वा संगठन दफा २९चः को उपदफा (४) मा उल्लिखित अवस्थाको नदेखिएमा वा नविदक दफा २९चः बमोजिमको सूचीमा समावेश हुनु पर्ने नदेखिएमा त्यस्तो व्यक्ति, समूह वा संगठनको नाम त्यस्तो सूचीबाट हटाउन वा नजिको रोकका रहेको सम्पत्ति वा कोष फुकुवा गर्नेछ । (५) संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद्को निर्णय प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनको लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा संशोधित ।

आतङ्ककारी कार्य वा आमविकासका हातहतियार निर्माण तथा वसितारमा वित्तीय लगानी गर्ने व्यक्ति, समूह वा संगठनको नाम सूचीमा समावेश गर्ने, दफा २९चः बमोजिम सूचीकृत सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा संशोधित । आतङ्ककारी कार्य वा आमविकासका हातहतियार निर्माण तथा वसितारमा वित्तीय लगानी गर्ने व्यक्ति, समूह वा संगठनको नाम सूचीमा समावेश गर्ने वा सूचीबाट हटाउने, दफा २९छः बमोजिम रोकका राखेको सम्पत्ति वा कोष फुकुवा गर्ने, सूचीकरण वा सम्पत्ति वा कोष रोकका वरिद्ध उजुरी गर्ने, निर्दोष व्यक्ति (बोनाफाइड थर्ड पार्टी) को कानूनी अधिकारको समुचित संरक्षण गर्ने, सम्पत्ति तथा कोष रोकका राखेको व्यक्तिको भरणपोषणका लागि आवश्यक न्यूनतम खर्च फुकुवा गर्ने लगायत त्यस्तो निर्णय कार्यान्वयन गर्न वा गराउन आवश्यक अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । २९झः सम्बन्धित मुलुकमा लेखी पठाउनेः (१) दफा २९चः बमोजिम प्रकाशित सूचीमा नाम उल्लेख भएको व्यक्ति, समूह वा संगठनको कुनै सम्पत्ति वा कोष वदिशमा रहे भएको देखिएमा त्यस्तो सम्पत्ति वा कोष रोकका राख्नु गृह मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत सम्बन्धित मुलुकमा अवलिम्ब लेखी पठाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम लेखी पठाएको सूचीकृत व्यक्ति, समूह वा संगठनको नाम त्यस्तो सूचीबाट हटाइएमा नजिको रोकका राखेको सम्पत्ति वा कोष फुकुवा गर्न समेत गृह मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत सम्बन्धित मुलुकमा लेखी पठाउनु पर्नेछ । २९ञः अनुगमन सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) यस परिच्छेद बमोजिमको काम कारवाही प्रभावकारी रुपमा नभएको सम्बन्धमा समग्र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समन्वय समितिले गर्नेछ ।

(२) सम्बन्धित निकायले यस परिच्छेद बमोजिमको कार्य प्रभावकारी रुपमा गरे वा नगरेको सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्रालयले नियमिति रुपमा अनुगमन गर्नु पर्नेछ । (३) सूचक संस्थाले यस परिच्छेद बमोजिमको कार्य प्रभावकारी रुपमा गरे वा नगरेको सम्बन्धमा सम्बन्धित नियमनकारी निकायले नियमिति रुपमा अनुगमन गर्नु पर्नेछ । (४) यस दफा बमोजिमको अनुगमन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । २९८. उल्लंघन गर्नेलाई सजाय: (१) दफा २९८. को उल्लंघन गर्ने सूचक संस्थालाई नियमनकारी निकायले दफा ७५. बमोजिम सजाय गर्न सक्नेछ । (२) दफा २९८. को उल्लंघन गर्ने सम्बन्धित निकायको जमिमेवार पदाधिकारीलाई अख्तियारवालाले प्रचलित कानून बमोजिम विभागीय सजाय गर्नेछ । (३) दफा २९८. को उल्लंघन गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिलाई कानूनी व्यक्तिलाई गृह मन्त्रालयले दशलाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । (४) उपदफा (१), (२) वा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै प्राकृतिक वा कानूनी व्यक्ति, सूचक संस्था वा सोका जमिमेवार पदाधिकारीले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) नविवरण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा संशोधित ।

आतङ्ककारी कार्य वा आमविकासका हातहतियार निर्माण तथा वसतिरमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसूर गर्न मदद गर्ने वा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) नविवरण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा संशोधित । आतङ्ककारी कार्य वा आमविकासका हातहतियार निर्माण तथा वसतिरमा वित्तीय लगानी गर्ने व्यक्ति, समूह वा संगठनलाई वा त्यस्तो कार्यमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले सम्पत्ति वा कोष रोकका नराखेको देखिएमा नजिलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) नविवरण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा संशोधित । आतङ्ककारी कार्य वा आमविकासका हातहतियार निर्माण तथा वसतिरमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसूरमा अनुसन्धान गर्न तथा मुद्दा चलाउन बाधा पर्ने छैन । (५) यस परिच्छेद बमोजिमका आतङ्ककारी सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) नविवरण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा थप । कार्य वा आमविकासका हातहतियार निर्माण तथा वसतिरमा वित्तीय लगानी गर्ने व्यक्ति, समूह वा संगठनको सम्पत्ति तथा कोषको पहिचान, रोकका, नियन्त्रण, अनुसन्धान, जफत सम्बन्धमा यसै ऐन बमोजिमको व्यवस्था लागू हुनेछ । परिच्छेद-७ । दण्ड सजाय । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । ३०. सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी गर्नेलाई सजाय: (१) दफा ३ को उपदफा (१) मा उल्लिखित सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसूर गर्ने व्यक्तिलाई बगिो दोब्बर जरिवाना र कसूरको गाम्भीर्य हेरी दुई वर्षदेखि सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) नविवरण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा संशोधित । पन्ध्र वर्षसम्म कैद हुनेछ । (२) दफा ३ को उपदफा (२) मा उल्लिखित सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसूर मध्ये षड्यन्त्र गर्ने व्यक्तिलाई उपदफा (१) बमोजिम र अन्य कसूर गर्ने व्यक्तिलाई उपदफा (१) मा उल्लिखित सजायको आधा सजाय हुनेछ । (३) दफा ४ को उपदफा (१) मा उल्लिखित आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसूर गर्ने व्यक्तिलाई बगिो खुलेकोमा बगिो पाँच गुणा र बगिो नखुलेकोमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) नविवरण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा संशोधित । पाँच करोड रुपैयाँ जरिवाना र कसूरको गाम्भीर्य हेरी सात वर्षदेखि बीस वर्षसम्म कैद हुनेछ । (४) दफा ४ को उपदफा (२), (३) वा (४) मा उल्लिखित आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसूर गर्ने व्यक्तिलाई उपदफा (३) मा उल्लिखित सजायको आधा सजाय हुनेछ । (५) सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) नविवरण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा संशोधित ।

कानूनी व्यक्ति, कानूनी प्रबन्ध वा सोको प्रयोग गरी कुनै व्यक्तिले सम्पत्ति शुद्धीकरण वा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कुनै कसूर गरेमा त्यस्तो कसूर गर्ने व्यक्ति, पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई उपदफा (१), (२), (३) वा (४) बमोजिम सजाय हुनेछ । (६) उपदफा (५) बमोजिमको व्यक्ति, पदाधिकारी वा कर्मचारी पहिचान हुन नसकेमा त्यस्तो कसूर सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) नविवरण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा संशोधित । हुँदा बखत प्रमुख भई कामकाज गर्ने पदाधिकारीलाई प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही हुनेछ । (७) कुनै राष्ट्रसेवक वा सूचक संस्थाको पदाधिकारी वा कर्मचारीले सम्पत्ति शुद्धीकरण वा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कुनै कसूर गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई उपदफा (१), (२), (३) वा (४) मा उल्लिखित सजायमा थप दश प्रतिशत सजाय हुनेछ । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) नविवरण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐन, २०८० द्वारा थप । (७क) यस ऐन अन्तर्गतको कसूर हुन सक्छ वा हुन गइरहेको छ भन्ने जानकारी हुने मनासबि आधार हुँदाहुँदै कसूर हुनबाट रोक्नु पर्ने दायित्व भएको व्यक्तिले त्यस्तो कसूर हुन नदिएको लागि आफ्नो दायित्व नरिवाह नगरी कसूर हुन दिएमा एक वर्षसम्म कैद हुन सक्नेछ । (८) कुनै सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) नविवरण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा संशोधित । कानूनी व्यक्तिलाई कानूनी प्रबन्धले सम्पत्ति शुद्धीकरण वा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कुनै कसूर गरेमा त्यस्तो कानूनी व्यक्तिलाई प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कसूरको गाम्भीर्यका आधारमा देहायका कुनै वा सबै सजाय हुनेछ:- । (क) उपदफा (१), (२), (३) वा (४) बमोजिम हुन सक्ने जरिवानाको पाँच गुणासम्म जरिवाना गर्ने, । (ख) अवधी तोकी सार्वजनिक खरीदमा

नबिध गर्ने, । (ग) अवधी तोकी उत्पादन वा सेवाको खरीद गर्न रोक लगाउने, । (घ) सम्पत्तेशुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) नविवरण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐन, २०८० द्वारा झकिएको । (ङ) इजाजतपत्र वा अनुमतपत्र खारेज गर्ने, वा । (च) त्यस्तो कानूनी व्यक्तिलाई खारेज गर्ने । (९) उपदफा (१) देखि (८) सम्म लेखिए बाहेक कसैले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम उल्लंघन गरेमा बगिो खुलेकोमा बगिो जफत गरी बगिो बमोजमिको जरिवाना र बगिो नखुलेकोमा दशलाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । सम्पत्तेशुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) नविवरण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐन, २०८० द्वारा थप । (१०) यस ऐन बमोजमिको कसूरमा कुनै व्यक्तिलाई वास्तविक धनी रहेको देखिएमा नजिलाई यस दफा बमोजमिको सजाय हुनेछ । सम्पत्तेशुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) नविवरण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐन, २०८० द्वारा थप ।

३०क. नरिदोष तेस्रो पक्षको हति सुरक्षति गर्नु पर्ने: (१) दफा ३४ख. बमोजमि हानि नोक्सानीको क्षतिपूर्ति भराउँदा वा दफा ३० को उपदफा (८) बमोजमि कानूनी व्यक्तिलाई कानूनी प्रबन्धलाई खारेज गर्दा वा त्यस्तो व्यक्तिलाई प्रबन्धको इजाजतपत्र वा अनुमतपत्र खारेज गर्दा प्रचलति कानूनको अधिनिमा रही नरिदोष तेस्रो पक्षको आर्थिक हति सुरक्षति हुने गरी गर्नु पर्नेछ । (२) दफा ३० को उपदफा (८) बमोजमि कानूनी व्यक्तिलाई प्रबन्धको इजाजतपत्र वा अनुमतपत्र खारेज भएमा त्यस्तो कानूनी व्यक्तिलाई प्रबन्धको सम्पत्ति र दायित्वको थप व्यवस्थापन तथा खारेजपछिको आवश्यक कार्य गर्दा प्रचलति कानून बमोजमि गर्नु, गराउनु पर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । ३१. गोपनीयता भंग गर्नेलाई सजाय: दफा १०ख. को उपदफा (२) बमोजमि गोपनीयता कायम नगर्ने वा दफा २६ विपरीत गोप्यता भंग गर्ने व्यक्तिलाई एक महिनादेखि तीन महिनासम्म कैद वा एकलाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । ३२. प्रमाण लुकाउने वा नष्ट गर्नेलाई हुने सजाय: सम्पत्तेशुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसूर माननि काम कारबाहीसँग सम्बन्धति प्रमाण लुकाउने वा नष्ट गर्ने व्यक्तिलाई कसूरको मात्रा अनुसार एक महिना देखि तीन महिनासम्म कैद वा पचास हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ र त्यस्तो कार्य गर्न सहयोग गर्नेलाई सो सजायको आधा सजाय हुनेछ । ३३. बाधा वरिध गर्नेलाई सजाय: दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । अनुसन्धान सम्बन्धी काम कारबाहीमा कसैले बाधा वरिध गरेमा नजिलाई अनुसन्धान अधिकृतको प्रतविदनको आधारमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले छ महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । ३३क. हैरानी वा झन्झट दिलाई सजाय: कसैले उजुरी दनि पर्ने मनासबि कारण नभई कसैलाई कुनै कसिमिको हानि नोक्सानी पुर्याउने वा दुःख, हैरानी वा झन्झट दनि नयितले झूटो उजुरी दिएको प्रमाणति भएमा अनुसन्धान अधिकृतको प्रतविदनका आधारमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले त्यस्तो व्यक्तिलाई दशहजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । सम्पत्तेशुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) नविवरण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा थप । ३३ख. बदनयितपूर्वक अनुसन्धान वा अभियोजन गर्न नहुने: (१) अनुसन्धान वा अभियोजन गर्ने अधिकारीले नरिदोष व्यक्तिलाई फसाउने, क्षति पुर्याउने, हैरानी गर्ने वा वास्तविक कसूरदारलाई जोगाउने मनसायले बदनयितपूर्वक अनुसन्धान गर्न वा अभियोजन लगाउन हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कसूर गर्ने वा गराउनेलाई छ महिनासम्म कैद वा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय र नजिको सेवा सर्त सम्बन्धी कानून बमोजमि विभागीय कारबाही समेत हुनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति ।

३४. सम्पत्तिलाई साधन जफत हुने: (१) सम्पत्तेशुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसूर प्रमाणति भएमा कसूरसँग सम्बन्धति जो सुकैको नाम, भोग, स्वामित्व वा कुनै पन प्रकारको स्वार्थ रहे भएको देहायको सम्पत्तिलाई साधन जफत हुनेछ:- । (क) शुद्धीकरण गरिएको सम्पत्ति, । (ख) सम्पत्तेशुद्धीकरण सम्बन्धी कसूर गर्न प्रयोग गरिएको वा प्रयोग गर्न खोजिएको कसूरसँग सम्बन्धति साधन, । (ग) आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति, । (घ) आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानीको लागि वा आतङ्ककारी कार्य वा आतङ्ककारी व्यक्तिलाई आतङ्ककारी संगठनले प्रयोग गरेको वा प्रयोग गर्न छुट्याइएको वा प्रयोग गर्न खोजिएको सम्पत्ति, र । (ङ) आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसूर गर्न प्रयोग गरिएको वा प्रयोग गर्न खोजिएको साधन । (२) उपदफा (१) मा उल्लिखित सम्पत्तिलाई साधन लुकाएको, उपभोग गरेको, नसिर्ग गरेको, नरिदोष व्यक्तिको सम्पत्तिलाई साधन भएको वा अन्य कुनै कारणले जफत गर्न नसकिने भएमा कसूरदारको सो मूल्य बराबरको अन्य सम्पत्ति जफत हुनेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजमि सम्पत्तिलाई साधन जफत गर्दा कसूरमा संलग्न नभएको नरिदोष व्यक्तिको कानूनी अधिकारको समुचित रूपमा संरक्षण गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) को प्रयोजनका लागि उपदफा (१) वा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कसूरमा संलग्न नभएको नरिदोष व्यक्तिको सम्पत्तिलाई साधन र सोबाट बढे बढाएको सम्पत्ति देहायको अवस्था विद्यमान भएमा अदालतले जफत गर्ने छैन:- । (क) त्यस्तो व्यक्तिलाई सम्पत्तेशुद्धीकरण वा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कुनै कसूरमा संलग्न भएको नदेखिएमा, । (ख) त्यस्तो सम्पत्तिलाई साधन कसूरबाट प्राप्त सम्पत्तिलाई कसूरसँग सम्बन्धति साधन भएको नदेखिएमा, । (ग) त्यस्तो सम्पत्तिलाई साधन सम्पत्तेशुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसूर हुनुभन्दा अगावै प्राप्त गरेको र त्यस्तो सम्पत्तिलाई साधन सम्बन्धति व्यक्तिलाई कसूरमा प्रयोग गर्न सक्छ भन्ने नजिलाई थाहा नभएको देखिएमा । सम्पत्तेशुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) नविवरण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८०

द्वारा थप । ३४क. बगिो भराई दनि पर्ने: यस ऐन बमोजमिको कसूरबाट कसैलाई हानि नोक्सानी पुगेको रहेछ भने हानि नोक्सानीको बगिो खुलेकोमा कसूरदारबाट त्यस्तो बगिो असुल गरी पीडितलाई भराई दनि पर्नेछ । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) नविवरण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा थप । ३४ख. क्षतिपूर्ति भराई दनि पर्ने: कसैले यस ऐन अन्तर्गतको कुनै कसूर गरेको कारणबाट कसैको जीउ, धनको हानि नोक्सानी भएको रहेछ भने कसूरबाट पीडित व्यक्तिलाई त्यसको मनासबि क्षतिपूर्ति भराई दनि पर्नेछ । परिच्छेद-८ । विविधि । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) नविवरण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा संशोधित ।

३५. जोखिम मूल्याङ्कन गर्नु पर्ने: (१) नियमनकारी निकाय, अनुसन्धान गर्ने निकाय, सूचक संस्था र यस ऐनसँग सम्बन्धित अन्य निकायले सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतङ्ककारी कार्य वा आमवनिाशका हातहतियार निर्माण तथा वसतिारमा वित्तीय लगानी, जोखिमियुक्त प्रवृत्ति, जोखिमिका नयाँ आयाम, त्यस्तो कार्य गर्ने व्यक्ति, सोको दर्ता अनुमति, कारबाही समेतका सम्बन्धमा प्रत्येक वर्ष एक पटकमा नघट्ने गरी आवश्यकता अनुसार जोखिमि पहिचान, मूल्याङ्कन र बोध गरी सोको प्रतिविदन तयार गर्नुपर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको मूल्याङ्कन गर्नुअघि सूचक संस्थाले मूल्याङ्कनको पद्धति तथा वस्तुगत आधार तयार गरी नियमनकारी निकाय समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ । (३) नियमनकारी निकायले सूचक संस्थाको जोखिमि मूल्याङ्कन प्रतिविदन वस्तुगत र प्रभावकारी भएको नदेखेमा आवश्यक निर्देशन दनि सक्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजमिका निकाय वा संस्थाले आफ्नो क्षेत्रगत जोखिमि मूल्याङ्कन गरी सोको प्रतिविदन समन्वय समितिमा पठाउनुपर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमि प्राप्त प्रतिविदनको आधारमा समन्वय समितिले राष्ट्रिय तथा क्षेत्रगत जोखिमि मूल्याङ्कन प्रतिविदन तयार गर्नेछ । (६) उपदफा (१) बमोजमिका निकाय वा संस्थाले यस दफा बमोजमि तयार गरेको जोखिमि मूल्याङ्कन प्रतिविदनका आधारमा जोखिमिमा आधारित वार्षिक कार्ययोजना बनाई लागू गर्नुपर्नेछ । (७) जोखिमि मूल्याङ्कन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) नविवरण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा थप । ३५क. वास्तविक धनीको विवरण पेश गर्नु पर्ने: (१) कसैले शेयर वा अन्य तरिकाले पुँजी लगानी गरी कुनै कम्पनी, सहकारी संस्था, प्राइभेट फर्म, साझेदारी फर्म वा अन्य कुनै प्रकारको कानूनी व्यक्तिसंस्थापना गर्दा, दर्ता गर्दा वा इजाजतपत्र लैँदा त्यस्तो कम्पनी, सहकारी संस्था, प्राइभेट फर्म, साझेदारी फर्ममा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा वा अरु कसैको नाम वा माध्यमबाट एकल, संयुक्त वा समूहगत गरी पन्ध्र प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयर वा पुँजी लगानी गरेकोमा वा अन्य कुनै तरिकाले सोको वास्तविक धनीको रुपमा रहेको भएमा त्यस्तो वास्तविक धनीको विवरण कानूनी व्यक्तिसंस्थापना गर्ने, दर्ता गर्ने वा इजाजतपत्र दनि निकायमा पेश गर्नुपर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको विवरण पेश नभएसम्म सम्बन्धित निकायले त्यस्तो कानूनी व्यक्ति दर्ता गर्ने, संस्थापना गर्ने वा इजाजतपत्र प्रदान गर्ने कार्य गर्ने छैन । (३) प्रचलित कानून बमोजमि दर्ता भएको वा इजाजतपत्र प्राप्त उपदफा (१) बमोजमिको कम्पनी, सहकारी संस्था, प्राइभेट फर्म, साझेदारी फर्म वा कुनै प्रकारको शेयर वा अन्य तरिकाबाट लगानी गरी स्थापना भएको कानूनी व्यक्तिले धारक शेयर वा सोसँग सम्बन्धित अन्य वित्तीय उपकरण जारी गर्न पाउने छैन । तर विदेशी कानूनी व्यक्तिले आफ्नो मुलुकको कानून बमोजमि धारक वा सोसँग सम्बन्धित अन्य वित्तीय उपकरण जारी गरेमा सोको जानकारी सम्बन्धित दर्ता गर्ने निकायलाई दनिपर्नेछ ।

त्यस्तो कानूनी व्यक्तिको नियमनकारी निकाय भएमा सो निकायलाई समेत त्यस्तो जानकारी दनिपर्नेछ । (४) यस दफा बमोजमिको विवरण नदनि वा वास्तविक धनी सम्बन्धी गलत विवरण दनि व्यक्तिको विवरण नदिएको वा गलत विवरण दिए जतिको पुँजी नियमनकारी निकायले वा त्यस्तो निकाय नभएमा दर्ता गर्ने निकायले जफत गरी सोको वास्तविक धनीलाई दश लाख रुपैयाँदेखि पचास लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी सोको जानकारी वित्तीय जानकारी इकाई र अनुसन्धान गर्ने वा कानून कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धित निकायलाई दनिपर्नेछ । (५) उपदफा (१) र (२) बमोजमिको विवरण सम्बन्धित कम्पनी, सहकारी संस्था, प्राइभेट फर्म, साझेदारी फर्म वा कुनै प्रकारको शेयर वा अन्य तरिकाबाट लगानी गरी स्थापना हुने कानूनी व्यक्तिले कसैको वास्तविक धनीको हैसियत अन्त्य भएको मतिले पाँच वर्षसम्म नियमिति रूपमा अद्यावधिक गरी सरकारी वा सूचक संस्थालाई माग भए बमोजमि उपलब्ध गराउने र अन्यको हकमा तोकिए बमोजमि उपलब्ध हुने गरी राख्नुपर्नेछ । (६) कानूनी व्यक्ति दर्ता गर्ने निकाय र नियमनकारी निकायले त्यस्तो कानूनी व्यक्तिको वास्तविक धनी सम्बन्धी अभिलेख त्यस्तो कानूनी व्यक्ति खारेज भएको मतिले कम्तीमा पाँच वर्षसम्म राख्नुपर्नेछ । (७) यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेको कम्पनी, सहकारी संस्था, प्राइभेट फर्म, साझेदारी फर्म वा कुनै प्रकारको शेयर लगानी वा अन्य तरिकाले पुँजी लगानी गरी स्थापना भएको कानूनी व्यक्तिले यस दफा बमोजमिको वास्तविक धनीको विवरण यो दफा प्रारम्भ भएको मतिले एक वर्षभित्र त्यस्तो कानूनी व्यक्ति दर्ता गर्ने निकाय वा इजाजतपत्र दनि निकायमा पेश गर्नुपर्नेछ । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) नविवरण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा थप । ३५ख. वास्तविक रुपमा नियन्त्रण गर्ने वा आर्थिक लाभ लनि विवरण राख्नु पर्ने: (१) कानूनी प्रबन्ध सञ्चालन गर्ने स्वदेशी वा विदेशी व्यक्तिले त्यस्तो कानूनी प्रबन्ध स्थापना गर्ने, संरक्षण गर्ने, त्यस्तो कानूनी प्रबन्धलाई वास्तविक रुपमा नियन्त्रण गर्ने प्राकृतिक व्यक्ति, त्यस्तो कानूनी प्रबन्धबाट उच्च आर्थिक लाभ लनि व्यक्ति वा वर्ग वा त्यस्तो कानूनी प्रबन्धलाई वित्तीय, लेखा, कर वा लगानी व्यवस्थापन तथा एजेन्सी

सम्बन्धी सेवा प्रवाह गर्ने व्यक्तिको वविरण अद्यावधकि गरी राख्नु पर्नेछ र त्यस्तो वविरणको एकीकृत लगत सम्बन्धति नयिमनकारी नकिय भए सो नकियमा समेत पठाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि कानूनी प्रबन्ध सञ्चालन गरेको वा त्यस्तो कानूनी प्रबन्धमा वास्तवकि नयिन्त्रण गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिले सूचक संस्थामा ग्राहक बन्दा सो सम्बन्धी वविरण समेत खुलाउनु पर्नेछ । (३) यस दफा बमोजमिको वविरणमा कुनै परिवर्तन भएमा त्यस्तो कानूनी व्यक्तिले सोको जानकारी तत्काल सम्बन्धति नयिमनकारी नकियलाई दनिु पर्नेछ । (४) यस दफा बमोजमि वविरण नदनि, गलत वविरण दनि वा सूचक संस्थालाई जानकारी नदनि कानूनी प्रबन्ध वा व्यक्तिलाई नयिमनकारी नकियले एक लाख रुपैयाँसम्म जरविना गर्न सक्नेछ ।

(५) यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत सञ्चालनमा रहेको कानूनी प्रबन्धले यो दफा प्रारम्भ भएको मतिले एक वर्षभित्र यस दफा बमोजमिको वविरण नयिमनकारी नकियमा पेश गर्नु पर्नेछ । (६) उपदफा (१) बमोजमिको अभलिख त्यस्तो व्यक्तिकानूनी प्रबन्धको संलग्नताबाट अलग भएको मतिले कम्तीमा पाँच वर्षसम्म सुरक्षति राख्नु पर्नेछ । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) नविरण तथा व्यावसायकि वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा थप । ३५ग. वविरण राख्नु पर्ने: (१) प्रचलति कानूनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ३५क. बमोजमिको कानूनी व्यक्तिले आफ्नो नाम, ठेगाना, दर्ता तथा इजाजतपत्र, कानूनी स्वरूप तथा हैसियत, कार्यक्षेत्र, नयिमन सम्बन्धी कानून र नकिय, सञ्चालक समिति वा त्यस्तै प्रकारको अन्य समतिको पदाधिकारीको परिचय खुल्ने वविरण सार्वजनकि रूपमा उपलब्ध हुने गरी राख्नु पर्नेछ । (२) दफा ३५क. बमोजमिको कानूनी व्यक्तिमि वास्तवकि धनीको रूपमा कोही रहेको भए त्यस्तो कानूनी व्यक्तिले सूचक संस्थाको ग्राहक बन्दा त्यस्तो वास्तवकि धनीको वविरण समेत खुलाई दनिु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमिको वविरण अद्यावधकि गरी सार्वजनकि रूपमा नराख्ने वा उपदफा (२) बमोजमि वास्तवकि धनीको वविरण नखुलाउने कानूनी व्यक्तिलाई नयिमनकारी नकिय भए सो नकियले र त्यस्तो नकिय नभएमा दर्ता गर्ने नकियले पाँच लाखदेखि पचास लाख रुपैयाँसम्म जरविना गर्न सक्नेछ । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) नविरण तथा व्यावसायकि वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा थप । ३५घ. गैरनाफामूलक संस्था दर्ता गर्ने वा नयिमनकारी नकियको काम: (१) प्रचलति कानून बमोजमि गैरनाफामूलक संस्था दर्ता गर्ने, आबद्धता दनि वा त्यस्तो संस्थाको नयिमन गर्ने नकियले सम्पत्ति शुद्धीकरण वा आतङ्ककारी कार्य वा आमवनिशका हातहतियार निर्माण तथा वसितारमा वत्तीय लगानी नविरण सम्बन्धी देहाय बमोजमिको काम गर्नु पर्नेछ:- । (क) गैरनाफामूलक संस्थाको सम्पत्ति सम्पत्ति शुद्धीकरण वा आतङ्ककारी कार्य वा आमवनिशका हातहतियार निर्माण तथा वसितारमा वा यस ऐन विपरीतका अन्य कुनै कार्यमा प्रयोग हुन नसक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्ने, । (ख) सम्पत्ति शुद्धीकरण वा आतङ्ककारी कार्य वा आमवनिशका हातहतियार निर्माण तथा वसितारमा वत्तीय लगानी सम्बन्धी शङ्कास्पद सूचना वत्तीय जानकारी इकाईलाई दनि, । (ग) गैरनाफामूलक संस्थाको कामकारबाही पारदर्शी र वशि्वसनीय बनाउन त्यस्ता संस्थाबाट लाभ प्राप्त गर्ने व्यक्ती वा समूहको पहिचान गर्न आवश्यक मापदण्ड बनाई लागू गर्ने वा गराउने, । (घ) क्षेत्रगत तथा संस्थागत जोखमि मूल्याङ्कन तथा व्यवस्थापन गर्ने वा गराउने, ।

(ङ) सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वत्तीय लगानी सम्बन्धी कामकारबाहीको जोखमिको आधारमा सम्बन्धति संस्थाले खर्च व्यहोर्ने गरी यस ऐन बमोजमि प्रभावकारति सम्बन्धी सम्परीक्षण गर्ने वा गराउने, । (च) जोखमिका आधारमा नरीक्षण, सुपरविक्षण वा अनुगमन गर्ने । (२) प्रचलति कानून बमोजमि गैरनाफामूलक संस्था दर्ता गर्ने वा आबद्धता दनि नकिय वा त्यस्तो संस्थाको नयिमनकारी नकियले उपदफा (१) बमोजमिको कामकारबाहीको सम्बन्धमा सम्बन्धति गैरनाफामूलक संस्थालाई आवश्यक निर्देशन दनि सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि दिएको निर्देशन पालना गर्नु सम्बन्धति संस्थाको कर्तव्य हुनेछ । (४) उपदफा (२) बमोजमि आबद्धता दनि नकियले दिएको निर्देशन पालना नगर्ने गैरनाफामूलक संस्थालाई कारबाही गर्नको लागि त्यस्तो संस्थाको नयिमनकारी नकिय भए सो नकिय र सो नभएमा त्यस्तो संस्था दर्ता गर्ने नकियमा लेखी पठाउनु पर्नेछ । (५) उपदफा (२) बमोजमि दिएको निर्देशन पालना नगर्ने गैरनाफामूलक संस्थालाई त्यस्तो संस्थाको नयिमनकारी नकिय भए सो नकियले र सो नभएमा त्यस्तो संस्था दर्ता गर्ने नकियले पहिलो पटकलाई पाँच लाख रुपैयाँसम्म र त्यसपछि पटकैपछि दश लाख रुपैयाँसम्म जरविना गर्न सक्नेछ । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) नविरण तथा व्यावसायकि वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा थप । ३५ड. परिपालना प्रतविदन पेश गर्नु पर्ने: (१) बैङ्क तथा वत्तीय संस्था, बीमा, क्यासिनो, धतिपत्रको कारोबार गर्ने संस्था, घर जग्गाको व्यावसायकि कारोबार गर्ने संस्था, बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्था वा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेका सूचक संस्थाले यस ऐन बमोजमि सम्पादन गर्नुपर्ने कामको उपयुक्तता र प्रभावकारति सुनिश्चित गर्न दफा ३५च. बमोजमि सूचीकृत परिपालना परीक्षकबाट प्रत्येक वर्ष देहाय बमोजमिका विषयमा सम्परीक्षण गराई नयिमनकारी नकिय समक्ष परिपालना प्रतविदन पेश गर्नुपर्नेछ:- । (क) आवश्यक नीतित, संस्थागत, प्रावधिक र नयिन्त्रण संरचना र सोको उपयुक्तता सम्बन्धी, । (ख) संस्थागत कार्यक्षेत्र बमोजमिको जोखमि मूल्याङ्कन, जोखमिमा आधारति प्रणालीको स्थापना र त्यसको प्रभावकारति सम्बन्धी, । (ग) वार्षकि कार्ययोजनाको कार्यान्वयन, प्रतविदन प्रणाली र अनुगमन सम्बन्धी, । (घ) जोखमि मूल्याङ्कन, नीतित, संस्थागत, प्रावधिक, नयिन्त्रण, कार्यान्वयन संरचना र प्रभावकारतिमा रहेका कमजोरी पहिचान र सुधार सम्बन्धी, । (ङ) नयिमनकारी नकियले क्षेत्रगत रुपमा निर्धारण गरेका

अन्य वषिय सम्बन्धी । (२) उपदफा (१) बमोजमिको सम्परीक्षण आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले छ महिनाभित्र सम्पन्न गरी त्यसको प्रतविदन दनु पर्नेछ ।

(३) नयिमनकारी निकायले उपदफा (२) बमोजमिको प्रतविदनमा चर्चित नबुझेमा वा कुनै सूचक संस्थाको वसितृत सम्परीक्षण गर्न आवश्यक देखेमा सम्बन्धित सूचक संस्थाले खर्च व्यहोर्ने गरी जुनसुकै बखत कुनै पनिसूचक संस्थाको सम्परीक्षण गर्न वा गराउन सक्नेछ । सम्पत्तशुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) नविवरण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा थप । ३५च. परपालना परीक्षकको सूचीकरण: (१) दफा ३५ड. बमोजमि परपालना परीक्षकको रूपमा काम गर्न चाहने व्यक्तिले तोकिए बमोजमिको विवरण तथा कागजात संलग्न गरी सूचीकरणको लागिवित्तीय जानकारी इकाईमा नविदन दनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि प्राप्त नविदन उपर वित्तीय जानकारी इकाईले आवश्यक जाँचबुझ गरी नविदक दफा ३५छ. बमोजमि परपालना परीक्षकको रूपमा काम गर्न योग्य रहेको पाइएमा नविदकलाई सूचीकृत गरी त्यसको जानकारी दनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि नविदन दनि व्यक्तिलाई सूचीकृत गर्न नमिल्ने भए त्यसको आधार र कारण खोली नविदकलाई जानकारी दनु पर्नेछ । (४) उपदफा (२) बमोजमि परपालना परीक्षकको रूपमा सूचीकृत भएको व्यक्तिलाई दफा ३५छ. बमोजमिको योग्यता कायम नभएमा परपालना परीक्षकको रूपमा काम गर्न पाउने छैन र त्यस्तो अवस्थामा वित्तीय जानकारी इकाईले नजिको नाम सूचीबाट हटाउनेछ । सम्पत्तशुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) नविवरण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा थप । ३५छ. परपालना परीक्षकको योग्यता: परपालना परीक्षकको रूपमा सूचीकृत हुनको लागिदेहाय बमोजमिको योग्यता पुगेको हुनु पर्नेछ:- । (क) सम्पत्तशुद्धीकरण वा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी नविवरण, आर्थिक वा वित्तीय व्यवस्थापन, व्यवस्थापन, सार्वजनिक लेखा वा वित्त व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र वा कानूनमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासलि गरेको वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी उपाधि हासलि गरेको र सम्पत्तशुद्धीकरण वा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी नविवरणको क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच वर्षको अनुभव प्राप्त गरेको, । (ख) सम्पत्तशुद्धीकरण वा आतङ्ककारी कार्य वित्तीय लगानी नविवरणको क्षेत्रमा तोकिए बमोजमिको तालमि प्राप्त गरेको, र । (ग) दफा ३५ज. बमोजमि अयोग्य नभएको । सम्पत्तशुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) नविवरण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा थप । ३५ज. परपालना परीक्षक हुन अयोग्य माननि: (१) देहायको व्यक्तिलाई दफा ३५च. बमोजमि परपालना परीक्षकको रूपमा सूचीकृत हुन अयोग्य माननिछ:- । (क) गैरनेपाली नागरिक, । (ख) नेपालभित्र वा वदिशमा कर्जा तर्नि नसकी दामासाहीमा परेको, । (ग) नेपालभित्र वा वदिशमा बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थासँगको कुनै कारोबारमा कालोसूची वा डफिल्टरमा परी सो कालोसूची वा डफिल्टरबाट फुकुवा भएको मितिले कम्तीमा पाँच वर्ष पूरा नभएको, । (घ) सूचक संस्था, नयिमनकारी निकाय वा अनुसन्धान गर्ने निकायको बहालवाला सञ्चालक, पदाधिकारी वा कर्मचारी, ।

(ड) सूचक संस्थासँग वित्तीय स्वार्थ रहेको वा कुनै कसिमिको ठेक्का पट्टामा हसिसेदार रहेको वा नजिी स्वार्थ रहेको, । तर यस खण्डको प्रयोजनको लागि एक प्रतशितभन्दा कम शेयर स्वामित्व भएको वा कानूनी सल्लाहकार वा लेखापरीक्षक भएको अवस्थालाई नजिी वा वित्तीय स्वार्थ रहेको माननि छैन । (च) प्रचलति कानून बमोजमि तर्निनु पर्ने कर चुक्ता नगरेको, । (छ) सम्पत्तशुद्धीकरण, आतङ्ककारी कार्य वा आमवनिासका हातहतथियार निर्माण तथा वसितारमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसूर, अन्य गम्भीर कसूर वा जघन्य कसूरमा अदालतबाट कसूरदार ठहरएको, । (ज) अदालतको फैसला बमोजमि लागेको कैद, जर्बाना तर्नि बुझाउन बाँकी रहेको । (२) उपदफा (१) र दफा ३५छ. मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनिसूचक संस्था आफैँ वा नयिमनकारी निकायले वशिष परस्थितिमा कुनै सूचक संस्थाको तोकिए बमोजमिको स्वदेशी वा वदिशी वजिजबाट वा संयुक्त रुपमा वशिष परपालना परीक्षण वा जोखमि मूल्याङ्कन गर्न वा गराउन बाधा पुगेको माननि छैन । (३) दफा ३५ड. बमोजमिका सूचक संस्थाले परपालना परीक्षण गराउनुपूर्व त्यस्तो संस्थाको जोखमि मूल्याङ्कनको स्वतन्त्र समीक्षा दफा ३५च. बमोजमिको परपालना परीक्षक वा जोखमि सम्बन्धी नेपाली वजिजबाट गराउनु पर्नेछ । तर कुनै खास कारणले त्यस्तो समीक्षा वा परपालना परीक्षण वदिशी वजिजबाट गराउनु परेमा नयिमनकारी निकायलाई जानकारी दिई गराउन बाधा पर्ने छैन । सम्पत्तशुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) नविवरण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा थप । ३५झ. परपालना परीक्षकको काम, कर्तव्य तथा अधिकार: दफा ३५ड. बमोजमि सूचक संस्थाको सम्परीक्षण गर्ने परपालना परीक्षकको काम, कर्तव्य तथा अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) सूचक संस्थाको कुनै पनिविवरण तथा कागजातमा पहुँच प्राप्त गर्ने, । (ख) सूचक संस्थाको कुनै पनपिदाधिकारी तथा कर्मचारीसँग आवश्यक जानकारी लनि, । (ग) वित्तीय जानकारी इकाई र नयिमनकारी निकायले सम्परीक्षण सम्बन्धमा दिएको नर्दिशन वा मार्गदर्शन पालना गर्ने वा सूचक संस्थाको सम्बन्धमा दिएको जानकारी सम्परीक्षणको सलिसलामा प्रयोग गर्ने, । (घ) प्रचलति कानून बमोजमि बाह्य लेखापरीक्षकलाई प्राप्त काम, कर्तव्य तथा अधिकार प्रयोग गर्ने, । (ड) प्रत्येक वर्षको पुस मसान्तभित्र देहायको प्रतविदन देहायका निकायमा पेश गर्ने:- । (१) सम्परीक्षणको प्रतविदन सूचक संस्थाको सञ्चालक समिति वा प्रमुख समक्ष, । (२) लङ्ग फर्म प्रतविदन नयिमनकारी निकायमा, । (३) नर्धारित सीमाभन्दा बढीको

कारोबार तथा शङ्कास्पद कारोबार सम्बन्धी प्रतविदनको सम्बन्धति भाग वत्तितीय जानकारी इकाईमा । (च) सम्परीक्षण गर्ने सम्बन्धमा तोकिए बमोजमिका अन्य काम गर्ने । ३६. सम्पत्ति फुकुवा गर्नु पर्ने: दफा १८ बमोजमि रोकका राखिएको सम्पत्तिवा साधनदोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कारी कार्यमा वत्तितीय लगानी सम्बन्धी कसूरबाट प्राप्त भएको नदेखिएमा कसूर सम्बन्धमा मुद्दा दायर भइनसकेको भए सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) नविवरण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा संशोधति । अनुसन्धान अधिकृतको प्रतविदनको आधारमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) नविवरण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा संशोधति । अनुसन्धान गर्ने कार्यालयको प्रमुखले र मुद्दा दायर भएको भए मुद्दाको सुनुवाई गर्ने अदालतले त्यस्तो सम्पत्तिवा साधनदोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । रोकका राख्ने नकियालाई त्यस्तो सम्पत्तिवा साधनदोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । फुकुवा गर्ने आदेश दनिछ र त्यसरी आदेश भएकोमा त्यस्तो नकियाले त्यस्तो रोकका सम्पत्तिवा साधनदोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । फुकुवा गरदिनु पर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । ३७. जानकारी दिए बापत सजाय नहुने: (१) सूचक संस्था वा सोको पदाधिकारी वा कर्मचारीले यस ऐन बमोजमिको दायित्व नरिवाह गर्ने क्रममा गर्ने कुनै कार्य प्रचलति कानून बमोजमिको वत्तितीय वा पेशागत गोपनीयता विपरीत हुने देखिएमा समेत यस ऐन बमोजमिको दायित्व नरिवाह गर्ने हदसम्मको लागनिजिले प्रचलति कानून उल्लङ्घन गरेको माननि छैन । (२) सरकारी नकिया, सूचक संस्था वा सोको कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारीले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम वा जारी गरिएको निर्देशिका वा दिएको निर्देशन पालना गर्ने सन्दर्भमा असल नयितले कुनै प्रतविदन, कागजात, अभिलेख, सूचना वा जानकारी उपलब्ध गराएकोमा नजिले प्रचलति कानून बमोजमिको गोपनीयता, प्रशासनिक वा नयिमनकारी दायित्व वा करारीय दायित्व भङ्ग गरेको मानी त्यस्तो पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई देवानी, फौजदारी, प्रशासकीय वा अनुशासन सम्बन्धी कुनै कारबाही तथा सजाय हुने छैन । ३८. ललाम बकिरी गर्न सकिने: (१) सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कारी कार्यमा वत्तितीय लगानी सम्बन्धी कसूरका सम्बन्धमा दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । नयित्त्रणमा लिएकोदोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । कुनै सम्पत्तिवा साधनदोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । लामो समयसम्म राखेरिहँदा खपिया लागी वा अरु कुनै परिबन्धबाट टुटफुट वा नोक्सान हुन सक्ने देखिएमा, सडी गली जाने भएमा, पुरानो भई मूल्य घट्न जाने भएमा वा स्थानाभावको कारणले सम्भार गर्न वा राख्न नसकिने भएमा प्रचलति कानूनबमोजमिको प्रक्रिया पूरा गरी त्यस्तो सम्पत्तिवा साधनदोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । ललाम बकिरी गर्न सकिन्छ । (२) उपदफा (१) बमोजमि गरिएको ललामबाट प्राप्त आमदानी धरौटी खातामा जम्मा गरिन्छ र त्यस्तो सम्पत्तिवा साधनदोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । पछि सम्बन्धति व्यक्तिलाई फर्ति दनि ठहर भएमा ललाम बकिरीबाट प्राप्त रकम मात्र नजिलाई फर्ति दइनेछ ।

३९. अनुसन्धानमा संलग्न कर्मचारीलाई विभागीय सजाय हुने: सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कारी कार्यमा वत्तितीय लगानी सम्बन्धी कसूरको अनुसन्धान वा अन्य कार्य गर्दा अनुसन्धान अधिकारीले वा विभागको कुनै कर्मचारीले जानी जानी कसैलाई दुःख हैरानी वा झन्झट दनि नयितले कुनै काम कारबाही गरेमा प्रचलति कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो कर्मचारी सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) नविवरण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा संशोधति । कार्यालय प्रमुख भएमा सम्बन्धति अख्तियारवालाले र अन्य कर्मचारी भएमा कार्यालयको प्रमुखले विभागीय सजाय गर्नु पर्नेछ । ४०. म्याद तामेल सम्बन्धी व्यवस्था: (१) प्रचलति कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कारी कार्यमा वत्तितीय लगानी सम्बन्धी कसूरमा विदेशी व्यक्तिको नाममा म्याद तामेल गर्नु पर्दा त्यस्तो व्यक्तिको नेपालभित्र कुनै कसिमिको कार्यालय वा प्रतिनिधि भए त्यस्तो कार्यालय वा प्रतिनिधिको नाममा म्याद तामेल गरिन्छ र त्यसरी तामेल भएको म्याद रीतपूर्वक तामेल भएको माननिन्छ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कार्यालय वा प्रतिनिधि नभएमा त्यस्तो व्यक्तिको कारोबार हुने मुख्य स्थान वा नजिले स्थायी बसोबास गर्ने ठेगानामा वा कारोबार गर्दाको बखत पत्राचारको लागनिजिले दिएको कुनै ठेगाना रहेछ भने त्यस्तो ठेगानामा टेलिक्स, टेलिफ्याक्स वा अभिलेख हुन सक्ने दूरसञ्चारका अन्य माध्यम मार्फत वा रजिस्ट्री गरी हुलाक मार्फत म्याद तामेल गरिन्छ र त्यसरी तामेल भएको म्याद रीतपूर्वक तामेल भएको माननिन्छ । (३) उपदफा (१) वा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशमा बसेको व्यक्तिको नाममा म्याद तामेल गर्न नेपाल सरकार वा नेपाल पक्ष भएको कुनै सन्धमा छुट्टै व्यवस्था भएको रहेछ भने सोही बमोजमि म्याद तामेल गर्न यस दफाले बाधा पुर्‍याएको माननि छैन । ४१. सूचना प्रकाशन गर्ने: यस ऐन वा अन्य प्रचलति कानून बमोजमि कुनै व्यक्तिको नाममा सूचना पठाउँदा वा म्याद तामेल गर्दा त्यस्तो व्यक्तिको ठेगाना पत्ता नलागी वा अन्य कुनै कारणले त्यस्तो सूचना बुझाउन नसकिएको वा म्याद तामेल हुन नसकेको कुराको प्रतविदन पर्न आएमा प्रचलति कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो व्यक्तिलाई तीस दिनसम्मको म्याद दिई अनुसन्धान भएको वा मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष मुद्दा दायर भइसकेको भए सो विषयको संक्षिप्त विवरण उल्लेख गरी उपस्थति हुन राष्ट्रियस्तरको समाचारपत्रमा (विदेशीको हकमा अङ्ग्रेजी दैनिकमा) कम्तीमा दुईपटक सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरिन्छ र त्यसरी सूचना प्रकाशन भएकोमा यस ऐन वा अन्य प्रचलति कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो व्यक्तिलाई रीतपूर्वक सूचना दिएको वा म्याद तामेल भएको माननिन्छ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति ।

४२. मनसायको व्याख्या: सम्पत्तशुद्धीकरण तथा आतङ्कारी कार्यमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसूरका सम्बन्धमा आरोपित व्यक्तिको मनसाय, जानकारी वा उद्देश्यको व्याख्या गर्दा वस्तुगत रुपमा तथ्यपरक परिस्थितिको आधारमा गरिन्छ । ४३. मुद्दाको कारबाही र कनिरा गर्न बाधा नपर्ने: प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा दायर हुनु अगावै वा दायर भएपछि अभ्युक्त वा प्रतवादीको मृत्यु भए पनि मुद्दाको कारबाही र कनिरा गर्न बाधा पर्ने छैन । ४४. सजायको मागदाबीमा छुट हुन सक्ने: यस ऐन बमोजमिको अनुसन्धानको काम कारबाहीमा सहयोग गर्ने अभ्युक्तलाई अनुसन्धान अधिकृतले आफ्नो साक्षीको रुपमा प्रस्तुत गरी नजिलाई सजायको माग दाबीमा पूर्ण वा आंशिक छुट दनि सक्नेछ । तर नजिले गरेको सहयोग अन्य सबुत वा प्रमाणबाट प्रमाणित नभएमा वा नजिले मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष अनुसन्धान अधिकृतलाई गरेको सहयोग प्रतिकूल हुने गरी बयान दिएमा यस ऐन वा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निजि उपर पुनः मुद्दा दायर गर्न सकिनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । ४४क. सूचना वा जानकारी प्रकट गर्न नहुने: (१) सम्पत्तशुद्धीकरण तथा आतङ्कारी कार्यमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसूर वा सम्बद्ध कसूरको सम्बन्धमा सूचक संस्था वा सोको पदाधिकारी वा कर्मचारीले देहायको प्रतविदन, कागजात, अभिलेख, सूचना वा जानकारी दनि, दिएको वा दनि लागेको व्यहोरा ग्राहक वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई जानकारी दनि हुँदैन:- । (क) शंकास्पद कारोबार सम्बन्धी प्रतविदन वा यस ऐन बमोजमि निर्धारण गरिएको सीमा वा सो भन्दा बढीको कारोबार सम्बन्धी प्रतविदन, । (ख) दफा १९क. बमोजमि कारोबारको निरन्तर अनुगमन आदेश सम्बन्धी प्रतविदन, । (ग) वित्तीय जानकारी इकाई, अनुसन्धान अधिकारी, प्रचलित कानून बमोजमि कसूरको अनुसन्धान गर्ने सम्बन्धित अधिकारी वा नियमनकारी निकाय समक्ष उपलब्ध गराएको कागजात, अभिलेख वा सूचना, । (घ) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा जारी भएको निर्देशिका वा दिएको निर्देशन बमोजमि सूचक संस्थाले उपलब्ध गराउने अन्य कुनै विवरण वा जानकारी, वा । (ङ) खण्ड (क) देखि (घ) सम्मका प्रतविदन, कागजात, अभिलेख, सूचना वा जानकारी दनि पदाधिकारी वा कर्मचारीको परिचायक ववरण । (२) विभाग, अनुसन्धान अधिकृत वा विभागको कुनै कर्मचारी वा प्रचलित कानून बमोजमि कसूरको अनुसन्धान गर्ने कुनै निकाय वा अधिकारीले सम्पत्तशुद्धीकरण तथा आतङ्कारी कार्यमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसूर वा सम्बद्ध कसूरका सम्बन्धमा वित्तीय जानकारी इकाई वा सूचक संस्थाबाट प्राप्त भएको सूचना वा प्रतविदन, कागजात, अभिलेख वा जानकारी दनि वित्तीय जानकारी इकाई, सूचक संस्था वा त्यसको पदाधिकारी वा कर्मचारीको परिचय खुल्ने वा खुल्न सक्ने जानकारी कसैलाई दनि हुँदैन । (३) यस दफा बमोजमि जानकारी दनि नहुने विवरण वा व्यहोरा न्यायिक कारबाहीमा समेत उल्लेख गरिने छैन । (४) यस दफा विपरीत कार्य गर्नेलाई देहायका अधिकारीले देहाय बमोजमि सजाय गर्नुपर्नेछ:- । (क) नियमनकारी निकायले बैङ्क तथा वित्तीय संस्था वा क्यासिनोलाई दशलाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, । (ख) नियमनकारी निकायले गैरवित्तीय पेशाकर्मी वा व्यवसायीलाई दुईलाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, ।

(ग) सूचक संस्था संगठित संस्था भए त्यस्तो संस्थाले आफ्नो पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई त्यस्तो संस्थाको कानून बमोजमि विभागीय सजाय, । (घ) सेवाको गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धी प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विभागको प्रमुख, अनुसन्धान अधिकृत वा विभागको कर्मचारी वा प्रचलित कानून बमोजमि कसूरको अनुसन्धान गर्ने अधिकारीलाई सम्बन्धित अख्तियारवालाले विभागीय सजाय, । (ङ) सेवाको गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धी प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि वित्तीय जानकारी इकाईको प्रमुख वा कर्मचारीलाई सम्बन्धित अख्तियारवालाले विभागीय सजाय । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । ४४ख. गोपनीयता सम्बन्धी विशेष व्यवस्था: (१) प्रचलित कानून बमोजमि गोप्य रहनु पर्ने कागजात, अभिलेख, विवरण, सूचना वा जानकारी सो सम्बन्धी प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अनुसन्धान अधिकृत वा वित्तीय जानकारी इकाईलाई यस ऐन बमोजमि आफ्नो कार्य सम्पादनको प्रयोजनका लागि गोप्य रहेको मानिने छैन । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि अनुसन्धान अधिकृत वा वित्तीय जानकारी इकाईले प्रयोजन खुलाई माग गरेमा सम्बन्धित निकाय, पदाधिकारी वा व्यक्तिले त्यस्तो कागजात, अभिलेख, विवरण, सूचना तथा जानकारी उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (३) प्रचलित कानून बमोजमि गोप्य रहनु पर्ने कागजात, अभिलेख, विवरण, सूचना वा जानकारी अनुसन्धान अधिकृत वा वित्तीय जानकारी इकाईले माग गर्ने तथा त्यस्ता कागजात, अभिलेख, विवरण, सूचना वा जानकारी उपलब्ध गराउने अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । ४४ग. वित्तीय संस्था वा बैङ्क उपकरण मार्फत कारोबार गर्नु पर्ने: (१) नेपाल सरकारले राष्ट्र बैङ्कको परामर्शमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिएको मूल्य वा सो भन्दा बढीको कुनै सेवा वा वस्तुको खरिद बिक्री तथा अन्य कारोबार वित्तीय संस्था वा बैङ्क उपकरण मार्फत मात्र गर्नु पर्ने व्यवस्था गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको सूचनामा उल्लिखित वस्तु वा सेवाको खरिद बिक्री तथा अन्य कारोबार नगदमा नगरी वित्तीय संस्था वा बैङ्क उपकरण मार्फत गर्नु गराउनु सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ४४घ. न्यूनतम खर्च दनि सकिने: (१) दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । सम्पत्तशुद्धीकरण तथा आतङ्कारी कार्यमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसूरको अनुसन्धान गर्दा वा मुद्दाको कारबाही गर्दा कुनै व्यक्तिको सम्पूर्ण सम्पत्तयस ऐन बमोजमि रोकका भएको रहेछ र निज र निजसँग आश्रित अन्य व्यक्तिको जीवनयापनको लागि अर्को कुनै उपाय वा स्रोत रहेनछ भने त्यसरी रोकका रहेको सम्पत्तमिध्येबाट त्यस्ता व्यक्तिलाई न्यूनतम रुपमा जीवनयापन गर्नको लागि आवश्यक पर्ने सम्पत्त उपलब्ध गराउन अदालतले सम्पत्तशुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८०

द्वारा संशोधित । अनुसन्धान गर्ने कार्यालयलाई आदेश दनि सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको आदेश भएमा सम्पत्तेशुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) नविवरण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा संशोधित । अनुसन्धान गर्ने कार्यालयले त्यस्तो सम्पत्तित्वस्तो व्यक्तिलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ४४ड. कम्प्युटरबाट प्रशोधित अभिलेख प्रमाणको रुपमा लनि सक्ने: (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनियस ऐनको प्रयोजनका लागि अन्यथा प्रमाणित नभएमा बाहेक वदियुतीय माध्यमबाट प्रशोधित र विकास गरिएका अभिलेखलाई प्रमाणको रुपमा लनि सक्नेछ । (२) अभिलेख वविरण तथा तथ्याड्क प्राप्त गर्ने, वशिलेखण गर्ने वा प्रशोधन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था तोकिए बमोजिम गर्न सक्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । ४४च. परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी दनु पर्ने: यस ऐन बमोजिम वविभाग, नियमनकारी नकिय वा ववित्तीय जानकारी इकाई सम्पत्तेशुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) नविवरण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा थप । वा अन्य सम्बद्ध नकियले समान प्रकृतिको काम गर्ने वदिशी मुलुकको कुनै नकियसँग अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आदान प्रदान गर्ने सम्बन्धमा समझदारी कायम गरेमा सोको जानकारी यथाशीघ्र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई दनु पर्नेछ । सम्पत्तेशुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) नविवरण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा थप । ४४छ. मापदण्ड बनाउन सक्ने: नेपाल सरकारले ववित्तीय अपराध नियन्त्रण सम्बन्धमा कानून बमोजिम प्रदान गरिने पारस्परिक कानूनी सहायता बाहेक अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आदानप्रदान गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक मापदण्ड बनाई लागू गर्न सक्नेछ । ४४ज. प्रतविदन पठाउनु पर्ने: (१) यस ऐन बमोजिम कामकारबाही गर्ने सूचक संस्थाले प्रत्येक वर्ष आफूले सो वर्षभरिगरेको कामकारबाहीको समीक्षा सहतिको वार्षिक प्रतविदन तयार गरी आर्थिक वर्ष समाप्त भएको दुई महिनाभित्र नियमनकारी नकियमा पेश गर्नु पर्नेछ । (२) नियमनकारी नकिय, अनुसन्धान गर्ने नकिय र सम्बद्ध अन्य नकियले आफूले वर्षभरिगरेको कामकारबाहीको समीक्षा सहतिको वार्षिक प्रतविदन समन्वय समितिले नरिधारण गरेको ढाँचामा तयार गरी आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र सम्बन्धित मन्त्रालय मार्फत सो समितिमा पठाउनु पर्नेछ । (३) नियमनकारी नकियले उपदफा (२) बमोजिम प्रतविदन तयार गर्दा सूचक संस्थाले उपदफा (१) बमोजिम पेश गरेको प्रतविदनको वषियलाई समेत संक्षिप्त र एकीकृत रुपमा समावेश गरी गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त प्रतविदनका आधारमा समन्वय समितिले वार्षिक प्रतविदन तयार गरी नरिदेशक समितिमा पेश गर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिमको प्रतविदनको आधारमा नरिदेशक समितिले वार्षिक प्रतविदनलाई अन्तमि रुप दिई नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नेछ र नेपाल सरकारले त्यस्तो प्रतविदन सङ्घीय संसदमा पेश गर्नेछ ।

४५. पुरस्कार दनि: (१) सम्पत्तेशुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा ववित्तीय लगानी सम्बन्धी कसूर गरेको सुराक लगाई उजुरी गरी तत्सम्बन्धी अनुसन्धान वा अन्य सबुत प्रमाण सङ्कलनमा सहयोग पुर्‍याउने कुनै पनव्यक्तिलाई कसूर प्रमाणित भई कायम भएको बगिो रकमको दश प्रतशित वा दश लाखमध्ये जुन घटी हुन्छ सो बराबरको रकम पुरस्कार स्वरुप दिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको व्यक्तीक भन्दा बढी भएमा दामासाहीका दरले त्यस्तो रकम दिनेछ । ४६. नियम बनाउन सक्ने: यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियमहरु बनाउन सक्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । ४७. नरिदेशक जारी गर्न सक्ने: यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको प्रभावकारी रुपले कार्यान्वयन गर्न वा सम्पत्तेशुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा ववित्तीय लगानी नविवरण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पालना गराउन नेपाल सरकारले आवश्यक नरिदेशक बनाई जारी गर्न सक्नेछ । अनुसूची । (दफा २ को खण्ड (श) सँग सम्बन्धित) । सम्बद्ध कसूर । १. प्रचलित कानून अन्तर्गतको देहायको कुनै कसूर:- । (क) संगठित अपराधिक समूह र गैरकानूनी वा धुर्तईपूर्वकको असूली (र्याकेटरिङ्ग) मा सहभागी हुने सम्बन्धी, । (ख) वधिवंसात्मक कार्य लगायत आतङ्कवाद सम्बन्धी, । (ग) जुनसुकै प्रकारको मानव बेचबखिन तथा ओसारपसार सम्बन्धी, । (घ) बाल यौन शोषण लगायत जुनसुकै प्रकारको यौन शोषण सम्बन्धी, । (ङ) लागू औषध तथा मनोदरपिक पदार्थको गैरकानूनी ओसारपसार सम्बन्धी, । (च) हातहतयार खरखजानाको गैरकानूनी ओसारपसार सम्बन्धी, । (छ) चोरी गरिएको वा अन्य वस्तुको गैरकानूनी ओसारपसार सम्बन्धी, । (ज) भ्रष्टाचार तथा घुस सम्बन्धी, । (झ) ठगी सम्बन्धी, । (ञ) कीर्ते सम्बन्धी, । (ट) खोटा सक्िका वा मुद्रा सम्बन्धी, । (ठ) नक्कली वस्तुको उत्पादन तथा उत्पादनको गैरकानूनी प्रतलिपिवा चोरी (पाइरेसी अफ प्रोडक्ट्स) सम्बन्धी, । (ड) वातावरण सम्बन्धी, । (ढ) ज्यान लनि तथा अङ्गभङ्ग सम्बन्धी, । (ण) अपहरण, गैरकानूनी थुना वा शरीर बन्धक सम्बन्धी, । (त) चोरी वा डकैती सम्बन्धी, । (थ) तस्करी (भन्सार, अन्तशुल्क तथा कर सहित) सम्बन्धी, । (द) कर (प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष समेत) सम्बन्धी, । (ध) आपराधिक लाभ (एक्स्टर्सन) सम्बन्धी, । (न) सामुद्रिक डकैती (पाइरेसी) सम्बन्धी, । (प) धतिपत्र वा क्मोडिटिज बजारलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने (मार्केट म्यानविलेसन) वा भतिरी कारोबार (इन्साइडर ट्रेडिङ्ग) सम्बन्धी, । (फ) प्राचीन स्मारक संरक्षण सम्बन्धी, । (ब) वन, राष्ट्रिय नकिज तथा वन्यजन्तु संरक्षण सम्बन्धी, । (भ) मुद्रा, बैंकडि, ववित्तीय, वदिशी वनिमिय, वनिमिय अधिकारपत्र, बीमा वा सहकारीसँग सम्बन्धी, । (म) कालोबजार, उपभोक्ता संरक्षण, प्रतस्पर्धा वा आपूर्ति सम्बन्धी, । (य) नरिवाचन सम्बन्धी, । (र) सञ्चार, प्रसारण, वजिापन सम्बन्धी, । (ल) यातायात व्यवसाय, शक्िका, स्वास्थ, औषधी वा वैदेशिक रोजगार ठगी सम्बन्धी, ।

(व) फर्म, साझेदारी, कम्पनी वा सङ्घ संस्था सम्बन्धी, ।